課程名稱：刑法刑法26

00:00:01 - 00:00:07
好，我們回來上課了，我們接下來來看到第八章，213頁這邊，善良風俗的相關犯罪。

00:00:07 - 00:00:14
善良風俗的犯罪，我常這樣說，這些犯罪裡面其實有一大半就是那種其實刪掉也沒關係的犯罪。

00:00:14 - 00:00:15
真的啦，相信我。

00:00:16 - 00:00:18
善良風俗的犯罪，它的本質就是那種。

00:00:18 - 00:00:21
做的時候別人會覺得說，哎喲，你好噁心喔，你怎麼做這樣的事。

00:00:22 - 00:00:25
可是這樣做會怎麼樣，你也說不出什麼具體的損害。

00:00:25 - 00:00:28
善良風俗的犯罪很多都是這樣的類型，真的其實刪掉也沒有關係。

00:00:30 - 00:00:33
以前我聽過一個故事是這麼說的。

00:00:34 - 00:00:35
當然這個實驗是真是假我不知道。

00:00:35 - 00:00:37
但這個故事我覺得很有趣。

00:00:37 - 00:00:40
這故事啊，是講猴子噴水的實驗。

00:00:41 - 00:00:43
有個籠子裡面呢，原本有A、B、C、D這四隻猴子。

00:00:44 - 00:00:46
籠子的上面掛了一根香蕉。

00:00:47 - 00:00:54
而這個香蕉的設定是，你拉下那根香蕉的話，灑水裝置會啟動，四隻猴子會被噴得全身。

00:00:55 - 00:00:57
好，一開始啊，四隻猴子不知道。

00:00:57 - 00:00:59
A去拉，四隻會被噴得全身。

00:01:00 - 00:01:02
B去拉，大家也會被噴得全身。

00:01:02 - 00:01:04
四隻各拉過一遍之後呢，牠們就知道。

00:01:05 - 00:01:07
不能拉，拉了之後啊，大家都會被噴濕。

00:01:08 - 00:01:11
好，接著呢，實驗進行中，猴子有做替換。

00:01:11 - 00:01:13
猴子離開了，被補進了一隻猴子。

00:01:13 - 00:01:15
所以這個時候啊，是BCDE。

00:01:16 - 00:01:18
BCDE進來之後呢，一想去拿那個香蕉嘛。

00:01:19 - 00:01:21
BCD就去毆打一，說不準拿香蕉。

00:01:21 - 00:01:24
一也覺得莫名其妙，為什麼不能拿呢？

00:01:24 - 00:01:26
伊也知道,反正香蕉都不能拉。

00:01:27 - 00:01:29
接著,又替換了,B出去了。

00:01:30 - 00:01:32
這時候啊,F進來了,變成CDEF。

00:01:33 - 00:01:34
F進來又要去拉香蕉啦。

00:01:35 - 00:01:39
這時候CDE去制止F,不準拉香蕉。

00:01:40 - 00:01:41
哎，這裡同學有沒有發現一件事？

00:01:42 - 00:01:43
一有沒有被水淋過？沒有。

00:01:44 - 00:01:46
但牠也學到，反正不能碰香蕉。

00:01:46 - 00:01:49
有人碰，我們呢，就要去制止他。

00:01:50 - 00:01:53
接著，換著換著換著，猴子一直進來，一直出去。

00:01:53 - 00:01:57
換到最後，變成四隻完全沒有被水淋過的猴子。

00:01:58 - 00:01:59
以此去延續。

00:02:00 - 00:02:06
那換到他們四隻的時候啊，其實實驗者已經偷偷地把灑水裝置關掉了。

00:02:06 - 00:02:07
其實已經關掉了。

00:02:07 - 00:02:09
只是呢，四隻猴子沒有人知道。

00:02:10 - 00:02:11
當他們有人要去拿香蕉的時候，

00:02:11 - 00:02:14
就會有別隻猴子制止他們，不準去拿。

00:02:15 - 00:02:16
所以這個故事在講什麼？

00:02:17 - 00:02:21
很多善良風俗就跟這個猴子拿香蕉的實驗很像。

00:02:22 - 00:02:26
有些事情，有些禁忌，以前不能做，或許以前有以前的道理。

00:02:26 - 00:02:33
可是到了現在這個時空之下，可能以前不能做的那些顧慮，早就已經消滅，早就已經不見了。

00:02:34 - 00:02:36
可是眾人可能沒有意識到這件事。

00:02:36 - 00:02:41
眾人呢，還是就跟隨著以前的習慣，繼續說這件事不可以做。

00:02:41 - 00:02:45
善良風俗的犯罪有非常非常多，就是這樣的思考在裡面。

00:02:46 - 00:02:47
像比如說，血親性交。

00:02:48 - 00:02:50
為什麼不能跟親戚發生性關係？

00:02:51 - 00:02:52
它就是一個古老的禁忌。

00:02:52 - 00:02:56
也許在以前因為避孕的技術沒有那麼發達，

00:02:56 - 00:02:59
以前如果意外懷孕的話，墮胎的技術也沒那麼發達，

00:03:40 - 00:03:44
所以以前如果跟親人發生性關係，那懷孕的話，後果會很麻煩。

00:03:44 - 00:03:49
可能會真的出現一些造成群體負擔的這種遺傳缺陷的子女,

00:03:49 - 00:03:50
以前可能有這樣的顧慮,

00:03:50 - 00:03:51
但現在不是啊,

00:03:51 - 00:03:56
現在避孕簡單，就算真的懷孕要墮胎，那也是一個相對簡單的事,

00:03:56 - 00:03:58
所以很多東西，像這種事情,

00:03:58 - 00:04:00
以前有以前禁止的道理,

00:04:00 - 00:04:01
跟我叔叔剛交往,

00:04:01 - 00:04:02
為什麼不可以?

00:04:03 - 00:04:04
我第一堂課舉這個例子啊,

00:04:04 - 00:04:08
有些上過我的課的同學，到最後都只記得那個什麼跟叔叔剛交往,

00:04:09 - 00:04:10
只記得這種東西喔。

00:04:11 - 00:04:14
他說啦,如果我要跟我叔叔交往,究竟礙到誰了?

00:04:14 - 00:04:16
禁止亂倫本身它不是目的啦,

00:04:16 - 00:04:18
所以這個理由恐怕是說不通。

00:04:18 - 00:04:22
那於是有人會說,所以這一條罪保護的法益叫做優生學,

00:04:22 - 00:04:25
我們擔心說如果血親之間發生性關係的話,

00:04:26 - 00:04:28
會造成優生學上面的妨礙。

00:04:28 - 00:04:31
所以如果從優生學的法益來講,

00:04:32 - 00:04:34
那比如說跟法定血親的性交,

00:04:34 - 00:04:36
跟養父養母那一種。

00:04:36 - 00:04:39
或者是這一種同性之間不可能懷孕的,

00:04:40 - 00:04:41
那就應該排除掉嘛,

00:04:41 - 00:04:44
所以這個是血腥交媾罪呢,他在解釋上的一些事情,

00:04:44 - 00:04:46
這條罪考試上不重要了,所以我們看過有印象就好了。

00:04:47 - 00:04:49
接著216頁。

00:04:50 - 00:04:53
引誘容留媒介、性交猥褻罪

00:04:53 - 00:04:55
231到233

00:04:55 - 00:04:57
引誘容留媒介、性交猥褻罪。

00:04:58 - 00:04:59
我們以前在總則講過，

00:05:00 - 00:05:04
這一系列的犯罪，它所要禁止的是什麼呢？

00:05:04 - 00:05:06
促成性交易

00:05:06 - 00:05:07
促成性交易

00:05:08 - 00:05:10
而不是性交易的本身喔。

00:05:10 - 00:05:13
性交易的本身，我們刑法沒有介入。

00:05:13 - 00:05:16
性交易的本身，那個是社維法處罰而已。

00:05:17 - 00:05:22
所以你親自下去買,你親自下去賣,那個是判社維法的行政法而已。

00:05:22 - 00:05:25
231的系列,他在罰的是促成性交易,

00:05:25 - 00:05:28
我們這邊講說呢,引誘,容留,媒介,

00:05:28 - 00:05:30
他罰的是促成性交易。

00:05:30 - 00:05:33
那這一系列的條文有幾個準則上注意事項,

00:05:33 - 00:05:38
第一個，他這個條文他講說，意圖使人為性交或猥褻的行為，

00:05:38 - 00:05:39
那我跟你們說，

00:05:40 - 00:05:42
231系列他那個性交跟猥褻，

00:05:43 - 00:05:44
雖然他是寫性交跟猥褻，

00:05:45 - 00:05:51
但其實那個條文他的性交猥褻指的應該是性交易，而不是一般的性行為。

00:05:52 - 00:05:54
瞭解吧,他指的是性交易,而不是一般的性行為。

00:05:55 - 00:06:00
不然你們想喔,如果231系列那個性交跟猥褻指的是一般的性

00:06:00 - 00:06:01
性行為的話,

00:06:01 - 00:06:02
如果它指的是一般的性行為,

00:06:03 - 00:06:05
那是不是開旅館的人每個都犯了這條罪?

00:06:05 - 00:06:06
旅館可以休息啊

00:06:07 - 00:06:09
那情侶去旅館休息怎麼可能真的去休息

00:06:10 - 00:06:11
一定是去裡面做更累的事

00:06:11 - 00:06:16
所以呢，開旅館的人，他讓情侶進去休息，進去打炮

00:06:16 - 00:06:19
他是不是意圖使人為性交行為

00:06:19 - 00:06:20
然後容留以盈利,

00:06:21 - 00:06:22
所以每個都犯了231,

00:06:22 - 00:06:23
不會有人這樣解釋,

00:06:23 - 00:06:23
對不對?

00:06:23 - 00:06:32
所以231這個性交跟猥褻呢,合理的解釋是它專指性交易,而沒有限於，而不包括這種一般的性行為在內。

00:06:32 - 00:06:34
那231這個系列啊，我們大概看一下。

00:06:36 - 00:06:37
231是基本規定了。

00:06:37 - 00:06:43
那後面的話呢，231之一，那個就是我們俗稱的B良為倉，這一種。

00:06:43 - 00:06:44
232的話呢，

00:06:45 - 00:06:49
它涉及到的是這一種，監護關係的。

00:06:49 - 00:06:53
然後233是那個年紀太小的這一種，促成這些性交易。

00:06:53 - 00:06:55
那麼在這些條文當中，

00:06:56 - 00:06:56
232，

00:06:57 - 00:06:58
233還有231之一，

00:06:59 - 00:07:01
這幾種比較不會有疑問。

00:07:01 - 00:07:07
因為這幾種的話，那個下，那個被促成性交易的其中一方，他可能是不太願意的，所以這個處罰比較沒有疑問。

00:07:08 - 00:07:09
可是231不是喔。

00:07:10 - 00:07:14
231這個條文是促成那種成年人之間的合意性交易喔。

00:07:15 - 00:07:16
231罰什麼你知道嗎？

00:07:16 - 00:07:18
比如說，路博言他想去賣屁股。

00:07:18 - 00:07:22
但是他不敢去旅館賣，他怕遇到警察臨檢。

00:07:22 - 00:07:27
那我就跟路博言說呢，那你來我家，我有空的房間租給你，一次跟你收500。

00:07:28 - 00:07:29
這樣的話我犯的就是231。

00:07:30 - 00:07:32
所以有學者就會說，那不是很奇怪啦，

00:07:32 - 00:07:35
性交易本身又不犯法，性交易本身又不是犯罪。

00:07:36 - 00:07:37
那我促成你在罰我什麼？

00:07:37 - 00:07:38
很奇怪，

00:07:38 - 00:07:38
對不對？

00:07:39 - 00:07:43
所以這個條文呢，它的正當性，確實是有疑慮的。

00:07:44 - 00:07:49
那也有學者說了，因為釋字666公佈之後，罰娼不罰嫖違憲。

00:07:49 - 00:07:52
那照理說，地方政府應該要設置性交易的專區。

00:07:53 - 00:08:00
也就是說，如果將來有一天性交易專區有設置了，那麼促成這一種性交易專區

00:08:00 - 00:08:01
內的性交易的話呢

00:08:01 - 00:08:03
因為它是合法的吧

00:08:03 - 00:08:05
所以促成的行為呢自然也不應該論231

00:08:06 - 00:08:07
只是這個都說多久了

00:08:07 - 00:08:08
666

00:08:08 - 00:08:10
多久呢十幾年下的解釋呢

00:08:10 - 00:08:11
現在還是沒有專區

00:08:12 - 00:08:12
對我也知道為什麼

00:08:13 - 00:08:14
各地都不想設

00:08:14 - 00:08:15
我不知道為什麼

00:08:16 - 00:08:20
所以這裡的話呢，其實上來說應該要排除這種合法性交易的促成

00:08:21 - 00:08:25
好，那這一條最後一個疑問是說，因為條文他講以盈利

00:08:25 - 00:08:30
那所以我們這裡問的是說那個以盈利啊，那個以盈利是客觀還是主觀

00:08:30 - 00:08:30
主觀要件

00:08:31 - 00:08:31
比如說

00:08:33 - 00:08:34
陸博要賣屁股

00:08:35 - 00:08:39
那我跟陸博講說呢，你來我家的空房間，我一次跟你收500塊

00:08:39 - 00:08:42
結果那個陸博才剛來做啊，他就被抓到了

00:08:43 - 00:08:44
500塊根本沒付給我

00:08:45 - 00:08:47
這樣的話,我成不成立231的犯罪

00:08:48 - 00:08:53
那個以盈利是指一個客觀上的結果,還是指一個主觀上的意圖呢

00:08:53 - 00:08:57
因為是這樣,原本他的條文是寫意圖營利

00:08:58 - 00:09:00
後來1999年修法

00:09:00 - 00:09:02
他才改成以盈利

00:09:02 - 00:09:08
所以學者多半會認為說，你看嘛，他原本是一個意圖的要件，後來變成以盈利

00:09:08 - 00:09:08
所以代表什麼呢

00:09:09 - 00:09:12
他從主觀要件變成客觀要件

00:09:12 - 00:09:16
所以本罪必須要客觀上有一個獲利的結果才算

00:09:17 - 00:09:17
可是

00:09:18 - 00:09:19
食物不管它

00:09:19 - 00:09:22
食物依然說那個以盈利是一個主觀要件

00:09:22 - 00:09:24
所以不需要客觀上獲利，不用喔

00:09:25 - 00:09:27
只要行為人意圖想要獲利，那個就算

00:09:27 - 00:09:28
食物上目前是採這樣說

00:09:30 - 00:09:30
說法

00:09:31 - 00:09:31
好

00:09:31 - 00:09:33
那麼後面有一個條文是公務員的包庇

00:09:33 - 00:09:35
231的第二項,231的第三項呢,都有公務員包庇的犯罪

00:09:37 - 00:09:41
那我們記得，這種包庇的犯罪解釋上一定都是共同的

00:09:41 - 00:09:44
第一個這裡所說的公務員包庇，那個公務員是指什麼呢？

00:09:45 - 00:09:48
當然是限於有取締性交易職責的公務員

00:09:48 - 00:09:49
所以是誰？

00:09:49 - 00:09:50
是警察吧？

00:09:50 - 00:09:51
對不對

00:09:51 - 00:09:51
所以一定是這種公務員才算

00:09:51 - 00:09:53
什麼戶政的那一種，那個不算喔

00:09:55 - 00:09:56
還有再來一件事

00:09:56 - 00:09:57
我們永遠記得刑法分則上

00:09:57 - 00:10:00
所有包庇的犯罪

00:10:00 - 00:10:00
都是指怎麼樣?

00:10:01 - 00:10:03
積極的援助,全部都是指積極的援助哦。

00:10:05 - 00:10:08
消極的不取締,這個不算。

00:10:09 - 00:10:14
所以如果去查他們其實也知道,轄區的某一間脫衣舞,他就是個私娼了,但警察視而不見,不會構成包庇,除非警察有什麼,洩漏情資的時間啊,警察有投資他們啊,這樣子的話才算是包庇哦。

00:10:25 - 00:10:26
好,所以我們看到這邊。

00:10:27 - 00:10:30
請選下面,234,公然猥褻罪。

00:10:31 - 00:10:35
234罰什麼呢?公然做一個猥褻的行為。

00:10:35 - 00:10:38
那我這邊也提醒各位,這個其實我們在總則有講過。

00:10:39 - 00:10:41
同樣是猥褻,同樣是猥褻。

00:10:43 - 00:10:44
同樣是猥褻。

00:10:44 - 00:10:48
性犯罪的猥褻，跟風化犯罪的猥褻，不一樣。

00:10:49 - 00:10:51
還記得吧，這個我們在科學的前端有講過喔。

00:10:51 - 00:10:53
如果忘記的話，我再簡單提醒各位喔。

00:10:54 - 00:10:55
性犯罪的猥褻我們怎麼解釋？

00:10:56 - 00:10:57
同學記不記得？

00:10:58 - 00:11:03
食物見解以前說什麼客觀上引起他人性慾，主觀上滿足自己的性慾。

00:11:03 - 00:11:06
那個根本不是重點，現在學者早就不採那個東西了。

00:11:07 - 00:11:07
什麼叫猥褻？

00:11:08 - 00:11:12
性犯罪來說，凡是客觀上跟性有關的行為，那就是猥褻。

00:11:13 - 00:11:14
知道嗎？性犯罪就這麼簡單喔。

00:11:14 - 00:11:19
性犯罪的猥褻就是泛指一切客觀上跟性有關的行為，那個都叫做猥褻。

00:11:21 - 00:11:24
那麼到了風化的犯罪，我們會怎麼去認定猥褻呢？

00:11:24 - 00:11:26
好，到了風化犯喔。

00:11:26 - 00:11:27
因為風化犯那個考量到的是一般人的道德。

00:11:30 - 00:11:31
請幹嘛？所以風化犯的猥褻。

00:11:31 - 00:11:33
除了要跟性有關之外，還必須怎麼樣呢？

00:11:34 - 00:11:38
會引起一般人的厭惡或羞恥，這才是風化犯罪的猥褻。

00:11:40 - 00:11:44
瞭解嗎？除了跟性有關之外，還必須要會引起一般人的厭惡或羞恥，那個才是風化犯的猥褻。

00:11:46 - 00:11:47
所以喔，同樣是接吻這件事。

00:11:50 - 00:11:52
強吻別人是不是算強制猥褻？

00:11:53 - 00:11:54
算，一定算。

00:11:54 - 00:11:54
這個沒有疑問。

00:11:55 - 00:11:59
那所以情侶在大街上喇舌，他們犯公然猥褻罪嗎？

00:11:59 - 00:12:00
不會。

00:12:00 - 00:12:00
會吧，40年前可能會算，但現在應該不算了吧。

00:12:00 - 00:12:00
現在看到情侶在路上舌吻，還好，對不對？不會有那種好像看到人家在露鳥那麼強烈的感覺。

00:12:08 - 00:12:12
所以性犯罪的猥褻跟風化法的猥褻不一樣，風化犯罪的猥褻是怎麼樣？

00:12:15 - 00:12:20
除了要跟性有關之外，還必須怎麼樣呢？引起一般人的羞恥感或厭惡感，這個才算。

00:12:21 - 00:12:24
好，所以這個是我們講公然猥褻的行為。

00:12:24 - 00:12:29
所以公然猥褻的話，比如說露鳥這一種算，或者是比如說

00:12:30 - 00:12:33
在這個大庭廣眾之下發生性行為，這個大概也算。

00:12:33 - 00:12:35
大概是指這一種東西。

00:12:35 - 00:12:38
好，那麼接著，我們翻過來括號二，那什麼叫做公然呢？

00:12:41 - 00:12:42
什麼叫做公然？

00:12:43 - 00:12:46
公然，照原本的事務見解，你看喔。

00:12:47 - 00:12:51
釋字145號說，公然包括兩種情形。

00:12:51 - 00:12:58
不特定人，或者是特定的多數人，可以共見共聞的情況。

00:12:59 - 00:13:00
說的說法。

00:13:00 - 00:13:05
不特定人，或者是特定的多數人，可以共見共聞的情況。

00:13:05 - 00:13:06
好,那你可能會問。

00:13:06 - 00:13:09
特定的多數人要到怎樣才算多數？

00:13:09 - 00:13:15
結果大法官竟然說，特定的多數人了，那你要看他的人有沒有多到公然的程度。

00:13:16 - 00:13:17
有沒有感覺在亂講？

00:13:17 - 00:13:18
根本循環論。

00:13:18 - 00:13:19
根本在循環論證。

00:13:20 - 00:13:21
你想想老師思考。

00:13:21 - 00:13:24
公然包括不特定人跟特定的多數人。

00:13:24 - 00:13:28
那特定的多數人要多到怎麼樣呢，那你要看有沒有達到公然的程度。

00:13:30 - 00:13:33
無窮的迴圈，好像狗搖尾巴一樣，根本繞不出來，對不對？

00:13:34 - 00:13:35
這個說法很無聊。

00:13:36 - 00:13:39
所以總之，傳統的書解認為呢。

00:13:39 - 00:13:43
除了不特定人之外，特定的多數人

00:13:43 - 00:13:44
也算喔。

00:13:45 - 00:13:46
所以你們知道嗎？

00:13:46 - 00:13:47
照事物見解。

00:13:47 - 00:13:50
假設我突然在教室裡面脫褲子。

00:13:50 - 00:13:50
我會不會性騷擾?

00:13:51 - 00:13:52
會喔,對啊,會喔。

00:13:52 - 00:13:56
雖然我們是特定人,但多數啊,會性騷擾。

00:13:56 - 00:14:00
那假設每個同學說對，我想看老師脫褲子，我們每個都想。

00:14:00 - 00:14:01
那我會成立罪。

00:14:01 - 00:14:04
如果照過去的食物見解，似乎還是會。

00:14:05 - 00:14:05
對啊，似乎還是會。

00:14:06 - 00:14:08
所以最近有一則新聞，我不知道同學們有沒有看到。

00:14:09 - 00:14:15
就是要處理的就是說類似在這種包廂裡面跳脫衣舞,類似這樣的案例。

00:14:16 - 00:14:21
那在包廂裡面跳脫衣舞的話,是不是照原本的實務見解,特定多數人也是公然。

00:14:21 - 00:14:23
所以跳脫衣舞的人是不是成立罪,對也沒有錯。

00:14:24 - 00:14:30
可是最近有實務判無罪,新聞有報,判決書我沒有特別找來看,但我大概可以猜得出他在想什麼啦。

00:14:30 - 00:14:33
因為你要想,為什麼要罰公然猥褻的行為。

00:14:33 - 00:14:35
我們要回歸那個保護法益去思考。

00:14:36 - 00:14:38
公然猥褻罪在保護什麼東西。

00:14:39 - 00:14:41
你講下啲風俗，嗰個太抽象。

00:14:41 - 00:14:43
如果你要講一個比較合理的說法應該是這樣啦。

00:14:44 - 00:14:47
就是不是每個人都想看別人色色的啦。

00:14:47 - 00:14:48
簡單講是這樣嘛，對不對。

00:14:48 - 00:14:50
不是每個人都想看別人色色的。

00:14:50 - 00:14:57
所以公然猥褻罪要保護的是那些不想看到這種色色的東西的人呢，可以免於這種活動的幹擾。

00:14:58 - 00:14:59
他保護的應該是這個東西，對吧。

00:15:00 - 00:15:06
所以如果今天是在一個特定多數人的場合，可是這些人其實就是想看這種色色的事呢。

00:15:07 - 00:15:08
你罰這個幹什麼？

00:15:08 - 00:15:09
誰受到傷害了？沒有嘛，對不對？

00:15:10 - 00:15:13
所以食物應該是從保護法益的考量認為說呢。

00:15:13 - 00:15:20
在特定多數人的前面做一些行為，如果這些多數人都同意的話，那就沒有損害這個法益的嘛。

00:15:20 - 00:15:21
那你還對這個罪幹什麼？

00:15:21 - 00:15:23
他背後的思維應該是這樣子，知道嗎？

00:15:23 - 00:15:23
我也覺得合理。

00:15:24 - 00:15:25
好，最後，本罪必須有一個要件叫做意圖供人觀覽。

00:15:29 - 00:15:30
意圖供人觀覽哦。

00:15:31 - 00:15:33
所以意圖供人觀覽的意思是這樣子。

00:15:33 - 00:15:37
行為人要真的很想給別人看，才能成立本罪。

00:15:38 - 00:15:39
要真的很想給別人看。

00:15:40 - 00:15:42
所以如果行為人他並沒有這樣的想法，

00:15:43 - 00:15:44
那就不算喔。

00:15:45 - 00:15:46
比如說。

00:15:46 - 00:15:48
如果有一天陸伯言啊。

00:15:48 - 00:15:49
他上課上到覺得很悶。

00:15:49 - 00:15:53
所以呢，他去我們頂樓的平臺的那個冷卻水塔旁邊。

00:15:54 - 00:15:55
你們上去過頂樓平臺。

00:15:55 - 00:15:58
頂樓平臺那邊是不是超多，超多部那個冷卻水塔。

00:15:59 - 00:15:59
我覺得那個很可怕。

00:16:00 - 00:16:02
冷卻水塔那麼高，會發出那個轟轟轟的聲音，我不敢站在那個旁邊，我超怕冷卻水塔。

00:16:05 - 00:16:10
我我有時候會做噩夢夢到我在那個冷卻水塔旁邊，真的我小時候就怕那種東西。

00:16:10 - 00:16:12
如果路博言不怕冷卻水塔，

00:16:13 - 00:16:16
他就跑去我們頂樓那個冷卻水塔旁邊在那邊脫褲子打手槍。

00:16:17 - 00:16:21
他以為沒有人看到，結果對面新光三越的人全部都看到了。

00:16:22 - 00:16:24
這樣的話他會不會成立公然猥褻罪？

00:16:24 - 00:16:26
不會，為什麼？因為他沒有意圖供人觀覽。

00:16:26 - 00:16:28
他以為沒有人看到啊，結果大家都看到了啊。

00:16:29 - 00:16:33
這樣的話呢，他不會成立本罪喔，知道嗎？因為他並沒有意圖使人觀覽。

00:16:33 - 00:16:36
所以，那種有遮蔽的情形，

00:16:36 - 00:16:37
就不會成立本罪。

00:16:38 - 00:16:41
是幾年前，有人在高雄捷運上面口交。

00:16:42 - 00:16:48
男生坐著，女生趴在男生的跨下，女生用外套蓋著頭，在吃男生的屌。

00:16:49 - 00:16:50
發生過這樣的案例。

00:16:51 - 00:16:54
那這個案例的話呢,沒辦法論公然猥褻啦,為什麼?

00:16:55 - 00:16:58
有人外套遮著頭嘛,就沒有意圖供人觀覽啊,對不對?沒有啊,所以不成立本罪。

00:17:00 - 00:17:01
不成立本罪。

00:17:01 - 00:17:03
但你說這個有沒有其他的違法。

00:17:04 - 00:17:07
有人提出一個很有創意的見解啦,說他違反大眾捷運法。

00:17:07 - 00:17:09
為什麼呢？因為捷運系統禁止飲食啊。

00:17:10 - 00:17:13
所以你說這個是不是違反禁止飲食的規定？

00:17:13 - 00:17:14
沒有錯嘛，對不對？

00:17:14 - 00:17:16
要不要用這個去罰他？

00:17:16 - 00:17:17
也可以，對，我覺得蠻有創意的。

00:17:18 - 00:17:18
好。

00:17:20 - 00:17:20
接著。

00:17:20 - 00:17:22
235散佈猥褻物品罪。

00:17:23 - 00:17:24
我們來看一下。

00:17:24 - 00:17:26
235條的散佈猥褻物品罪。

00:17:27 - 00:17:28
235跟234不一樣，234是禁止你

00:17:30 - 00:17:31
做那種猥褻的活動。

00:17:32 - 00:17:34
234禁止的是那個活動的本身。

00:17:34 - 00:17:35
235是什麼呢？物品，知道嗎？物品。

00:17:37 - 00:17:37
所以喔。

00:17:39 - 00:17:43
路博言如果站在臺北車站門口打手槍。

00:17:43 - 00:17:44
那個叫做234。

00:17:45 - 00:17:49
那如果路博言把他打手槍的影片傳到臉書上面。

00:17:49 - 00:17:51
那個叫做235，知道嗎？

00:17:51 - 00:17:52
他罰的對象不一樣。

00:17:54 - 00:17:57
會不會你們上我的課上到後面就覺得路博言是個猥褻的人。

00:17:57 - 00:17:58
有可能，對不對？我每次都拿他舉例，好啦，偶爾要洗白一下。

00:18:00 - 00:18:00
我要拿古人舉例。

00:18:02 - 00:18:03
對不對？

00:18:03 - 00:18:10
我說不是講過，就是你要我拿別人舉例，我好像覺得怪怪的，你要我拿原宅舉例，原宅幹起來不委屈啊，還是你要我拿什麼，宋定祥舉例，怪怪的，對不對？

00:18:14 - 00:18:15
人設不對吧。

00:18:15 - 00:18:17
所以一古比較適合，對不對？

00:18:17 - 00:18:19
一古跟路伯也，這兩個人比較適合。

00:18:20 - 00:18:20
好。

00:18:22 - 00:18:24
第四點，我們來看一下，那個散播猥褻物品罪。

00:18:25 - 00:18:29
這一條罪一開始也會被引導到一個問題，就是說這一條罪是保護什麼法益。

00:18:30 - 00:18:37
這個東西我們當嘗試聽一聽啦，有些同學如果以後你們念研究所想研究這種言論自由啊或什麼的，這是一個可以切入的條文。

00:18:38 - 00:18:43
我以前在唸碩班的時候，我有寫過這個條文做報告。

00:18:43 - 00:18:45
就說這個條文到底是保護什麼東西。

00:18:45 - 00:18:49
最早以前有人說這一條罪就是一個善良風俗的犯罪。

00:18:49 - 00:18:51
哪一種善良風俗呢？

00:18:51 - 00:18:57
早期有學者說，這一條罪的目的啊，是為了要避免助長淫風，淫蕩的淫，避免助長淫風。

00:18:58 - 00:19:00
這個說法很無聊。

00:19:01 - 00:19:01
真的很無聊。

00:19:02 - 00:19:03
那我們要先面對一個問題。

00:19:04 - 00:19:06
所以助長淫風為什麼不對？

00:19:07 - 00:19:10
我們讓大家淫一點，讓大家色一點，為什麼是不好的？

00:19:11 - 00:19:11
對啊，為什麼？

00:19:12 - 00:19:17
所以這個是不是又牽涉到說，整個社會對性就是一種，好像就帶有一種負面的眼光。

00:19:18 - 00:19:19
這就是問題啊，對不對？

00:19:19 - 00:19:21
就是社會對性的敵視嘛。

00:19:22 - 00:19:24
你說助長淫風，我不覺得助長淫風的時候不好啊。

00:19:25 - 00:19:28
生育率那麼低，大家淫一點，小孩說不定會生多一點啊。

00:19:28 - 00:19:29
這這有什麼不好，對不對？

00:19:30 - 00:19:31
所以助長淫風啊，這不是一個說法。

00:19:32 - 00:19:33
再來又有人說呢。

00:19:34 - 00:19:38
這一條罪的保護法益，是保護那個青少年的身心健康。

00:19:39 - 00:19:40
這種說法我超討厭。

00:19:41 - 00:19:43
真的我以前講過，超討厭這個說法。

00:19:44 - 00:19:44
我只會問一句話。

00:19:45 - 00:19:48
所以青少年或兒童看到A片是會怎麼樣？

00:19:49 - 00:19:56
你有看過有哪一個小孩不小心看到A片之後，當場嚇得抱哭跑走，然後晚上還做噩夢嚇醒的嗎？

00:19:56 - 00:19:57
沒有吧，對不對？

00:19:58 - 00:20:00
各位你小時候不小心看過A片，有嗎？

00:20:00 - 00:20:00
有啊。

00:20:01 - 00:20:03
所以你有因此而產生什麼心理上的創傷嗎？

00:20:04 - 00:20:05
我想應該沒有，對吧？

00:20:05 - 00:20:07
所以小朋友看到A片會怎麼樣？

00:20:08 - 00:20:11
我跟你們說啊，進入青春期前的兒童，他根本不會想看A片。

00:20:12 - 00:20:13
他比較想看佩佩豬。

00:20:13 - 00:20:14
一定的。

00:20:14 - 00:20:17
那麼青春期之後的青少年，他們會想看A片。

00:20:18 - 00:20:25
那所以有人就會說，那如果你讓青少年去看A片的話，A片裡面有一些錯誤的性知識跟偏差的性觀念，青少年可能會學。

00:20:27 - 00:20:28
對，這個我同意。

00:20:29 - 00:20:34
比如說青少年看了電車痴漢的A片之後，可能真的會去電車上做性騷擾的行為。

00:20:34 - 00:20:37
或者青少年可能看了一些AV之後。

00:20:37 - 00:20:39
因為AV男優女優都特別挑過嘛。

00:20:40 - 00:20:43
青少年看的時候可能會對自己的身材自卑，可能會形成這樣的想法。

00:20:43 - 00:20:44
這個不是不可能。

00:20:45 - 00:20:48
可是我就會說，這就代表性教育很重要。

00:20:48 - 00:20:49
而不是用禁止的。

00:20:50 - 00:20:51
用禁止的沒有用啊。

00:20:51 - 00:20:54
各位男同學，你們第一次看片應該不是滿18歲之後吧？

00:20:54 - 00:20:55
怎麼可能？

00:20:55 - 00:20:56
一定不是嘛，對不對？

00:20:56 - 00:21:02
一般男生第一次接觸色情的物品，通常大概是小學中高年級的階段啦。

00:21:02 - 00:21:03
因為那個階段應該就會產生好奇了。

00:21:03 - 00:21:04
所以禁止不會有用啦。

00:21:04 - 00:21:05
那個沒有意義。

00:21:06 - 00:21:07
所以這個第二種說法。

00:21:07 - 00:21:08
恐怕也是有問題。

00:21:08 - 00:21:11
因為第一個你說不出來說兒童接觸那個會怎麼樣。

00:21:12 - 00:21:14
A片對青少年可能會有一些不好的影響，沒有錯。

00:21:14 - 00:21:15
但禁止沒有用啊。

00:21:15 - 00:21:16
重點應該是教育喔。

00:21:17 - 00:21:18
好。

00:21:18 - 00:21:18
接著呢？

00:21:19 - 00:21:20
也有一些其他的說法。

00:21:20 - 00:21:25
像還有人會說，我們擔心這個色情的物品會助長性犯罪。

00:21:26 - 00:21:29
這個說法，叫雞生蛋、蛋生雞，無解。

00:21:30 - 00:21:30
對,這個就無解。

00:21:30 - 00:21:31
為什麼呢?

00:21:32 - 00:21:34
好,我們講,比如說那種硬核來講。

00:21:34 - 00:21:36
比如說這個強姦系列的A片,或者是這種。

00:21:38 - 00:21:41
可能兒童色情的A片好了。

00:21:42 - 00:21:44
有些人說AV會助長性犯罪。

00:21:44 - 00:21:47
因為有人說，我們實證研究的結果發現。

00:21:47 - 00:21:51
強姦犯的電腦裡面，通常放的很多這種強姦性質的影片。

00:21:51 - 00:21:54
所以有人說，那就是看這個A片導致他喜歡去強姦別人。

00:21:55 - 00:21:57
可是真的嗎？

00:21:57 - 00:21:57
為什麼因果關係不是反過來的？

00:21:58 - 00:22:00
為什麼不是說他原本就想強姦，

00:22:00 - 00:22:01
所以他才會找這種AV片來看。

00:22:02 - 00:22:03
這也是有可能的，

00:22:03 - 00:22:03
對吧？

00:22:04 - 00:22:06
就像你想，比如說人獸交的AV，

00:22:06 - 00:22:12
你覺得會去人獸交去幹狗的那種人，他是看了人獸交的A片才想去幹狗嗎？

00:22:13 - 00:22:16
還是其實他本來就想幹狗，所以他才會去找人獸交的A片來看。

00:22:17 - 00:22:18
那個因果關係你怎麼證明對不對？

00:22:18 - 00:22:21
我高中的時候曾經好奇去下載人獸交來看。

00:22:22 - 00:22:24
我看不到10秒我就關掉了，我真的看不下去，好噁心。

00:22:25 - 00:22:27
女優在吸狗的屌，我真的看不下去。

00:22:27 - 00:22:28
對，我真的看不下去。

00:22:28 - 00:22:32
所以你說會人獸交的人，他是看了這種片才去人獸交嗎？

00:22:33 - 00:22:33
我不認為。

00:22:33 - 00:22:37
我覺得是反過來，是他原本就想人獸交，所以他才找這種片來看，

00:22:37 - 00:22:38
對不對？

00:22:38 - 00:22:44
所以這種說法呢，我會覺得，他恐怕會有因果關係上面證明的困難。

00:22:45 - 00:22:48
那，當然也有其他的說法，

00:22:48 - 00:22:49
也有人說，

00:22:50 - 00:22:52
這個說法當然相對合理一些。

00:22:52 - 00:22:59
也有人說呢,散佈猥褻物品,所以要保護的是說,因為不見得每個人都想看到色色的東西。

00:22:59 - 00:23:40
這個我同意

00:23:41 - 00:23:42
尤其是女性。

00:23:42 - 00:23:45
很多女生說她們對A片沒有興趣,我相信,

00:23:45 - 00:23:46
真的我相信。

00:23:46 - 00:23:53
不是說女生沒有性慾，而是你們要想，市面上大概九成以上的A片，它都是用男性觀眾的視角去拍攝的。

00:23:54 - 00:23:55
而沒有考慮女性觀眾。

00:23:56 - 00:23:57
你們想一想不是嗎？

00:23:57 - 00:24:00
男同學應該都有畫面嘛，對不對？應該大家都知道。

00:24:00 - 00:24:02
是以這個男性的視角去拍攝的嗎，沒有考慮到女性嗎？

00:24:04 - 00:24:05
所以沒有錯啊，確實有些女性可能覺得AV對她們來說是一種冒犯。

00:24:11 - 00:24:16
那當然也不用說同性戀者，同性戀者他們看到異性戀的色情可能會覺得很噁心，這也可以想像。

00:24:17 - 00:24:25
所以有人說呢，這個235的防護法，就是要讓這些不喜歡色情的人可以免於色情的幹擾。

00:24:25 - 00:24:29
這個說法相對合理一些，我講相對合理啦。

00:24:30 - 00:24:32
因為如果你真的要挑戰這種說法的話，你也可以說。

00:24:32 - 00:24:41
那我們在一個民主自由多元的社會當中，我們人活在這個社會當中，本來就會無時無刻面臨到一些你不喜歡接觸的資訊。

00:24:42 - 00:24:45
比如說，我舉一個比較正常一點的例子啦。

00:24:46 - 00:24:51
我們有些人可能，我相信啊，可能有人討厭看到酒的廣告。

00:24:51 - 00:24:56
因為可能他的家人經常酗酒鬧事，或者可能他的家人曾經被酒駕撞死過。

00:24:57 - 00:24:59
這樣的人他可能看到酒的廣告就會很反感。

00:24:59 - 00:25:03
而且這些人搞不好不是一小群人而已，說不定具有一定的規模。

00:25:03 - 00:25:06
所以我們也要因此而禁止酒類的廣告嗎？

00:25:07 - 00:25:11
你看到不喜歡的東西，你可以把視線轉開啊，你可以把廣告關掉啊，對不對？

00:25:11 - 00:25:13
所以這個說法，恐怕並不是那麼的合理。

00:25:14 - 00:25:16
最後有一種是女性主義者的說法。

00:25:16 - 00:25:17
女性主義者認為呢。

00:25:19 - 00:25:20
這個。

00:25:20 - 00:25:23
色情物品啊，可能會強化性別歧視。

00:25:24 - 00:25:27
它可能會助長性別刻板印象，或者它可能會助長男性對女性的（性）

00:25:29 - 00:25:31
不正確的認知。

00:25:32 - 00:25:34
這個說法我覺得有一定的道理在。

00:25:35 - 00:25:36
這個女性主義的說法。

00:25:36 - 00:25:39
因為女性主義其實有一派他們是反色情的。

00:25:39 - 00:25:42
因為他們會覺得說色情那個是男性建構的產物。

00:25:42 - 00:25:47
男性建構的色情文化,完全把女性作為一種次的課題的地位,所以他們會反色情。

00:25:50 - 00:25:52
那女性主義的觀點會認為說。

00:25:52 - 00:25:58
男生啊,如果從小活在這種AV的文化之下,從小看A片長大。

00:25:58 - 00:26:00
很可能會對女性有

00:26:00 - 00:26:01
有一些不正確的想像。

00:26:02 - 00:26:03
比如說,

00:26:04 - 00:26:05
我真的,

00:26:05 - 00:26:07
曾經有遇過這樣的朋友。

00:26:07 - 00:26:09
那個朋友當時他沒有交過女朋友,

00:26:10 - 00:26:12
然後他有一次跟他們去日本,

00:26:12 - 00:26:14
他其中有一個男生，

00:26:14 - 00:26:15
他也沒有交過女朋友，

00:26:15 - 00:26:16
就是那種宅男啦，

00:26:16 - 00:26:17
簡單講就宅男。

00:26:18 - 00:26:19
那這個宅男呢，

00:26:19 - 00:26:22
他在日本就一直冒出這種AV的幻想

00:26:23 - 00:26:25
就想說哇那個女高中生好漂亮喔

00:26:25 - 00:26:27
我要多少錢可以把她引誘到我的房間

00:26:27 - 00:26:28
或者是說呢

00:26:28 - 00:26:30
看到那個很漂亮的女店員

00:26:30 - 00:26:32
也想說他是不是就跟AV女優一樣，

00:26:32 - 00:26:32
怎樣怎樣，

00:26:33 - 00:26:34
就是會有這樣的幻想。

00:26:35 - 00:26:37
所以女性主義者的說法我覺得也沒有錯，

00:26:37 - 00:26:39
就是女性主義者會覺得說，

00:26:40 - 00:26:43
當一個男性從小一直接觸這種AV文化,

00:26:43 - 00:26:47
因為AV裡面所描述的女性形象其實是不符合現實的。

00:26:48 - 00:26:49
AV裡面的女生,

00:26:49 - 00:26:51
好像無時無刻都渴望性愛,

00:26:51 - 00:26:53
一開始被強迫到後來也會自願。

00:26:54 - 00:26:55
那生長在這種文化之下的男生，

00:26:56 - 00:26:57
可能他們長大之後，

00:26:57 - 00:27:12
就會對女性

00:27:12 - 00:27:40
有一些不正確的想像

00:27:40 - 00:27:43
或者對女性會有一些刻板印象，

00:27:43 - 00:27:45
而這個AV可能會加深那個性別刻板印象。

00:27:46 - 00:27:47
這個是女性主義者的說法。

00:27:48 - 00:27:50
我覺得他們講的其實一定程度來說也沒有錯，

00:27:50 - 00:27:51
確實可能會有這樣的影響，

00:27:51 - 00:27:52
沒有錯。

00:27:52 - 00:27:54
只是我們另外一方面也可以來想像啦。

00:27:55 - 00:27:56
性別刻板印象

00:27:56 - 00:27:59
或者是男性對女性的這一種

00:27:59 - 00:28:00
呃

00:28:00 - 00:28:00
拖地啊。

00:28:01 - 00:28:02
那我就想說奇怪

00:28:02 - 00:28:07
為什麼廁所當中沒有一個水槽可以讓我去洗拖把。

00:28:08 - 00:28:11
然後我就發現洗拖把的水槽在女廁裡面。

00:28:12 - 00:28:13
那我當下就產生一個意識，

00:28:14 - 00:28:17
那是不是設計這棟建築物的人，他覺得打掃人員一定是女生。

00:28:18 - 00:28:21
所以才會把那個水槽設定在女廁裡面，對不對？

00:28:21 - 00:28:24
就好像有些公共場所的那個哺乳室,

00:28:25 - 00:28:26
它設在女廁當中,

00:28:27 - 00:28:28
還有尿布臺設在女廁,

00:28:28 - 00:28:31
因為它預設了帶小孩的人是媽媽而不是爸爸。

00:28:31 - 00:28:32
對啊，那個就性別刻板印象啊。

00:28:33 - 00:28:34
還有我跟系辦借掃把,

00:28:35 - 00:28:38
我掃的時候想說奇怪，為什麼那個掃把那麼低那麼難、那麼短，那麼難掃。

00:28:39 - 00:28:43
那我就想到了，設置這支掃把的人可能也想像來使用掃把的人是女生而不是男生。

00:28:44 - 00:28:48
所以在我們日常生活當中，其實很多這種性別刻板印象的存在，

00:28:48 - 00:28:50
比如說這種掃具的設計。

00:28:50 - 00:28:54
設計者可能就直接預設了，來用這個掃具的人是女生，而不是男生。

00:28:54 - 00:28:56
對，這個就是性別刻板印象。

00:28:56 - 00:28:57
很多啦。

00:28:58 - 00:29:02
還有像比如說有些女生會覺得說為什麼有些大車那麼難開，

00:29:02 - 00:29:03
一堆死角。

00:29:03 - 00:29:03
為什麼？

00:29:04 - 00:29:06
因為車輛設計的人就覺得說是男生在開這車啊，

00:29:06 - 00:29:09
他沒有把女性駕駛的角度考慮進去啊。

00:29:09 - 00:29:12
有一本書很好看，那本書叫做《男性建構的社會》。

00:29:12 - 00:29:13
那本書很棒。

00:29:13 - 00:29:15
五年前的書吧，叫做男性建構的社會。

00:29:16 - 00:29:21
那本書在講說我們的性別刻板印象真的是無所不在，到處都有。

00:29:21 - 00:29:24
還有很多啦，這個各位可能不見得有這樣的意識。

00:29:25 - 00:29:27
像比如說有些女明星結婚之後，

00:29:28 - 00:29:31
就會很高興的說以後請叫我某某太太。

00:29:31 - 00:29:35
比如說楊丞琳跟李榮浩結婚之後，楊丞琳就很高興的說以後叫我李太太。

00:29:36 - 00:29:37
我聽到覺得好噁心的說法。

00:29:38 - 00:29:39
我很不能接受欸。

00:29:39 - 00:29:42
就是我從小聽到說有人叫我媽媽陳太太，

00:29:43 - 00:29:44
我覺得很不公平。

00:29:44 - 00:29:47
我覺得奇怪，為什麼是我媽被叫陳太太，

00:29:47 - 00:29:49
為什麼不是我爸爸被叫王先生？

00:29:50 - 00:29:51
這也是性別刻板印象。

00:29:51 - 00:29:53
大家從小接觸可能不覺得那是什麼，

00:29:53 - 00:29:55
但那就是一種男性中心的地位啊。

00:29:56 - 00:29:57
還有像是比如說，

00:29:58 - 00:30:00
比如說

00:30:00 - 00:30:02
我不知道同學有沒有看過這個東西喔。

00:30:03 - 00:30:05
在婚禮上有一個儀式，

00:30:05 - 00:30:10
這個儀式很多人都覺得它很浪漫，但我覺得到很噁心。

00:30:11 - 00:30:18
這個儀式就是新娘被爸爸牽著出場,然後交到新郎的手上,

00:30:18 - 00:30:19
有沒有看過?

00:30:19 - 00:30:21
參加過婚禮的話可能印象嘛,對不對?

00:30:21 - 00:30:25
新娘被爸爸牽著出場,然後交到新郎的手上。

00:30:26 - 00:30:28
我我覺得這個儀式我看得不舒服。

00:30:28 - 00:30:29
真的。

00:30:30 - 00:30:31
來，性別對調思考一下。

00:30:31 - 00:30:35
我們思考所有的性別問題，最好用的方法就是性別對調。

00:30:36 - 00:30:36
真的。

00:30:37 - 00:30:38
來，我們性別對調一下。

00:30:38 - 00:30:47
你們想像一下喔，那如果有一場婚禮是新郎被媽媽牽著出場，然後交到新娘的手上，

00:30:48 - 00:30:49
感覺怎麼樣？浪不浪漫？

00:30:50 - 00:30:51
好像不浪漫的，對不對？

00:30:51 - 00:30:54
為什麼？因為這個儀式背後有性別刻板印象。

00:30:55 - 00:30:58
新娘被爸爸牽著出場，交給新郎，為什麼傳統上面覺得浪漫？

00:30:58 - 00:31:13
因為這個儀式背後的象徵是,

00:31:13 - 00:31:24
女生結婚前靠爸爸養,

00:31:24 - 00:31:33
結婚後靠老公養,

00:31:33 - 00:31:45
所以才會有這樣的想法。

00:31:46 - 00:31:47
那為什麼性別顛倒就不浪漫?

00:31:48 - 00:31:54
因為性別顛倒的意思反而那個象徵意會變成說,男生結婚前靠媽媽養,結婚後靠老婆養,

00:31:55 - 00:31:56
會形成那樣的印象。

00:31:56 - 00:31:59
所以這個儀式的背後,不就也是一種性別刻板印象嗎?

00:32:00 - 00:32:01
各種不同的說法，

00:32:02 - 00:32:03
恐怕呢都會有它的問題存在。

00:32:04 - 00:32:07
那麼接著我們翻過來220頁這邊。

00:32:13 - 00:32:13
220頁，

00:32:13 - 00:32:14
括號二，

00:32:15 - 00:32:18
4至617與本罪的限縮解釋。

00:32:19 - 00:32:22
617號解釋認為說呢,

00:32:23 - 00:32:25
這個很久了,19年前的解釋。

00:32:26 - 00:32:27
617號解釋認為說呢,

00:32:28 - 00:32:31
235條應該做一個合憲性的限縮。

00:32:32 - 00:32:35
他把猥褻品分成軟蕊跟硬蕊這兩大類。

00:32:36 - 00:32:38
617認為說,

00:32:38 - 00:32:40
有三類叫做硬蕊,

00:32:40 - 00:32:41
暴力,性虐待,

00:32:42 - 00:32:43
人獸交。

00:32:43 - 00:32:45
他例示的這三類,

00:32:45 - 00:32:47
暴力、性虐待、人獸交。

00:32:48 - 00:32:50
暴力跟性虐待差別在哪裡？

00:32:51 - 00:32:52
我不太會分，

00:32:53 - 00:32:54
可能我看的A片不夠多。

00:32:54 - 00:32:55
大法官他們看得比較多,

00:32:55 - 00:32:57
所以他們會分暴力跟性虐待,我聽起來不是一樣嗎?

00:32:58 - 00:32:59
暴力、性虐待、人獸交。

00:33:00 - 00:33:00
三類,

00:33:00 - 00:33:01
還有什麼呢?

00:33:01 - 00:33:05
其他顯然沒有醫學藝術意義價值的東西。

00:33:06 - 00:33:07
醫學、

00:33:07 - 00:33:09
藝術、教育價值的東西，

00:33:09 - 00:33:10
這個叫做硬核。

00:33:10 - 00:33:12
硬核的話會絕對禁止。

00:33:13 - 00:33:13
暴力

00:33:13 - 00:33:14
性虐待、人獸交

00:33:15 - 00:33:18
還有其他顯然沒有醫學、藝術或教育價值的東西。

00:33:20 - 00:33:21
這個叫做硬核

00:33:21 - 00:33:22
硬核絕對禁止。

00:33:23 - 00:33:24
那軟體就是硬體以外。

00:33:25 - 00:33:26
硬體以外的叫軟體。

00:33:27 - 00:33:28
軟體的話呢,

00:33:28 - 00:33:32
只要啊有採取適當的安全隔離措施,

00:33:32 - 00:33:34
讓不想看到的人可以不要看到的話,

00:33:34 - 00:33:36
那就可以自由的流通,

00:33:36 - 00:33:37
就是大法官的限縮。

00:33:38 - 00:33:40
大法官的限縮啊,

00:33:40 - 00:33:42
看起來好像有網開一面,

00:33:42 - 00:33:43
但你知道嗎?

00:33:43 - 00:33:46
問題在於那個區別標準根本就不合理。

00:33:47 - 00:33:49
我們要學會一個思考方法。

00:33:50 - 00:33:51
我們在比較，

00:33:51 - 00:33:54
我們在評估一個改革好不好的時候，

00:33:55 - 00:33:57
你不能拿改革去跟現狀比。

00:33:57 - 00:34:00
因為所有的改革你拿來跟現狀

00:34:00 - 00:34:01
比的話，那一定都會比現狀好。

00:34:02 - 00:34:02
懂這意思吧？

00:34:03 - 00:34:06
你拿改革跟現狀比，然後說有改革就已經不錯了，

00:34:06 - 00:34:07
那個就是一種思考上的盲點。

00:34:08 - 00:34:09
你要評估一個改革好不好，

00:34:10 - 00:34:13
你應該是要拿改革方案A去跟其他的BCD比，

00:34:14 - 00:34:16
而你不能拿來跟現狀比，知道吧？

00:34:16 - 00:34:18
所以你不能說，至少有網開一面啊，沒有不好吧？

00:34:19 - 00:34:20
你不能這樣想。

00:34:20 - 00:34:21
為什麼不直接除罪化？

00:34:22 - 00:34:23
為什麼不直接宣告違憲，對不對？

00:34:23 - 00:34:24
來，我說，

00:34:25 - 00:34:27
軟蕊跟硬蕊的區分根本沒有道理。

00:34:28 - 00:34:29
對，它根本沒有道理。

00:34:30 - 00:34:33
你要想啊，為什麼硬核要絕對禁止？

00:34:33 - 00:34:35
對啊，為什麼硬核要絕對禁止？

00:34:36 - 00:34:37
我們思考幾個方向。

00:34:38 - 00:34:45
有人認為說，禁止硬核的考量，可能是因為製造的過程本身就會造成傷害。

00:34:46 - 00:34:47
比如說人獸交的AV。

00:34:47 - 00:34:51
那是不是有一隻小黑或小白就要被犧牲？

00:34:51 - 00:34:53
可是現在AI那麼發達，

00:34:54 - 00:34:54
動畫啊，

00:34:55 - 00:34:57
對啊，動畫就不會有動物受到傷害啦。

00:34:57 - 00:34:59
你禁止那個沒有意義吧。

00:35:00 - 00:35:04
好，那有人會說，那萬一有人看了去對他們家的小白做那些事怎麼辦？

00:35:04 - 00:35:06
那那就雞生蛋蛋生雞嘛，

00:35:06 - 00:35:07
你怎麼證明看的就會怎麼樣，對不對？

00:35:08 - 00:35:11
所以硬核的禁止，其實沒有什麼道理啦，

00:35:11 - 00:35:12
這其實沒有什麼道理。

00:35:13 - 00:35:13
好啦,

00:35:14 - 00:35:17
有些硬核可能製造的過程真的會有傷害。

00:35:18 - 00:35:21
比如說,真實兒少性剝削的那種AV。

00:35:22 - 00:35:24
那種可能製造過程確實會有傷害,沒有錯。

00:35:24 - 00:35:27
可是那個兒少性剝削防治條例,他本來就有禁止了。

00:35:27 - 00:35:29
不用再透過這個條文啊,

00:35:29 - 00:35:34
所以這個說法會有一些問題存在，就是說為什麼要絕對禁止硬蕊,

00:35:34 - 00:35:35
這個背後可能不見得合理。

00:35:35 - 00:35:40
也許大法官到頭來了，他就執著於一種情感上的厭惡，

00:35:40 - 00:35:43
看到人獸交覺得，哎喲，怎麼有人在幹狗，好噁心喔。

00:35:43 - 00:35:45
很可能只是這種情感上的厭惡而已。

00:35:48 - 00:35:49
好，那我說啊，

00:35:49 - 00:35:54
會被歸類到硬核的兒童色情物品，

00:35:54 - 00:35:56
應該是啦，比較沒有爭議，

00:35:56 - 00:35:59
因為兒童色情物品在製作的過程當中會

00:36:00 - 00:36:02
涉及到這種兒少的性剝削,

00:36:02 - 00:36:05
它的製作過程本身會帶來傷害，這個歸到一軌比較合理。

00:36:06 - 00:36:08
但我跟各位講喔，我講的兒少色情物品是那種真實的喔。

00:36:09 - 00:36:11
二次元的或AI的那個不算喔。

00:36:12 - 00:36:17
欸，你知道嗎？歐美國家，他們十幾年前就有一些立法，

00:36:18 - 00:36:20
禁止這種虛擬兒童色情。

00:36:21 - 00:36:22
對啊，虛擬兒童色情啊。

00:36:23 - 00:36:25
那種日本的動漫，

00:36:25 - 00:36:28
涉及到，比如說成年人去性侵五歲的女童那一種。

00:36:29 - 00:36:32
或者是現在AI的生成，兒少色情。

00:36:33 - 00:36:34
那種沒有禁止的意義啦。

00:36:35 - 00:36:36
禁止真實的色情,

00:36:37 - 00:36:38
禁止真實的兒少色情,

00:36:39 - 00:36:41
我們是要保護兒少免於性剝削。

00:36:42 - 00:36:43
那你禁止虛擬的幹什麼？

00:36:44 - 00:36:46
虛擬的製作過程又不涉及兒少性剝削,

00:36:46 - 00:36:47
禁止那個沒有意義啊。

00:36:48 - 00:36:50
你說這個會助長戀童癖,

00:36:50 - 00:36:51
啊你怎麼知道？

00:36:51 - 00:36:53
又是雞生蛋蛋生雞的問題啦。

00:36:55 - 00:36:59
然後，對啊，還有人說你怎麼可以把兒少作為性幻想的對象。

00:37:00 - 00:37:01
啊不要真的去做就好了啊，

00:37:01 - 00:37:02
性幻想為什麼不行？

00:37:03 - 00:37:05
所以，這個，我只能說啦，

00:37:06 - 00:37:07
那種保守的思想啊，

00:37:08 - 00:37:09
護家盟那種思想，各地都有，

00:37:09 - 00:37:10
到處都存在。

00:37:11 - 00:37:18
臺灣的法院其實也有在探討說，那虛擬的兒童色情，到底要不要用我們刑法去處罰，其實也有。

00:37:18 - 00:37:20
好了，這個講下去可能有點離題。

00:37:20 - 00:37:23
來，接著下面括號三，本罪的行為態樣。

00:37:24 - 00:37:26
這一條罪有第一項跟第二項

00:37:26 - 00:37:27
第一項是說呢

00:37:28 - 00:37:33
散佈、播送、販賣、公然陳列或以他法供人觀覽聽聞。

00:37:33 - 00:37:37
那第二項的話是製造這一些，就是他說第二項等於是一個預備行為。

00:37:38 - 00:37:42
那我要跟同學強調喔，不管是第一項的行為或第二項的意圖

00:37:43 - 00:37:47
解釋上都會要求說，行為人要公然為之。

00:37:49 - 00:37:51
因為你看喔，第一項的行為態樣當中，

00:37:52 - 00:37:54
散佈，這個固然是公然沒有錯。

00:37:55 - 00:37:57
陳列他也有寫公然沒有錯，

00:37:57 - 00:38:00
可是像播送、販賣、他法，

00:38:00 - 00:38:01
公然觀覽聽聞,

00:38:01 - 00:38:03
文意上來說有沒有公然的要件？

00:38:03 - 00:38:04
沒有，對不對？

00:38:04 - 00:38:05
沒有。

00:38:05 - 00:38:06
所以問題來了。

00:38:07 - 00:38:09
那如果有一天我遇到路博言，

00:38:09 - 00:38:11
不要再想他了，比如說我遇到伊谷好了。

00:38:11 - 00:38:13
我遇到伊谷之後啊，我說，伊谷啊，

00:38:14 - 00:38:18
我昨天啊，下載了一部人獸交的AV，

00:38:18 - 00:38:21
人幹豬哦，口味超重哦，要不要看？

00:38:21 - 00:38:24
一谷就露出很渴望的表情,說我超想看。

00:38:24 - 00:38:25
來來,我們一起欣賞。

00:38:25 - 00:38:28
然後我就跟一谷進到九樓的諮詢室,把門鎖起來,

00:38:29 - 00:38:32
我們兩個男人呢,在裡面欣賞人獸交的AV。

00:38:32 - 00:38:34
所以我算不算235？

00:38:34 - 00:38:36
不送猥褻物品,

00:38:36 - 00:38:38
或者是意圖使他人公然觀覽猥褻物品。

00:38:39 - 00:38:40
文意上好像算，對不對？

00:38:41 - 00:38:42
可是這傷害到誰了？

00:38:42 - 00:38:43
沒有嘛，對不對？

00:38:43 - 00:38:44
所以食物說的沒有錯啊,

00:38:44 - 00:38:49
這一條罪的行為態樣,全部都要具有公然的性質才算,

00:38:49 - 00:38:53
私下為之的,並不會侵害到法益,所以呢,不會論這一條罪。

00:38:54 - 00:38:55
好,這是235。

00:38:56 - 00:38:57
再來是237啦。

00:38:58 - 00:39:00
237這個條文叫做重婚罪。

00:39:01 - 00:39:03
這一條是這樣子，它有兩種態樣。

00:39:03 - 00:39:06
第一個是有配偶的人跟別人重婚。

00:39:07 - 00:39:10
就是已經結過婚了，還想結第二次、第三次，這是第一種。

00:39:11 - 00:39:15
第二種呢，是同時跟兩個人以上結婚。

00:39:16 - 00:39:18
也就是你們想像，在一場婚禮當中，

00:39:19 - 00:39:22
新郎牽著兩個新娘一起進場。

00:39:22 - 00:39:26
這是第二種，一人同時跟兩個人以上的人重婚，這是第二種。

00:39:28 - 00:39:30
那重婚罪的話是這樣子。

00:39:31 - 00:39:33
這一條罪，因為現在已經是登記婚了。

00:39:34 - 00:39:38
所以在登記婚的制度之下，這一條罪其實很難犯，

00:39:39 - 00:39:40
幾乎不可能。

00:39:40 - 00:39:41
真的啊，不可能啊。

00:39:41 - 00:39:44
你結過婚了，然後你去戶政機關說我要登記第二個老婆。

00:39:44 - 00:39:46
戶政機關人會把你趕走。

00:39:46 - 00:39:47
不可能，登記不進去。

00:39:48 - 00:39:52
所以這一條罪以現在來說，只有一種情況有可能犯，

00:39:52 - 00:39:53
就是跨國的重婚。

00:39:54 - 00:39:55
有啊，當然有可能啊，

00:39:55 - 00:39:56
跨國的重婚，比如說你想喔，

00:39:58 - 00:39:59
有個美國人，

00:40:00 - 00:40:02
他來臺灣當那個兒童美語的老師。

00:40:03 - 00:40:05
這個美國人在美國已經結過婚了。

00:40:05 - 00:40:11
可是他來臺灣之後啊，騙補習班的員工說他單身，然後他和臺灣人在臺灣登記結婚。

00:40:12 - 00:40:16
你想，這個美國人在美國結過婚，臺灣的戶政機關哪會知道？

00:40:17 - 00:40:20
所以他來臺灣跟臺灣人結婚的話，有沒有犯下重婚罪？

00:40:20 - 00:40:20
有。

00:40:21 - 00:40:24
現在的重婚，要犯大概只剩這種情況了，其他事情顯然不可能的。

00:40:28 - 00:40:33
好，然後其他，詐術結婚罪238這個我們總則講過，分則沒有什麼特別要說的。

00:40:33 - 00:40:37
接著，和誘略誘240到244的系列。

00:40:57 - 00:40:59
好，和誘跟略誘啊。

00:40:59 - 00:41:00
我們先聊一下。

00:41:00 - 00:41:01
解說一下通說的看法。

00:41:01 - 00:41:03
我這邊整理的其實有點細，那因為國考通常不會考那麼細。

00:41:05 - 00:41:09
這個240、241比較常考啦，會考在選擇題，一試的選擇題。

00:41:09 - 00:41:11
申論題比較還好，因為申論題來講的話，

00:41:13 - 00:41:15
比起他們其他的犯罪更重要啦，所以這個犯罪很少會出現在申論。

00:41:17 - 00:41:19
比較常是出現在選擇題當中，好，所以我們這邊講一個大概就好。

00:41:22 - 00:41:23
什麼叫和誘，什麼叫略誘？

00:41:24 - 00:41:26
它的區別點在於什麼呢？

00:41:27 - 00:41:30
有沒有經過被害人的同意？

00:41:30 - 00:41:31
意。

00:41:31 - 00:41:33
所以有經過被害人同意，那個叫做和誘。

00:41:34 - 00:41:36
沒有的話，那個叫做略誘，就這麼簡單啊。

00:41:38 - 00:41:40
所以如果比如說是這樣，

00:41:41 - 00:41:44
如果有一個16歲的高中女生，

00:41:44 - 00:41:46
她經常跟她爸媽吵架，

00:41:46 - 00:41:54
那我就跟這個高中女生說，你來跟我住，那你把你爸媽的LINE跟電話都封鎖，我一個月給你一萬塊的零用錢，怎麼樣？

00:41:54 - 00:41:55
來跟我住。

00:41:55 - 00:41:57
高中女生說好啊，沒有問題啊。

00:41:57 - 00:41:57
來跟我住。

00:41:57 - 00:41:59
這樣的話我犯的叫做和誘罪。

00:42:00 - 00:42:01
這個叫和誘。

00:42:01 - 00:42:05
但如果是我跟這個高中女生說，我用你的裸照喔，

00:42:05 - 00:42:07
你要不要考慮來跟我住？

00:42:07 - 00:42:09
你不來跟我住的話，我就流出你的裸照喔。

00:42:09 - 00:42:11
這個叫什麼？略誘。

00:42:11 - 00:42:12
因為這個是用脅迫的，

00:42:12 - 00:42:13
知道嗎？這個叫略誘。

00:42:13 - 00:42:18
所以和誘跟略誘，我們看的是有沒有經過被誘拐人的同意。

00:42:18 - 00:42:23
那，這邊有一個很沒有存在感的規定，叫241的第三項。

00:42:24 - 00:42:26
那個規定叫做準略誘。

00:42:27 - 00:42:29
241第三項，我們要特別注意一個準略誘的規定。

00:42:30 - 00:42:36
準略誘這一條說呢，和誘未滿16歲的人，以略誘論。

00:42:37 - 00:42:40
知道嗎？和誘未滿16歲的人，以略誘論。

00:42:42 - 00:42:46
也就是說,如果你是利用一個國中女生,

00:42:46 - 00:42:50
跟他說,你來跟我住啊,你把你爸媽的LINE跟電話都封鎖啊。

00:42:50 - 00:42:55
如果你是利用一個國中女生來跟自己同居的話,因為國中生一定沒有滿16歲,

00:42:55 - 00:42:56
所以這個時候叫做準略誘,

00:42:56 - 00:42:59
刑法241條的第三項,非常沒有存在感的一個條文。

00:43:02 - 00:43:04
好，那這些犯罪的行為主體沒有限制喔。

00:43:05 - 00:43:06
任何人都可以犯喔。

00:43:06 - 00:43:10
你們知道嗎？有些和誘罪或略誘罪，他是誰在犯？

00:43:11 - 00:43:12
父母的其中一方。

00:43:13 - 00:43:16
父母的其中一方，尤其在小孩還小的時候非常有可能。

00:43:17 - 00:43:19
比如說父母在吵著要離婚,

00:43:20 - 00:43:23
那女生可能覺得說小孩跟著爸爸長大會學壞,

00:43:23 - 00:43:25
所以女生就先下手為強把小孩帶過來,

00:43:26 - 00:43:27
有，非常的常見。

00:43:28 - 00:43:29
本罪的行為主體啊，沒有什麼限制。

00:43:30 - 00:43:36
好，那結果的話，這邊講說呢，使被誘人脫離家庭或其他的有監督權人。

00:43:38 - 00:43:41
這個我們簡單看過，因為課本整理的文章整理的比較細。

00:43:42 - 00:43:44
和誘罪或略誘罪都要怎麼樣呢？

00:43:44 - 00:43:48
要讓這個人脫離家庭或其他的有監督權人。

00:43:48 - 00:43:57
所以為什麼我們剛在舉例的時候，我會講說，除了邀這個女生來同居之外，我還叫這個女生把他的爸媽的LINE跟電話都封鎖。

00:43:57 - 00:43:58
就在講這個要件。

00:43:58 - 00:43:59
因為如果沒有封鎖，

00:44:00 - 00:44:01
如果還聯繫得到的話，

00:44:02 - 00:44:03
這個就未必能符合這條罪的結果了喔。

00:44:04 - 00:44:05
就未必能符合了喔。

00:44:05 - 00:44:06
所以來是這樣哈

00:44:06 - 00:44:07
要符合這個要件

00:44:08 - 00:44:12
也就是要讓父母的親權無法獲得完整的行使

00:44:12 - 00:44:13
這樣才能成立本罪

00:44:14 - 00:44:18
所以比如說啊,如果有一個大學生他交的高中生的女朋友

00:44:18 - 00:44:21
這兩個人他們去旅館開房休息

00:44:22 - 00:44:25
而女生騙家人說呢，我跟同學去逛街

00:44:26 - 00:44:27
男生有沒有犯240或241

00:44:28 - 00:44:28
沒有哈

00:44:28 - 00:44:32
因為這段時間呢，家長是聯絡得到人的啊

00:44:32 - 00:44:32
不算哈

00:44:32 - 00:44:35
還有同樣的，如果五專生

00:44:35 - 00:44:36
因為五專的話可能未滿18嘛

00:44:37 - 00:44:40
五專生跟男朋友在同居

00:44:41 - 00:44:44
但這個五專生騙家人說呢，我住在學校的宿舍

00:44:45 - 00:44:47
男生有沒有犯240或241

00:44:47 - 00:44:48
同樣沒有

00:44:48 - 00:44:49
知道嗎

00:44:49 - 00:44:49
同樣沒有哈

00:44:49 - 00:44:52
所以本罪的話呢,必須要被誘拐的人

00:44:53 - 00:44:58
完全，應該不能說完全了，應該說親權的行使被受到阻礙

00:44:58 - 00:45:00
這種情況呢，才可以論

00:45:00 - 00:45:02
240或241哦

00:45:03 - 00:45:03
好

00:45:04 - 00:45:05
那麼接下來哈

00:45:05 - 00:45:10
下面這個損害未成年人的利益，跟右邊的惡意私圖

00:45:11 - 00:45:11
這

00:45:11 - 00:45:14
兩個東西是近年來試圖

00:45:14 - 00:45:19
用來否定240241成立的

00:45:19 - 00:45:20
一個門檻

00:45:20 - 00:45:24
好，目前的食物呢，用這個東西來限縮240跟241的成立

00:45:24 - 00:45:25
我剛剛跟各位說了

00:45:27 - 00:45:27
會

00:45:27 - 00:45:29
犯240跟241蛤

00:45:29 - 00:45:30
除

00:45:30 - 00:45:34
是那種少女翹家跟男網友私奔

00:45:34 - 00:45:35
除了這一種之外

00:45:35 - 00:45:37
食物上其實還有一個大宗啦

00:45:38 - 00:45:38
就

00:45:38 - 00:45:40
是那種親權爭奪的情形

00:45:41 - 00:45:44
親權爭奪的情形啊，那個

00:45:44 - 00:45:44
像

00:45:44 - 00:45:45
我說的嘛

00:45:45 - 00:45:48
父母要離婚，父親要離婚

00:45:48 - 00:45:51
太太覺得小孩跟先生長大會學壞

00:45:51 - 00:45:56
那先生整天不務正業，又嫖又賭，又…這個怎麼樣？又繼續起犯罪

00:45:57 - 00:45:59
小孩跟著先生長大會長歪

00:45:59 - 00:46:00
是

00:46:00 - 00:46:01
所以呢，

00:46:01 - 00:46:03
太太就在離婚訴訟的進行中

00:46:03 - 00:46:03
把小孩啊,

00:46:04 - 00:46:05
帶回自己的家去住,

00:46:06 - 00:46:08
斷絕父親跟這個小孩的接觸。

00:46:09 - 00:46:09
這樣的情形,

00:46:10 - 00:46:12
這個太太論什麼罪？

00:46:13 - 00:46:14
那是不是有和誘跟略誘的問題？

00:46:15 - 00:46:15
對,

00:46:15 - 00:46:15
很像。

00:46:16 - 00:46:19
所以食物就怎麼去限縮這種犯罪呢？

00:46:20 - 00:46:21
因為食物也覺得說,

00:46:21 - 00:46:22
這種案例,

00:46:23 - 00:46:24
跟陌生人把小孩拐走,

00:46:25 - 00:46:26
很顯然是不同的。

00:46:26 - 00:46:28
這種案例當中,

00:46:28 - 00:46:29
父母的一方把小孩帶走,

00:46:30 - 00:46:31
對小孩不見得不好，

00:46:32 - 00:46:33
說不定更好也有可能。

00:46:34 - 00:46:35
所以呢，

00:46:35 - 00:46:36
他就透過這兩個要件。

00:46:36 - 00:46:37
第一個是，

00:46:37 - 00:46:41
和誘略誘的行為有沒有損害未成年人的利益？

00:46:41 - 00:46:42
還有再來呢？

00:46:42 - 00:46:45
要看這個行為人有沒有惡意的意圖。

00:46:46 - 00:46:53
用這兩個方式來限縮父母親的一方作為誘拐犯罪的行為主體的時候，

00:46:53 - 00:46:55
藉此來限縮犯罪的成立。

00:46:55 - 00:46:56
瞭解嗎？

00:46:56 - 00:46:57
這個是目前食物的做法。

00:46:58 - 00:46:58
所以啊,

00:46:58 - 00:47:03
夫妻一方因為爭奪小孩的親權而把小孩強行帶走的情形,

00:47:04 - 00:47:04
照實務見解,

00:47:05 - 00:47:05
會不會成立個罪？

00:47:06 - 00:47:06
不會。

00:47:07 - 00:47:08
就用這兩個要件去排除。

00:47:09 - 00:47:11
客觀上無損於子女的利益，

00:47:12 - 00:47:14
主觀上也沒有惡意私圖。

00:47:15 - 00:47:17
食物用這個東西呢,來限縮犯罪的成立。

00:47:17 - 00:47:19
當然學說會有一些不同的意見啦,

00:47:19 - 00:47:21
會認為說這個東西可能太模糊,

00:47:21 - 00:47:22
欠缺法律安定性。

00:47:23 - 00:47:25
學說上會有一些反對的意見沒有錯。

00:47:26 - 00:47:27
但是目前的食物呢,

00:47:27 - 00:47:31
卻使用這個方式來限縮240、241的成立。

00:47:32 - 00:47:33
那我跟各位強調喔,

00:47:34 - 00:47:37
這個客觀上損害未成年人的利益,

00:47:38 - 00:47:40
還有主觀上的惡意私圖,

00:47:41 - 00:47:48
這兩個東西只能用在以父母親的一方為行為主體的誘拐犯罪。

00:47:49 - 00:47:49
知道嗎?

00:47:50 - 00:47:55
僅限於以父母親的一方作為行為主體的誘拐犯罪,

00:47:55 - 00:47:57
才可以用這個東西去否定喔。

00:47:58 - 00:47:59
如果行為主體不

00:48:00 - 00:48:01
是父母親的其中一方。

00:48:02 - 00:48:03
那犯罪還是成立喔。

00:48:04 - 00:48:07
比如說很多年前有一部電影叫做小偷家族，我不知道同學有沒有看過。

00:48:08 - 00:48:09
我還蠻喜歡那部片的。

00:48:09 - 00:48:11
它一開始先是小說。

00:48:11 - 00:48:13
後來有翻拍成電影《小偷家族》，

00:48:13 - 00:48:15
那部很好看，

00:48:15 - 00:48:15
你們可以去看。

00:48:15 - 00:48:20
《小偷家族》這一部我記得在Netflix上面被歸類為犯罪片。

00:48:20 - 00:48:21
為什麼呢？

00:48:22 - 00:48:23
因為他們犯了略誘罪跟竊盜罪,

00:48:23 - 00:48:25
他們每天都在偷東西，他們每天都在犯竊盜罪,

00:48:26 - 00:48:27
所以被歸類在犯罪片，

00:48:27 - 00:48:29
可能跟你想像的犯罪片不太一樣。

00:48:29 - 00:48:30
那部片很好看的。

00:48:31 - 00:48:32
那部片的主軸，

00:48:33 - 00:48:34
大概就是說，

00:48:35 - 00:48:39
這個，他們一家人啊，有點像是偷小孩啦，

00:48:40 - 00:48:43
就是有兩個小孩，他們跟原生家庭的關係不好，

00:48:43 - 00:48:45
那後來加入了這個小偷家族之後，

00:48:46 - 00:48:50
反而跟這個小偷家族的父親、奶奶等人呢,有了不錯的情感,

00:48:50 - 00:48:52
大概是描述這樣的劇情。

00:48:52 - 00:48:57
這種小偷家族的劇情,依照實務見解,還是會成立犯罪喔。

00:48:58 - 00:49:00
因為實務的想法我們也可以理解啦。

00:49:00 - 00:49:04
假設這兩個要件,我們沒有限縮適用範圍,

00:49:04 - 00:49:06
任何人為行為主體都可以適用的話,

00:49:07 - 00:49:08
那真的會天下大亂。

00:49:08 - 00:49:12
你覺得鄰居的小孩帶得亂七八糟,你就把鄰居的小孩搶來養,

00:49:12 - 00:49:14
然後你跟鄰居說你憑什麼養小孩,我小孩養得比你好,

00:49:14 - 00:49:16
你的小孩在我這邊比較幸福。

00:49:16 - 00:49:18
這可能會衝擊社會秩序太強烈,

00:49:18 - 00:49:18
知道嗎?

00:49:18 - 00:49:22
所以實務見解這邊呢,會把這兩個要件放在哪裡?

00:49:23 - 00:49:24
再講一次,

00:49:24 - 00:49:31
只有在父母親的一方作為行為主體的時候,才可以用這個東西去做限縮,

00:49:31 - 00:49:32
瞭解齁。

00:50:03 - 00:50:06
好，所以關於66的犯罪我們大概就放在，我們大概就講到這邊。

00:50:07 - 00:50:13
那接下來的話，後面有一些減輕的規定，比如說移送被告人出國，或者是有一些這種後刑犯的規定。

00:50:14 - 00:50:15
收受贓歷史之隱蔽。

00:50:16 - 00:50:18
還有像減刑的特例等等。

00:50:18 - 00:50:22
這些規定呢,我們就不去細說,因為這個在考試上重要性並不是那麼的高。

00:50:23 - 00:50:31
其實我有時候在那個電視上看到一些這種,比如說少女蹺家跟男網友走掉的這種新聞。

00:50:31 - 00:50:33
我經常會有一種感覺。

00:50:33 - 00:50:40
就是很多這種新聞看出來的時候啊,下面網友的回應,都說這個少女妳怎麼可以這樣,妳的父母很擔心妳,妳知道嗎?

00:50:41 - 00:50:42
哇,我不喜歡這種言論。

00:50:42 - 00:50:43
我這種言論很噁心。

00:50:44 - 00:50:50
因為我會覺得說，在這種少女翹家案例，我反而會覺得做父母的應該檢討吧。

00:50:51 - 00:50:56
為什麼做父母的人會把家搞成這樣，會讓小孩覺得待在這個家那麼痛苦。

00:50:56 - 00:50:58
我覺得做父母的應該要檢討才對啊。

00:50:58 - 00:51:00
而不是去檢討那個小孩。

00:51:00 - 00:51:03
我覺得在這種案例當中，小孩反而是最無辜的。

00:51:03 - 00:51:07
這種會讓小孩想翹家的家庭，不外乎兩個極端嘛。

00:51:08 - 00:51:11
要麼可能是家庭過度的管控，讓小孩覺得快要窒息了。

00:51:11 - 00:51:16
又或者另外一個極端，可能家庭過度的冷漠，讓小孩覺得這個家沒有歸屬感。

00:51:16 - 00:51:19
不管是哪一種，我覺得父母都要有檢討的成分啊。

00:51:20 - 00:51:22
可是我覺得很多人那種思維，就好像

00:51:23 - 00:51:24
我不知道為什麼啦。

00:51:24 - 00:51:26
有些人就是換了位置就換了腦袋。

00:51:27 - 00:51:29
他們小時候難道跟父母的關係都那麼好嗎？

00:51:30 - 00:51:34
那為什麼長大之後看到這種案例，反而不覺得小孩有問題？

00:51:34 - 00:51:37
反而不覺得父母有問題，反而都把責任推到小孩身上，說這個小孩你怎麼這麼怎麼樣。

00:51:38 - 00:51:40
我記得有一次我看到一則新聞，就是

00:51:40 - 00:51:41
不是新聞啦，就是

00:51:41 - 00:51:44
地區社團當中，有國中少女鬧自殺。

00:51:45 - 00:51:48
消防車，消防隊來，在大樓下面鋪氣墊。

00:51:49 - 00:51:54
地區性社團上面，哇，一堆人在檢討那個少女，說你這樣讓父母擔心很不好什麼的。

00:51:55 - 00:51:58
我看了就想說，應該不是少女的問題吧。

00:51:59 - 00:52:00
我覺得應該是父母的問題。

00:52:00 - 00:52:00
比較大吧。

00:52:01 - 00:52:04
對啊，就是一個少女在家裡會跟父母吵架，搞到想自殺。

00:52:05 - 00:52:05
我怎麼想？

00:52:06 - 00:52:07
當然事情我可能不知道，但至少依照我的直覺判斷，我會覺得說，那應該是父母的問題吧。

00:52:11 - 00:52:12
父母逼的吧，應該不是少女的問題吧。

00:52:14 - 00:52:20
所以我覺得很多人很奇怪，為什麼在親子關係有紛爭的時候，都會覺得是小孩的問題呢？

00:52:20 - 00:52:22
我真的覺得父母的問題應該比較嚴重。

00:52:24 - 00:52:27
好了,所以這個和誘的犯罪,我們就看到這。

00:52:28 - 00:52:34
接著下面,褻瀆四點,侵害墳墓屍體罪,246到250的這一些。

00:52:34 - 00:52:37
246,妨害四點罪。

00:52:37 - 00:52:39
這一條我們大概看過去。

00:52:39 - 00:52:45
他說對於壇廟、寺觀、教堂墳墓或公眾紀唸的處所,公然侮辱。

00:52:45 - 00:52:50
各位看清楚喔，這一條的課題不見得都具有宗教的性質喔。

00:52:50 - 00:52:53
比如說後面的公眾紀念處所。

00:52:54 - 00:52:56
那個紀念不見得具有宗教的性質喔。

00:52:57 - 00:53:02
比如說在金門的圓環，我們很常看到什麼八二三砲戰勝利的紀念碑。

00:53:02 - 00:53:05
那個東西也是喔，它跟宗教沒有關係，但那個東西也是喔。

00:53:06 - 00:53:06
好。

00:53:07 - 00:53:11
然後第二項，妨害喪葬禮拜說教。

00:53:11 - 00:53:12
這些東西一同。

00:53:13 - 00:53:16
第二項是一個非常非常寬鬆的犯罪。

00:53:17 - 00:53:18
他講妨害。

00:53:19 - 00:53:20
他講的不是強暴脅迫喔。

00:53:21 - 00:53:22
他只有講妨害喔。

00:53:22 - 00:53:29
所以一切讓這些宗教活動難以進行或阻礙其進行的行為，全部都算。

00:53:30 - 00:53:32
以前我看過一個照片，大概兩三年前吧。

00:53:32 - 00:53:34
大甲媽祖遶境的時候，

00:53:35 - 00:53:38
有基督教會在那邊舉牌，信耶穌得永生。

00:53:39 - 00:53:40
你說是不是很討厭？

00:53:40 - 00:53:43
人家在這邊拜媽祖，在那邊舉牌，信耶穌得永生。

00:53:44 - 00:53:45
就是246第二項。

00:53:46 - 00:53:46
對，就是246第二項。

00:53:47 - 00:53:49
你說他又沒有暴力，又沒有什麼的。

00:53:49 - 00:53:50
沒有啊，這條寫妨礙啊。

00:53:51 - 00:53:52
對啊，這條寫妨礙啊，這樣怎麼辦啊？

00:53:53 - 00:53:54
或者反過來也是，基督教會在做禮拜。

00:53:56 - 00:54:00
隔壁的媽祖廟搬了一堆媽祖神像進來說，你

00:54:00 - 00:54:03
他們媽祖廟要擴建，請求教會提供經濟上的支援。

00:54:04 - 00:54:06
人家在做禮拜，你抱一尊媽祖神像進去。

00:54:06 - 00:54:09
這也是246第二項，知道吧，非常的寬鬆。

00:54:11 - 00:54:12
好。

00:54:12 - 00:54:15
再來是247，侮辱屍體罪，侮辱屍體罪。

00:54:16 - 00:54:21
這一條的第一項,你看哦,損壞遺棄,侮辱或盜取屍體,這第一項。

00:54:22 - 00:54:28
第二項的話呢,遺骨、遺髮、練物、火葬的遺灰,這個是第二項,所以屍體

00:54:30 - 00:54:30
本身是第一項。

00:54:31 - 00:54:35
這個埋葬火葬之後的話,那個是第二項,這個看過印象就好了。

00:54:37 - 00:54:40
再來,發掘墳墓,今年醫師有考,發掘墳墓。

00:54:40 - 00:54:43
這一條罪早期很多食物見解。

00:54:43 - 00:54:45
以前的人愛挖人家的墳墓,對啊,不然屍體哪來的。

00:54:46 - 00:54:49
我常跟你們說,不要覺得以前的人比較良善。

00:54:49 - 00:54:53
沒有啦,以前的人反而比較壞,以前的人反而喜歡做一些莫名其妙的事。

00:54:53 - 00:54:54
挖墳墓就是。

00:54:54 - 00:54:55
那我們看幾個食物見解喔。

00:54:55 - 00:55:00
第一個來，發掘墳墓，這個發掘它本身就帶有毀損的性質。

00:55:00 - 00:55:02
所以毀損罪呢，不需要另外去論。

00:55:05 - 00:55:06
好，那本罪什麼時候既遂。

00:55:07 - 00:55:13
我們是比說，本罪以見到棺木、骨骸或屍體作為他的既遂。

00:55:14 - 00:55:18
所以挖下去發現那個棺木已經遷葬的只剩墓碑了。

00:55:18 - 00:55:22
那就是本罪的未遂，以見到棺木、骨骸或屍體作為本罪的既遂。

00:55:22 - 00:55:23
好。

00:55:23 - 00:55:27
那這個墳墓啊，不管有沒有後代子孫祭祀，通通都算哦。

00:55:27 - 00:55:32
所以荒郊野外的無主墓，都長草了，後面沒有人祭祀了，依然算。

00:55:35 - 00:55:35
好。

00:55:35 - 00:55:38
當然啦，發掘墳墓有些時候可能是正當目的。

00:55:38 - 00:55:41
為了考古，為了遷葬，這種情況就不成立本罪。

00:55:42 - 00:55:43
好，那食物見解有說。

00:55:43 - 00:55:47
因為這一條罪他保護的是墳墓的本身。

00:55:47 - 00:55:50
所以跟行為人是不是地主，沒有關係喔。

00:55:51 - 00:55:54
比如說這一塊地你是地主，但上面有別人的墳墓。

00:55:54 - 00:55:57
你就算是地主，你也無權去挖人家的墳墓。

00:55:57 - 00:55:59
因為那個墳墓不是你的，食物也是這樣說的。

00:56:00 - 00:56:01
好，所以這個是幾個是無盡期。

00:56:01 - 00:56:03
今年一是有考到。

00:56:03 - 00:56:04
那今年一式還考了一個題目,

00:56:04 - 00:56:05
同學看到傻眼,

00:56:05 - 00:56:06
那個選項說,

00:56:06 - 00:56:10
那如果這個墳墓挖開來之後發現是一個夫妻合葬的墳墓,

00:56:11 - 00:56:12
那這樣是一罪還兩罪？

00:56:13 - 00:56:13
想不到吧，

00:56:13 - 00:56:14
連這種東西都能考，

00:56:15 - 00:56:16
夫妻合葬的墳墓。

00:56:16 - 00:56:18
今年國光不是在考那個什麼？

00:56:18 - 00:56:20
月球公約還是什麼的。

00:56:21 - 00:56:22
那這兩個結合在一起，

00:56:22 - 00:56:25
墳墓挖開發現是外星人夫妻合葬的墳墓，

00:56:25 - 00:56:26
有沒有可能這樣考？

00:56:26 - 00:56:29
對啊，如果發掘是這個夫妻合葬的墳墓，

00:56:29 - 00:56:30
這個是一罪還兩罪？

00:56:31 - 00:56:31
我跟你們說啦，

00:56:31 - 00:56:32
一罪啦，

00:56:32 - 00:56:32
為什麼？

00:56:33 - 00:56:34
我前面講過一個基本的原則。

00:56:35 - 00:56:37
這種國家社會法益的犯罪,

00:56:37 - 00:56:38
我們原則上要不要考慮被害人的人數？

00:56:39 - 00:56:40
當然不考慮啊,

00:56:40 - 00:56:40
對不對？

00:56:40 - 00:56:40
不考慮嘛。

00:56:41 - 00:56:44
所以如果挖開來是夫妻合葬的墳墓,

00:56:44 - 00:56:45
甚至挖開來,

00:56:45 - 00:56:47
是那種什麼萬人塚那一種,

00:56:47 - 00:56:48
幾個罪?

00:56:48 - 00:56:49
一個罪喔,

00:56:49 - 00:56:49
知道嗎？

00:56:49 - 00:56:50
一個罪，

00:56:50 - 00:56:51
因為它保護的是國家，

00:56:51 - 00:56:53
它保護的是這種社會法益。

00:56:54 - 00:56:54
好。

00:56:54 - 00:56:55
後面還有結合犯。

00:56:56 - 00:56:57
這個就法條啦,

00:56:57 - 00:56:58
一試可能會考,

00:56:58 - 00:56:59
二試應該不會啦。

00:57:40 - 00:57:42
如果今年二試考這種東西,

00:57:43 - 00:57:43
應該不會吧。

00:57:44 - 00:57:45
如果考的話,

00:57:45 - 00:57:45
我就是豬啦。

00:57:46 - 00:57:46
對啊,

00:57:46 - 00:57:47
是,

00:57:47 - 00:57:48
不會吧,

00:57:48 - 00:57:49
考這種不重要的東西。

00:57:50 - 00:57:50
好,

00:57:50 - 00:57:52
250是直系親屬的加重,

00:57:52 - 00:57:53
這個我就不多說了。

00:57:54 - 00:57:54
OK,

00:57:54 - 00:57:57
所以墳墓的犯罪我們就看到這邊。

00:57:57 - 00:57:58
賭博,

00:57:58 - 00:57:59
賭博需要一些時間,

00:57:59 - 00:57:59
好,

00:57:59 - 00:58:00
我們現在這裡中場休息一下,

00:58:00 - 00:58:00
可能會去偷會去搶之類的吼

00:58:01 - 00:58:04
或者有人說賭博罪它是避免個人財產的危險,因為賭博很容易輸,各種不同的說法,但這些說法都會有它的疑慮存在

00:58:04 - 00:58:13
所以賭博罪啊,他也是一個保護法益非常有疑慮的犯罪

00:58:13 - 00:58:17
那接下來229頁呢,什麼叫做賭博行為吼

00:58:19 - 00:58:25
我們講喔,賭博的定義是說,我們用不確定的事實來決定財務的歸屬

00:58:25 - 00:58:33
所以要論賭博啊,前提一定是這件事情,它是一個不確定的事實

00:58:33 - 00:58:39
我們用不確定的事實呢,來決定財務的歸屬,這個叫做賭博的行為

00:58:39 - 00:58:41
以不確定的事實呢,來決定財務的歸屬

00:58:42 - 00:58:44
所以如果它不是純粹的偶然,

00:58:44 - 00:58:47
如果這件事情是取決於技術，

00:58:47 - 00:58:50
而不是取決於偶然的話，

00:58:50 - 00:58:52
我們用這個東西來賭，

00:58:52 - 00:58:53
這就不是賭博了

00:58:54 - 00:58:56
所以我記得書上有一個例子非常的好

00:58:56 - 00:58:58
這個例子是這樣，你們設想一個畫面

00:58:59 - 00:59:01
在公園的籃球場

00:59:01 - 00:59:04
有兩個男生在比賽投籃

00:59:05 - 00:59:07
這兩個男生一高一矮

00:59:07 - 00:59:08
這兩個人說我們來賭

00:59:09 - 00:59:11
看誰投進的多，看誰投進的三分球多

00:59:12 - 00:59:16
投進的少的，要給多的500塊，這兩個人在賭

00:59:18 - 00:59:19
這樣沒有算賭博

00:59:20 - 00:59:24
沒有，為什麼？因為誰投進的多，那個是技術，那個不是純粹的運氣，知道嗎

00:59:24 - 00:59:26
這個時候不算賭博

00:59:26 - 00:59:27
好

00:59:27 - 00:59:29
那接著場邊來的兩個女生

00:59:30 - 00:59:32
這兩個女生一個是長髮女,一個是短髮女

00:59:33 - 00:59:36
長髮女就跟短髮女說,我覺得高個兒應該會贏

00:59:37 - 00:59:38
短髮女說沒有誰說的

00:59:38 - 00:59:40
那個矮個看起來技術比較好

00:59:40 - 00:59:42
長髮女就跟短髮女說好，那不然我們來賭

00:59:43 - 00:59:44
賭輸的要給贏的500塊

00:59:45 - 00:59:47
這兩個女生在旁邊賭

00:59:47 - 00:59:48
算不算是

00:59:49 - 00:59:50
算不算賭博

00:59:51 - 00:59:55
算，為什麼？因為高個跟矮個誰投進的多，他們不能控制，知道嗎

00:59:55 - 00:59:56
所以這是一個非常好的例子

00:59:56 - 00:59:57
我課本上有舉

00:59:58 - 01:00:00
那接著的話呢,詐領

01:00:00 - 01:00:00
詐賭不是賭博哦,我們記得哦

01:00:02 - 01:00:07
賭博的前提是這個事情無法確定,它是一個單純的機率,單純偶然,所以如果是這種詐賭的情形

01:00:10 - 01:00:14
因為詐賭的情形,那個勝負早就已經決定了

01:00:14 - 01:00:19
所以我們說,詐賭不是賭博,詐賭呢,他就是詐欺,他不是賭博

01:00:21 - 01:00:27
好，那賭博罪啊，它原則上應該是要有多數的行為人參與，所以它的性質呢，它是一種對向犯

01:00:27 - 01:00:29
好，接著行為情狀

01:00:29 - 01:00:36
實體場所的部分呢，我們翻過來230頁，公共場所或公眾得出入的場所

01:00:36 - 01:00:41
所以賭博罪有這個限制，公共場所或公眾得出入的場所

01:00:41 - 01:00:45
也就是過年的時候你們關起門來在家裡打麻將

01:00:45 - 01:00:47
打麻將的時候有賭錢

01:00:48 - 01:00:50
會成立本罪啊,不會

01:00:50 - 01:00:54
為什麼他條文要講公共場所或公眾得出入的場所

01:00:54 - 01:01:00
因為立法者的想法是,你賭博的場所如果是在一個公開的地方的話

01:01:00 - 01:01:02
別人看的也會想賭

01:01:02 - 01:01:04
這樣子的話可能會敗壞社會風氣

01:01:04 - 01:01:05
立法者的想法是這樣子

01:01:05 - 01:01:09
所以反過來說,如果你賭博的場所是在一個私密空間的話

01:01:10 - 01:01:13
參與者以外的其他人看不到,對社會風氣的影響是有限的

01:01:14 - 01:01:16
所以就沒辦法去論賭博罪

01:01:16 - 01:01:17
立法者的想法是這樣子

01:01:17 - 01:01:20
好，那至於網路賭博，括號二這邊

01:01:22 - 01:01:25
賭博網站的話有算嗎

01:01:25 - 01:01:28
過去食物有一些不同的意見

01:01:28 - 01:01:29
但那個都是歷史的

01:01:29 - 01:01:30
我就不再細講了

01:01:30 - 01:01:33
因為這個修法到現在也快四年了啦

01:01:33 - 01:01:35
所以我就不再細講它過去的正反意見角力

01:01:35 - 01:01:37
我們就來看現在的條文

01:01:37 - 01:01:39
現在的條文呢

01:01:39 - 01:01:46
第二項說，以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類的方法賭博財物者

01:01:48 - 01:01:50
所以啊，現在的第二項

01:01:50 - 01:01:56
已經直接規定說呢，網路賭博會成立本罪

01:01:56 - 01:01:58
已經賦予了這個名文的威力了

01:01:58 - 01:02:00
以前沒有第二項

01:02:00 - 01:02:00
因為26條第二項這個條文是在2022年的年初才增訂的。

01:02:05 - 01:02:06
所以在此之前的話呢，

01:02:06 - 01:02:09
確實大家會討論說那網路賭博算不算，

01:02:09 - 01:02:11
過去有一些正反意見，

01:02:11 - 01:02:13
現在的話這個條文增訂了，

01:02:13 - 01:02:17
所以增訂之後網路賭博正式有了法院上的處罰依據了，

01:02:17 - 01:02:19
現在的狀態是這樣子。

01:02:21 - 01:02:23
只是第二項有點矯枉過正，我必須要說。

01:02:24 - 01:02:25
為什麼呢？

01:02:26 - 01:02:29
你看第一項他有一個賭博行為公共性的要求，對不對？

01:02:29 - 01:02:32
第二項有沒有？看清楚第二項沒有。

01:02:33 - 01:02:35
你只要用這些科技方法就算。

01:02:35 - 01:02:39
他沒有任何賭博行為公開性的要件。

01:02:39 - 01:02:43
所以如此一來可能會形成的問題是。

01:02:43 - 01:02:44
我舉個例子喔。

01:02:45 - 01:02:45
我剛剛說啊。

01:02:47 - 01:02:54
過年的時候一群親戚關在透天厝裡面打麻將賭錢，這群人會不會對人對用？

01:02:54 - 01:02:55
不會，為什麼？

01:02:55 - 01:02:55
私密場所，對不對？

01:02:56 - 01:03:02
來，那如果同樣的一群人在一個同樣的地方。

01:03:02 - 01:03:05
他們原本想打麻將來賭錢，

01:03:05 - 01:03:08
結果麻將打出來之後啊，糟糕，

01:03:08 - 01:03:10
麻將被老鼠啃得亂七八糟，

01:03:10 - 01:03:12
根本沒辦法打了。

01:03:12 - 01:03:20
但他們又手癢又想賭博啊，儲蓄去哪裡買麻將，於是他們想說好，那我們來下載那個什麼，什麼娛樂城什麼的，就是那種線上麻將遊戲。

01:03:21 - 01:03:24
就下載那個遊戲，線上麻將遊戲。

01:03:24 - 01:03:27
應該有這種私密包廂對戰吧，應該有類似的功能吧，應該有。

01:03:27 - 01:03:30
麻將我不會打啦，我只會打拉密。

01:03:30 - 01:03:32
你們知道拉密吧，以色列麻將，那個很好玩欸。

01:03:32 - 01:03:33
我喜歡玩拉密。

01:03:33 - 01:03:33
對啊，就。

01:03:33 - 01:03:37
如果他們不是在打，好了，就他們在打。

01:03:37 - 01:03:40
原本要打實體的麻將，結果沒辦法。

01:03:40 - 01:03:43
麻將被老鼠咬壞了嘛，所以他們就下載那個什麼。

01:03:43 - 01:03:44
線上麻將超多。

01:03:44 - 01:03:48
我記得之前好像還有那個什麼諸葛亮作為主角的，有沒有，好像有，對不對？

01:03:48 - 01:03:51
對啊，他們就下載那種比較有趣的麻將遊戲。

01:03:51 - 01:03:55
然後他們一樣喔，四個人坐在桌子前面喔。

01:03:55 - 01:03:57
只是他們沒有實體麻將嘛。

01:03:57 - 01:03:59
四個人各拿一隻手機。

01:03:59 - 01:04:00
桌上壓錢。

01:04:00 - 01:04:00
麻將籌碼

01:04:00 - 01:04:01
旁邊放現金

01:04:01 - 01:04:03
他們也用這個方式在賭博，而且有賭錢

01:04:05 - 01:04:06
他們會不會成立本罪

01:04:07 - 01:04:08
二六八條項

01:04:09 - 01:04:11
會耶，照我來說會耶

01:04:11 - 01:04:12
所以是不是很奇怪

01:04:13 - 01:04:16
同樣四個人在同一個地方打實體麻將，就算要賭錢，沒事

01:04:17 - 01:04:19
可是他們改打線上私密麻將

01:04:19 - 01:04:20
有事喔

01:04:20 - 01:04:21
所以我就說

01:04:21 - 01:04:27
這個條文增訂之後，它固然讓網路賭博取得法源上的依據，處罰上的依據沒有錯

01:04:28 - 01:04:32
可是這樣的立法,其實會有一個疑慮

01:04:32 - 01:04:34
就是什麼呢,處罰過廣

01:04:34 - 01:04:35
會有一個處罰過廣的疑慮

01:04:36 - 01:04:42
因為它可能會造成這種線上的私下賭博,也被抓來論罪,會有這樣的疑慮

01:04:44 - 01:04:47
好,那麼接著有一個主決法是有是第三項的規定

01:04:47 - 01:04:54
他說前二項以工人暫時娛樂之途為之，為暫時娛樂之途為賭者，不在此限

01:04:54 - 01:04:55
所以

01:04:55 - 01:04:57
那個什麼，那個

01:04:57 - 01:04:59
夾娃娃機的設置者

01:04:59 - 01:05:00
不會成立

01:05:00 - 01:05:00
的罪

01:05:00 - 01:05:04
因為夾娃娃機他都有一個保夾的數字

01:05:04 - 01:05:09
當然不會有人，應該不會有人為了要取得那個東西去投到保夾的數字吧，應該不會吧

01:05:09 - 01:05:10
因為那個顯然不划算嘛

01:05:11 - 01:05:12
但反正他有一個保夾的設定

01:05:12 - 01:05:15
可以確保說呢,不會沉迷在那邊

01:05:15 - 01:05:18
因為他至少有一個可以知道說你到多少會夾得到嘛

01:05:18 - 01:05:20
所以這樣子的話呢,就不會成立本罪了

01:05:22 - 01:05:25
好,那多數賭博的話,食物認為說論繼續犯

01:05:26 - 01:05:26
好

01:05:26 - 01:05:27
再來第二個，我們再往下看，二六八

01:05:29 - 01:05:31
供給賭博場所

01:05:33 - 01:05:35
二六八條這邊說呢

01:05:35 - 01:05:37
意圖營利做兩件事

01:05:37 - 01:05:39
供給賭博場所

01:05:39 - 01:05:42
或者是聚眾賭博，聚眾賭博

01:05:43 - 01:05:44
這個呢，是我們這邊講

01:05:45 - 01:05:47
意圖營利，供給場所或聚眾賭博

01:05:48 - 01:05:49
這個會成立本罪

01:05:49 - 01:05:50
二六八

01:05:50 - 01:05:51
請各位注意一下

01:05:51 - 01:05:53
二六八的場所

01:05:53 - 01:05:55
從來不以實體場所為限

01:05:57 - 01:05:59
二六六以前會有爭議，說網

01:06:00 - 01:06:00
賭博可以成立犯罪，那是因為266他原本的場所寫的是公共場所或公眾得出入的場所。

01:06:10 - 01:06:13
尤其是講出入，出入一定是實體的場所嗎？

01:06:14 - 01:06:17
所以在以前的話，網路世界有沒有算，那個會有爭議。

01:06:19 - 01:06:22
可是268呢，他只有寫場所。

01:06:22 - 01:06:24
他只有寫場所兩個字喔。

01:06:24 - 01:06:29
所以268條的場所，有沒有包括網際網路。

01:06:30 - 01:06:32
有，一定有包括，這個沒有問題，知道嗎？

01:06:33 - 01:06:36
268場所一定有包括網際網路，這個是沒有問題的。

01:06:37 - 01:06:39
好，269發行彩票，這個不重要。

01:06:39 - 01:06:41
270包庇賭博。

01:06:43 - 01:06:45
這一條的包庇，一樣兩件事。

01:06:46 - 01:06:48
第一，他的包庇限於什麼呢？

01:06:48 - 01:06:52
由取締賭博職務的公務員，那就警察嘛，一樣。

01:06:53 - 01:06:56
還有這個包庇呢，要怎麼樣，積極的援助。

01:06:57 - 01:06:58
消極的不取締，這不算哦。

01:06:59 - 01:07:01
那以前食物發生過的問題。

01:07:01 - 01:07:07
那個警察洩漏臨檢的勤務時間表給賭場業者，這是積極還是消極？

01:07:10 - 01:07:11
這是積極喔。

01:07:11 - 01:07:13
知道嗎？因為這樣可以讓他們規避臨檢嘛。

01:07:13 - 01:07:14
所以這個是積極喔。

01:07:14 - 01:07:15
好，這個。

01:07:17 - 01:07:18
下條風俗，我們看到這邊。

01:07:19 - 01:07:20
接下來，我們接到個人法益。

01:07:21 - 01:07:24
善良風俗的那些犯罪，申論題不太會考。

01:07:25 - 01:07:26
申論題不太會考。

01:07:26 - 01:07:31
所以那些犯罪的話，我們大概看過事物見解有一些印象。

01:07:31 - 01:07:31
選擇題容易會考。

01:07:31 - 01:07:33
這個意識很容易會考這種東西。

01:07:33 - 01:07:37
所以那個東西的話,我們不用投入太多的時間去唸它。

01:07:37 - 01:07:40
像有些含受的同學是考一般的私山或吊山的。

01:07:40 - 01:07:42
私山吊山的話,我會覺得啦。

01:07:42 - 01:07:46
申論題來說，比他們重要的犯罪多太多了。

01:07:46 - 01:07:52
所以剛剛我講那些犯罪，你們就是看過有一些印象，至少知道那個是什麼東西就好了，不用研究得太深入。

01:07:53 - 01:07:56
好，接下來我們來看生命法益的犯罪。

01:07:58 - 01:07:59
殺人罪好。

01:08:00 - 01:08:01
說真的啦，殺人罪考試並不常出。

01:08:03 - 01:08:04
真的。

01:08:04 - 01:08:07
考試考殺人罪，通常都在考總則。

01:08:07 - 01:08:09
殺人罪自己的考點。

01:08:10 - 01:08:11
沒有那麼常出。

01:08:11 - 01:08:12
但還是要講，因為他這種東西，就幾年出一次，幾年出一次這樣。

01:08:15 - 01:08:17
它不會像有些議題那麼容易考。

01:08:18 - 01:08:20
所以當然就我們正規課嘛，所以還是要上。

01:08:21 - 01:08:25
好，我們來看到這個殺人罪這邊。

01:08:25 - 01:08:29
我們在學殺人罪的時候，首先要先建立起一個體系的概念。

01:08:30 - 01:08:33
殺人罪當中兩大基本規定。

01:08:33 - 01:08:37
第一個是271的故意殺人罪，這個是故意的形態。

01:08:38 - 01:08:43
再來第二個是276的過失致死罪，過失的形態。

01:08:44 - 01:08:52
所以殺人罪兩大支柱，故意形態的故意殺人罪271，再來是過失形態的276，過失致死罪。

01:08:52 - 01:08:54
那你稍微看一下喔。

01:08:54 - 01:09:00
我們可以看到這個235頁，我們可以看到這邊。

01:09:00 - 01:09:00
殺人罪的體系。

01:09:00 - 01:09:00
所以我們講。

01:09:00 - 01:09:02
基本形態是這一些。

01:09:03 - 01:09:03
那麼。

01:09:04 - 01:09:05
他有一些加重跟減輕的規定。

01:09:06 - 01:09:09
加重的話是殺直系血親尊親屬272。

01:09:10 - 01:09:15
減輕的話，像273的義憤殺人，274的生母殺嬰。

01:09:16 - 01:09:18
還有來275，我們小心。

01:09:19 - 01:09:21
275這個規定其實你要拆成兩個部分。

01:09:22 - 01:09:27
275的第一項，受囑託得承諾殺人罪。

01:09:28 - 01:09:30
那個確實是殺人罪的減輕規定。

01:09:30 - 01:09:30
沒有錯。

01:09:31 - 01:09:34
別人想死，你送他一程，275條第一項。

01:09:34 - 01:09:36
那個確實是一個減輕的規定，沒有錯。

01:09:36 - 01:09:39
那275條的第二項呢？

01:09:40 - 01:09:40
275條的第二項。

01:09:42 - 01:09:45
他是教唆幫助自殺罪。

01:09:46 - 01:09:49
275條第二項，一般說那個不是殺人罪的減輕喔。

01:09:49 - 01:09:51
275條第二項這個叫獨立規定喔。

01:09:51 - 01:09:53
因為275條第二項的行為人。

01:09:54 - 01:09:55
根本沒有把人殺掉。

01:09:56 - 01:09:59
275第二項是別人想殺人，你提供助力。

01:09:59 - 01:10:00
最後，

01:10:00 - 01:10:02
後被害人他依然是自己死掉的

01:10:02 - 01:10:05
所以275第二項，他叫做獨立規定，那個很特殊，我們等一下會去看他

01:10:09 - 01:10:12
好，接下來我們來看到237頁，我們來看人的時期跟終期，這邊我畫一個截圖

01:12:11 - 01:12:13
那個我去休息室哪個東西？

01:14:09 - 01:14:11
好，我們來看黑板上這邊，關於人的時期，還有終期的認定。

01:14:15 - 01:14:16
這裡牽涉到兩件事，第一個是胎兒跟人的界限。

01:14:19 - 01:14:21
第二個是屍體跟人的界限。

01:14:22 - 01:14:25
這些問題我們大概簡單看過，因為這個再爭執下去的都是醫學的問題了。

01:14:26 - 01:14:29
第一個我們先講，人的生命從什麼時候開始。

01:14:30 - 01:14:34
最寬鬆的說法叫做獨立存活可能性說。

01:14:34 - 01:14:36
這一種說法認為，

01:14:36 - 01:14:37
只要這個小孩，

01:14:37 - 01:14:38
他有獨立存活的可能，

01:14:38 - 01:14:40
大概就是在母體24週之後，

01:14:40 - 01:14:42
他就算是一個人了，

01:14:42 - 01:14:44
這個是最寬鬆的說法，

01:14:44 - 01:14:45
獨立存活可能性說。

01:14:48 - 01:14:50
再來第二說叫做分娩開始說。

01:14:51 - 01:14:54
分娩開始時，又叫做陣痛時。

01:14:54 - 01:15:02
這一說認為，只要這個孕婦的肚子產生規律的陣痛，子宮試圖要排擠出胎兒了。

01:15:02 - 01:15:06
當發生陣痛的時候，就是生命的起點，這個叫陣痛說。

01:15:08 - 01:15:10
那這個陣痛說，當然會有一些變通了。

01:15:13 - 01:15:14
那如果他沒有陣痛怎麼辦？

01:15:15 - 01:15:17
那就以羊水破的那個時刻為準。

01:15:17 - 01:15:19
那如果是剖腹產怎麼辦？

01:15:19 - 01:15:22
剖腹產我們就以醫師動刀的那刻為準。

01:15:22 - 01:15:24
這個叫做分娩開始說。

01:15:24 - 01:15:27
接下來呢，還有一個說法叫一步露出說，胎兒的一步露出母體，這個生命就開始。

01:15:30 - 01:15:32
也有全部露出說，說呢，要胎兒的全部露出母體，才是生命的開始。

01:15:37 - 01:15:39
最後還有一說叫做獨立呼吸說。

01:15:39 - 01:15:44
要這個小孩有能力用自己的肺去呼吸，才是生命的開始，大概有這五說。

01:15:46 - 01:15:51
這五說的話啦，學說幾乎採的是分娩開始說，學說幾乎採這個看法。

01:15:52 - 01:15:58
認為這個產婦開始有規律的陣痛，那個就是人的開始，但事物見解的。

01:16:00 - 01:16:00
跟民法一樣

01:16:01 - 01:16:07
食物這邊採的是獨立呼吸說，要這個小孩有辦法用自己的肺去呼吸，才是生命的時點，大概有這幾種不同的說法

01:16:09 - 01:16:16
那這幾種說法，我講一下它的運用，還有它各說的理由

01:16:16 - 01:16:20
我記得我去年，去年的時候啊，去年我有一個以前集訓班的學生

01:16:21 - 01:16:23
他當媽媽了，生產當媽媽了

01:16:23 - 01:16:25
那我還記得我有在追蹤他的臉書

01:16:26 - 01:16:29
這個女同學，他先是po了一篇文

01:16:30 - 01:16:34
他說啊，他感受到那個子宮的陣痛了

01:16:35 - 01:16:36
然後啊，我就回他說啊

01:16:37 - 01:16:44
那依照刑法通說對人的時期，陣痛說就是生命的時點，所以我現在已經可以恭喜你成為媽媽了

01:16:44 - 01:16:45
我這樣回他

01:16:45 - 01:16:51
我不知道他會不會，他有什麼感覺，是不是覺得這個刑法怎麼那麼陰魂不散，都當律師了，還遇到這種東西

01:16:51 - 01:16:52
對啊，沒有錯啊

01:16:52 - 01:16:55
所以你們知道嗎，以後如果你看到有朋友生產的話

01:16:55 - 01:16:58
當這個女生說她已經開始有陣痛

01:16:58 - 01:17:00
你就可以恭喜他當媽媽了

01:17:00 - 01:17:04
知道嗎，因為在刑法的實力來說，這個時點就是生命的開始

01:17:04 - 01:17:07
所以我覺得我非常的學以致用，知道用這個方式去恭喜同學

01:17:08 - 01:17:10
這個就僅限法律人才懂得哏

01:17:10 - 01:17:15
你去跟那個不是法律的，不是念法律的講這個東西，別人會對你翻白眼，想這是什麼東西

01:17:16 - 01:17:19
好，所以這個是其中一個適用的場合

01:17:19 - 01:17:25
那除此之外的話，像我記得前幾個月，我看到一則好像是印尼的新聞吧

01:17:25 - 01:17:34
說有個孕婦他在生產的時候啊，胎兒掉出陰道的時候，那個婦產科醫師沒有接住，然後胎兒就頭部著地就死掉了

01:17:34 - 01:17:36
我記得我看到這樣的消息

01:17:36 - 01:17:37
這一則新聞的話

01:17:38 - 01:17:39
我跟你們講我以前的誤會

01:17:40 - 01:17:44
我小時候聽到出生入死這四個字的時候，我還以為是指這種情形

01:17:44 - 01:17:46
我以為是指說一出生就死掉，我以為是這種情況

01:17:46 - 01:17:47
然後才不是

01:17:48 - 01:17:52
這一種情形的話，婦產科醫師有犯過失致死罪嗎

01:17:54 - 01:17:56
如果採分娩開始說的話

01:17:57 - 01:17:58
會有

01:17:58 - 01:18:00
一Foot露出，卻

01:18:00 - 01:18:00
不露出，可能會，因為這個

01:18:02 - 01:18:05
這個，這個小孩他露出的幾秒才死掉嘛，但如果採獨立呼吸說的話，可能還沒，還沒呼吸頭就墜地死掉了，對不對，這是一個例子。

01:18:11 - 01:18:13
還有，多年前也是一個外國的新聞。

01:18:14 - 01:18:15
孕婦去做剖腹產。

01:18:15 - 01:18:22
結果婦產科醫師在做剖腹產的時候啊，那個刀子劃太深，這樣這一刀捅下去，把那個小孩一刀斃命。

01:18:22 - 01:18:23
這也是國外發生過的。

01:18:24 - 01:18:26
既然的案例當中，要論的是什麼呢？

01:18:26 - 01:18:30
一樣,如果你採分娩開始說的話,這個叫過失致死罪。

01:18:31 - 01:18:35
但如果你採脫離母體獨立呼吸說的話,那無罪。

01:18:36 - 01:18:37
因為他還不是人嘛。

01:18:38 - 01:18:39
那墮胎也沒有過失嘛,所以是無罪。

01:18:40 - 01:18:41
我講。

01:18:42 - 01:18:44
食物，他們採的是獨立呼吸說。

01:18:45 - 01:18:48
但學說幾乎都採分娩開始說。

01:18:49 - 01:18:51
學者幾乎都採分娩開始說，為什麼？

01:18:52 - 01:18:54
因為學者提出幾個理由啦。

01:18:54 - 01:18:55
學者主要說，第一個。

01:18:56 - 01:18:59
因為當小孩進入生產階段的話，

01:18:59 - 01:19:00
生命的危險

01:19:00 - 01:19:01
大幅提高。

01:19:01 - 01:19:04
所以刑法介入的空間，也會變得強烈，這是第一個規範上的理由。

01:19:07 - 01:19:09
再來第二個理由是指什麼呢？

01:19:09 - 01:19:11
第二個理由啊,叫做體系解釋。

01:19:11 - 01:19:13
我們看生母殺嬰罪就知道。

01:19:14 - 01:19:15
生母殺嬰罪這個條文說,

01:19:17 - 01:19:22
某婦女是由於在生產時或分娩後殺其子女。

01:19:23 - 01:19:25
有沒有看到生母殺嬰罪他有一個時期叫什麼時候?

01:19:26 - 01:19:27
生產時。

01:19:27 - 01:19:29
所以從生母殺嬰罪我們可以測得出來,

01:19:30 - 01:19:33
生產過程當中的小孩,

01:19:33 - 01:19:35
不再是胎兒了。

01:19:36 - 01:19:37
他已經是人了。

01:19:37 - 01:19:38
這是不是立法者的意思，對不對？

01:19:39 - 01:19:41
生產過程中的小孩似乎不再是胎兒，已經是人了。

01:19:42 - 01:19:43
所以各位，

01:19:43 - 01:19:44
在

01:19:45 - 01:19:48
如果我們依照分娩開始說的話，

01:19:48 - 01:19:49
如果我們依照分娩開始說的話,

01:19:50 - 01:19:51
應該說了,

01:19:51 - 01:19:55
學說基於這兩大理由，採取分娩開始說，認為這個說法呢，

01:19:55 - 01:19:59
應該比獨立呼吸說來得更為妥適，這是我們

01:20:00 - 01:20:01
而且學說的看法。

01:20:01 - 01:20:03
主要講的是這個分娩開始。

01:20:03 - 01:20:04
好,

01:20:04 - 01:20:05
那至於另外一個方面,

01:20:06 - 01:20:07
人跟屍體的界線,

01:20:08 - 01:20:09
人跟屍體的界線。

01:20:10 - 01:20:13
這個單元在講的是，

01:20:13 - 01:20:16
那人的生命到什麼時候算結束？

01:20:17 - 01:20:19
人到什麼時候可以算是死亡？

01:20:20 - 01:20:21
這邊幾種說法，

01:20:21 - 01:20:23
第一個說法叫腦死說。

01:20:23 - 01:20:25
一旦腦幹功能喪失的話呢,

01:20:25 - 01:20:27
就是死亡的時點，

01:20:27 - 01:20:28
腦死說。

01:20:28 - 01:20:30
再來有呼吸停止說，

01:20:31 - 01:20:32
還有心跳停止說。

01:20:33 - 01:20:34
最後還有一說呢,

01:20:35 - 01:20:37
叫做生命現象終止說,

01:20:38 - 01:20:40
或者它叫做三徵候說。

01:20:41 - 01:20:42
因為生命現象就是三個,

01:20:43 - 01:20:43
三個表徵。

01:20:44 - 01:20:45
呼吸

01:20:46 - 01:20:46
心跳，

01:20:46 - 01:20:48
還有瞳孔反射。

01:20:48 - 01:20:49
那

01:20:50 - 01:20:52
第四種說法就是：

01:20:52 - 01:20:54
當這個呼吸,

01:20:55 - 01:20:55
心跳,

01:20:55 - 01:20:57
還有瞳孔對光的反應,

01:20:58 - 01:21:00
三個現象全部都消失的時候,

01:21:01 - 01:21:02
就是生命的終止。

01:21:02 - 01:21:03
這是目前的通說，

01:21:04 - 01:21:04
三徵候說，

01:21:05 - 01:21:06
生命現象終止說。

01:21:07 - 01:21:08
那這個問題，

01:21:09 - 01:21:10
我記得十幾年前，

01:21:10 - 01:21:11
王皇玉老師有寫一篇文章,

01:21:12 - 01:21:14
叫做那個刑法上死亡的認定,

01:21:15 - 01:21:15
有這篇文章,

01:21:16 - 01:21:16
這個我沒有特別整理,

01:21:17 - 01:21:18
因為那個講下去很多都是醫學的問題

01:21:18 - 01:21:19
所以我沒有特別整理。

01:21:20 - 01:21:20
那篇文章，

01:21:21 - 01:21:23
我比較不會建議同學心情沉重的時候去看。

01:21:24 - 01:21:26
因為那篇文章整理非常多的實務案例，

01:21:26 - 01:21:28
都是交通事故死亡的案例。

01:21:28 - 01:21:30
都講說那個人被送到醫院的時候怎麼樣啊,

01:21:31 - 01:21:31
後來這個什麼,

01:21:32 - 01:21:33
心跳慢慢微弱,

01:21:33 - 01:21:34
瞳孔慢慢放大什麼的。

01:21:35 - 01:21:36
那篇文章看完之後會覺得很沉重。

01:21:37 - 01:21:38
會覺得自己離死亡好近，

01:21:38 - 01:21:39
會有這種感覺，

01:21:39 - 01:21:39
所以

01:21:40 - 01:21:41
如果心情不好的話，

01:21:41 - 01:21:42
不建議看。

01:21:43 - 01:21:45
我記得我之前大學的時候讀過那篇文章,

01:21:45 - 01:21:48
當時我讀的時候是在圖書館讀的,

01:21:48 - 01:21:50
那我那天去圖書館是騎腳踏車,

01:21:51 - 01:21:53
然後我看那篇文章就越看,

01:21:53 - 01:21:54
越覺得心裡不安,

01:21:55 - 01:21:58
因為那裡面有一些主角就是騎腳踏車死掉的,

01:21:58 - 01:21:58
所以我就,

01:21:59 - 01:21:59
我記得我那天回

01:22:00 - 01:22:00
家騎腳踏車的時候啊,特別的小心。

01:22:02 - 01:22:05
會想說我不要變成老師文章中下一個主角,這樣子啊,所以這個文章,這個如果心情不好,覺得萬念俱灰,不要看,這個看得對你不好。

01:22:13 - 01:22:17
真的啦，就是有些東西不適合某些心情之下看。

01:22:17 - 01:22:21
就好像我每次講到這個東西都會想到說，我考研究所的前夕。

01:22:22 - 01:22:24
那個時候心理壓力覺得還蠻大的。

01:22:24 - 01:22:28
真的，其實我覺得我在準備考試的過程當中啊。

01:22:29 - 01:22:32
考研究所的壓力比考律師還要大。

01:22:32 - 01:22:38
真的，因為我覺得研究所反而就是有點像是那種大學的畢業考，對我來說這種感覺。

01:22:38 - 01:22:41
因為我大學的時候其實同學都知道我還蠻喜歡刑法的。

01:22:41 - 01:22:46
所以我那個時候就會擔心說，那大家都知道我喜歡刑法，那萬一我研究所一間也沒上。

01:22:46 - 01:22:48
那是不是給人家看笑話。

01:22:48 - 01:22:49
我會有這樣的擔憂啦。

01:22:49 - 01:22:51
所以當時我又覺得考研究所壓力還蠻大的。

01:22:51 - 01:22:53
反而考律師我覺得還好。

01:22:54 - 01:22:57
因為一方面我在考律師的時候，我已經考上研究所了。

01:22:57 - 01:23:01
所以就會覺得說，那至少我的民法刑法基礎，其實過檢驗是OK的嘛。

01:23:01 - 01:23:09
那再來的話，考律師，我就會覺得說，啊可是律師沒有考上，也許是我商法讀的不好啊，什麼的，跟我刑法比較沒有什麼關係啊。

01:23:09 - 01:23:11
所以我那個時候考律師反而覺得就還好，壓力沒有那麼大。

01:23:12 - 01:23:17
考研究所的時候啊，反而就是每天都會想說怎麼辦、怎麼辦，我會不會考不上，反正每天都有這個擔憂。

01:23:18 - 01:23:19
那我記得。

01:23:20 - 01:23:23
我在研究所考試前的一個多月。

01:23:23 - 01:23:24
因為2月考試嘛。

01:23:24 - 01:23:28
1月份的時候，我有一天到圖書館，真的有點覺得讀不下書。

01:23:29 - 01:23:31
就真的覺得自己讀不下書，覺得心情很悶。

01:23:32 - 01:23:34
可是我想說我人都到圖書館了，那我不讀書我要幹嘛。

01:23:35 - 01:23:37
回家也不太對嘛。

01:23:37 - 01:23:39
那我就想說好吧，那我來看看課外書好了。

01:23:39 - 01:23:43
因為當時圖書館的樓上剛好在辦一些新書的展覽。

01:23:43 - 01:23:45
我就拿了一本課外書來看。

01:23:45 - 01:23:47
結果我覺得我挑錯書。

01:23:48 - 01:23:50
我挑到一本書叫父後七日。

01:23:50 - 01:23:52
我聽到這本書，父後七日。

01:23:52 - 01:23:57
父後七日在講的是女主角的爸爸他過世之後的那七天所發生的事。

01:23:57 - 01:24:00
過程有點黑色幽默,但整體來說，

01:24:00 - 01:24:01
是一本悲傷的小說。

01:24:01 - 01:24:02
父後七日。

01:24:02 - 01:24:03
我那個時候就讀不下書。

01:24:03 - 01:24:04
覺得心情不好。

01:24:04 - 01:24:05
讀完父後七日啊，

01:24:05 - 01:24:06
覺得心情更差了。

01:24:06 - 01:24:07
真的齁，

01:24:07 - 01:24:07
覺得心情更差了。

01:24:08 - 01:24:09
所以那種書齁,

01:24:09 - 01:24:11
就不適合你心情不好的時候看。

01:24:11 - 01:24:11
真的,

01:24:11 - 01:24:12
你看完會覺得心情更差。

01:24:13 - 01:24:13
不建議啦齁。

01:24:13 - 01:24:14
真的,

01:24:14 - 01:24:17
如果心情不好的話,應該是要去讀那種看得會快樂的書,

01:24:20 - 01:24:22
而不是看什麼《父後七日》,

01:24:22 - 01:24:22
不是看那種東西齁。

01:24:22 - 01:24:24
不要跟我一樣做一樣的事齁。

01:24:24 - 01:24:25
順便提醒各位。

01:24:25 - 01:24:27
好，所以這個是人的時期跟中期齁。

01:24:27 - 01:24:28
這個講下去是醫學的問題啦。

01:24:28 - 01:24:30
所以我們只要知道這些,

01:24:30 - 01:24:31
大概就OK了。

01:24:31 - 01:24:33
好，接下來齁，

01:24:33 - 01:24:35
我們來看到普通殺人罪，239頁。

01:25:02 - 01:25:04
來，殺人罪的部分，

01:25:04 - 01:25:04
271。

01:25:05 - 01:25:06
殺人罪的話呢，要講的不多。

01:25:06 - 01:25:08
因為大部分的問題我們前面都看過了。

01:25:09 - 01:25:11
殺人罪我們大概稍微注意一下下面這個競合的問題了。

01:25:12 - 01:25:13
因為我們要知道齁,

01:25:14 - 01:25:16
殺人的行為,除非是偷襲啦,

01:25:17 - 01:25:19
或者除非是這種加工自殺,

01:25:19 - 01:25:22
否則被害人一定不想被你殺嘛。

01:25:22 - 01:25:27
所以殺人的過程當中,如果有剝奪被害人的行動自由,

01:25:27 - 01:25:29
那個部分實務說,

01:25:29 - 01:25:30
不另論。

01:25:30 - 01:25:31
因為實務認為說呢,

01:25:32 - 01:25:34
殺人過程所伴隨的剝奪行動自由,

01:25:34 - 01:25:36
那本來就是殺人行為的一部分,

01:25:36 - 01:25:38
你沒有必要特別拿來論。

01:25:38 - 01:25:38
OK嗎?

01:25:38 - 01:25:40
所以殺人罪的話呢,

01:25:40 - 01:25:42
它本來就包含了剝奪行動自由的成分齁,

01:25:42 - 01:25:44
這個部分呢,我們不需要另外去做論罪。

01:25:45 - 01:25:46
好,下面的判例有說夠。

01:25:47 - 01:25:48
接下來272,

01:25:48 - 01:25:51
殺直系血親尊親屬罪。

01:25:53 - 01:25:53
這個東西夠，

01:25:54 - 01:25:55
我們先講一個比較學理的概念。

01:25:56 - 01:25:58
本罪是一種不法之加重，

01:25:58 - 01:25:59
或者它是一種

01:26:00 - 01:26:01
罪責的加重。

01:26:02 - 01:26:03
這個是第一個你會遇到的學理問題

01:26:03 - 01:26:05
本罪是不法的加重或罪責的加重

01:26:06 - 01:26:08
這個問題當然也會連帶的影響到說呢

01:26:08 - 01:26:13
272的加重，你要放在構成要件，或者是放在罪責

01:26:13 - 01:26:15
這個當然會影響到各位的實例體的寫作

01:26:16 - 01:26:19
早期啊,當然會認為說這個是一種不法的加重,

01:26:19 - 01:26:22
認為說行為人罔顧倫常孝道。

01:26:22 - 01:26:27
可是不法的加重這個說法,現在越來越沒有人採了,

01:26:27 - 01:26:27
為什麼呢?

01:26:28 - 01:26:33
因為如果你說本罪的加重基礎在於行為人違反倫常孝道的話,

01:26:34 - 01:26:35
那倫常孝道算法益喔。

01:26:36 - 01:26:37
問題就在這邊嘛。

01:26:38 - 01:26:40
對啊，倫常孝道那個叫中華文化，

01:26:40 - 01:26:42
那個哪有資格成為法益啊。

01:26:43 - 01:26:44
同學我們想一件事，

01:26:44 - 01:26:47
你不要覺得說孝順是一種普世的價值，

01:26:47 - 01:26:47
不是啦，

01:26:48 - 01:26:48
真的不是啦。

01:26:49 - 01:26:50
孝順的英文是什麼？

01:26:51 - 01:26:52
對啊，英文有這個字嗎？

01:26:52 - 01:26:53
孝順。

01:26:54 - 01:26:56
或許你可以去問問看AI。

01:26:57 - 01:26:58
英文裡面有沒有孝順這個字？

01:26:59 - 01:27:01
我以我的理解是這樣啦。

01:27:02 - 01:27:06
你要把孝順翻譯成英文，並不是說翻不出來。

01:27:06 - 01:27:11
只是翻出來的字，那個應該不是英國人或美國人日常會使用的字。

01:27:11 - 01:27:14
可能翻出來會很拗口，或者會覺得說，這是什麼概念。

01:27:15 - 01:27:18
對啊，孝順你要翻譯成英文的話，可能會變成什麼敬畏你的父母之類的。

01:27:18 - 01:27:20
他們聽起來很奇怪，想說，為什麼會有這種觀念？

01:27:20 - 01:27:22
孝順真的不是什麼普世價值啦。

01:27:22 - 01:27:23
真的不是啦，

01:27:23 - 01:27:25
那個是東亞文化才有的概念。

01:27:26 - 01:27:28
或許，還有哪一些文化？

01:27:29 - 01:27:30
南歐有沒有這個文化，

01:27:30 - 01:27:31
這個我不確定。

01:27:31 - 01:27:34
但至少這個並不是每一個社會都有的概念

01:27:34 - 01:27:39
所以你要說綱固倫常是一種法益侵害，這恐怕是說不過去的。

01:27:40 - 01:27:41
這個說法可能會有一個問題。

01:27:42 - 01:27:46
再來啦，也有人說這一條是罪責的加重。

01:27:47 - 01:27:49
這個說法相對合理一些。

01:27:50 - 01:27:51
我只能講相對合理。

01:27:52 - 01:27:59
罪責加重的想法是說，因為大部分的人可能都跟自己的尊親屬有還不錯的感情存在。

01:28:00 - 01:28:01
那既然你們有感情的話，

01:28:01 - 01:28:05
所以法律相較於期待你不要去殺一般人，

01:28:05 - 01:28:08
你跟你的父母，你跟你的祖父母有感情存在。

01:28:08 - 01:28:12
法律更可以期待你不要去殺你的至親屬。

01:28:13 - 01:28:13
瞭解嗎？

01:28:13 - 01:28:15
這個是另外一種說法,

01:28:15 - 01:28:17
另外一種說法，罪責的加重。

01:28:18 - 01:28:20
當然啦，罪責的加重,

01:28:20 - 01:28:22
它也只是一種我講相對合理的說法。

01:28:23 - 01:28:27
因為各位你要知道，有些會犯272的人，

01:28:28 - 01:28:30
他可能從小跟尊親屬的關係是很差的，

01:28:31 - 01:28:34
從小被父母凌辱、虐待、忽視之類的，

01:28:34 - 01:28:37
那這種人你要講說他們的再犯可能性更高嗎？

01:28:37 - 01:28:38
恐怕沒有,

01:28:38 - 01:28:39
搞不好更低,對不對?

01:28:39 - 01:28:41
所以這種罪責加重的說法,

01:28:41 - 01:28:42
說真的啦,

01:28:43 - 01:28:46
他也只是想為這個條文找臺階下而已。

01:28:46 - 01:28:49
如果你要問立法者當初為什麼會定這個規定,

01:28:49 - 01:28:51
那理由很簡單，就是中華文化。

01:28:52 - 01:28:54
不用懷疑，就是中華文化。

01:28:54 - 01:28:58
只是因為中華文化這種東西它沒辦法成為一個法益，

01:28:58 - 01:28:59
所以才會有人說呢。

01:29:00 - 01:29:04
那我們就從期待可能性的觀點，讓這個條文有一個相對合理的基礎。

01:29:04 - 01:29:05
他只是這樣子而已。

01:29:06 - 01:29:07
所以不管怎麼樣啦，

01:29:08 - 01:29:10
這一種說法都是有問題的，

01:29:10 - 01:29:16
甚至在立法論上面呢，也有很多學者認為說這一條罪乾脆把它廢掉。

01:29:16 - 01:29:17
真的喔。

01:29:18 - 01:29:23
我相信刑法學者當中應該十個裡面，應該有九個都會說這一條罪要廢掉了。

01:29:23 - 01:29:24
真的啦。

01:29:24 - 01:29:27
剩下一個，他可能只是沒興趣不想表態。

01:29:27 - 01:29:29
如果你真的問他說拜託你選一邊站。

01:29:29 - 01:29:31
他可能也會說那就廢掉吧。

01:29:31 - 01:29:32
以我的理解是這樣子，

01:29:32 - 01:29:35
這一條罪應該不會有什麼人支持它的正當性啦。

01:29:35 - 01:29:37
因為我們說到底，

01:29:38 - 01:29:41
這一條罪當初立法的時候的想法，就是孝道這種東西。

01:29:43 - 01:29:45
但其實什麼倫常啊、孝道啊這種東西,

01:29:46 - 01:29:47
它背後的思想,

01:29:47 - 01:29:50
至少以我的立場啦，我會覺得那是很有問題的思想。

01:29:51 - 01:29:54
我不認為什麼倫常孝道是一個合理的觀念。

01:29:54 - 01:29:59
這個就讓我想到我多年前參加我阿嬤的告別式的時候，司儀講的一句話。

01:30:00 - 01:30:00
阿嬤過世嘛。

01:30:00 - 01:30:02
那當時是以後說呢,因為他是阿嬤嘛,下面有我的爸爸、爺奶、叔叔、姑姑什麼的。

01:30:08 - 01:30:12
他就說啊,做子女的,要感激父母的恩惠。

01:30:12 - 01:30:17
自己這樣說啊,就說要感激父母的三育之恩：生育、養育、教育。

01:30:17 - 01:30:20
當時我在旁邊,我就預聽預覺得不對勁。

01:30:20 - 01:30:22
想說哈，這個是什麼恩惠？

01:30:22 - 01:30:24
沒有吧，講恩惠我覺得不對。

01:30:24 - 01:30:26
對，我分享一下我的想法給各位啊。

01:30:27 - 01:30:28
來，什麼叫恩惠？

01:30:29 - 01:30:31
超過義務的付出。

01:30:32 - 01:30:32
這個叫恩惠，對吧。

01:30:33 - 01:30:36
如果這件事是當事人本來就該做的事，

01:30:36 - 01:30:38
我們不會說那個叫做恩惠。

01:30:38 - 01:30:39
那個就叫義務，對不對。

01:30:40 - 01:30:42
所以我舉個看似不相關的例子。

01:30:43 - 01:30:46
呃，我們這幾年臺灣的交通推行停讓行人的政策。

01:30:47 - 01:30:50
那之前有一個影片是，我不確定是臺灣還是日本。

01:30:50 - 01:30:56
就是有駕駛在斑馬線停讓的一個小學生之後，小學生跟駕駛敬禮，然後離開。

01:30:57 - 01:30:59
有些人就說這個影片看得覺得不舒服。

01:30:59 - 01:31:05
就說車輛停讓行人本來就是應該的，小學生不需要對駕駛敬禮吧。

01:31:06 - 01:31:09
這件事他本來就應該做，那是法律上的義務。

01:31:09 - 01:31:11
幹嘛覺得好像自己虧欠人家一樣。

01:31:12 - 01:31:13
我覺得這個說法也沒有錯啊，對啊。

01:31:14 - 01:31:16
因為停讓行人本來就是法律義務的話。

01:31:16 - 01:31:16
那

01:31:17 - 01:31:19
被停讓的行人。

01:31:19 - 01:31:21
就不需要特別覺得感激或什麼的，因為那個是對方本來就該做的事啊。

01:31:22 - 01:31:24
對，如果這個觀念同學可以瞭解，那道德家庭關係

01:31:27 - 01:31:27
我覺得是一樣的。

01:31:28 - 01:31:30
傳統上說父母對子女有恩惠，我覺得說不過去。

01:31:32 - 01:31:34
恩惠是超過義務的付出，可是父母對子女的照顧，那個應該是義務吧。

01:31:37 - 01:31:38
那個怎麼叫做恩惠？

01:31:39 - 01:31:41
我基本的理解會覺得是這樣子。

01:31:41 - 01:31:42
我會認為說啊，

01:31:42 - 01:31:43
我們人啊，

01:31:44 - 01:31:45
要承擔義務的前提是，

01:31:45 - 01:31:47
這件事我們有選擇的空間。

01:31:49 - 01:31:52
我不認為人會生下來就負擔某種義務，我覺得沒有這種事情。

01:31:53 - 01:31:55
我們要負擔義務，一定是這件事有選擇的空間。

01:31:56 - 01:31:59
父母對子女的養育，絕對是義務。

01:32:00 - 01:32:03
絕對生育為什麼，不想要可以不要生。

01:32:03 - 01:32:06
那個叫做選擇，不想承擔可以不要做，對不對？

01:32:07 - 01:32:07
反過來。

01:32:08 - 01:32:10
子女對父母的養，第一個。

01:32:10 - 01:32:13
子女有可能選擇說我不要出生嗎？

01:32:14 - 01:32:15
當然不可能，對不對？

01:32:16 - 01:32:19
子女對父母的養育，有可能說我不要嗎？

01:32:20 - 01:32:24
這個媽媽餵嬰兒喝奶，嬰兒說不要我不喝，我要死掉。

01:32:24 - 01:32:25
不可能嘛，對不對？

01:32:26 - 01:32:28
子女對父母的養育，不可能拒絕他。

01:32:29 - 01:32:30
尤其是嬰兒的情形。

01:32:30 - 01:32:31
對。

01:32:31 - 01:32:34
所以如果你說，子女有欠父母。

01:32:35 - 01:32:37
父母對子女的養育是恩惠。

01:32:37 - 01:32:41
那等於是讓子女在沒有選擇的情況之下，就負擔義務。

01:32:42 - 01:32:43
我覺得這個不公平啊。

01:32:43 - 01:32:47
一個人怎麼會因為這種沒有辦法選擇的事，就去負擔義務呢？

01:32:48 - 01:32:49
我覺得這樣說法是沒有道理的。

01:32:49 - 01:32:50
反而我就說：

01:32:51 - 01:32:54
父母對子女養育，父母對子女的養育。

01:32:54 - 01:32:55
那個叫做義務啦。

01:32:55 - 01:32:56
那個不是恩惠。

01:32:57 - 01:32:58
不想要可以不要生嘛。

01:32:58 - 01:32:59
對啊。

01:32:59 - 01:32:59
我覺得那是一種義務。

01:32:59 - 01:33:00
那個不能叫做恩惠啦。

01:33:01 - 01:33:01
所以我之前聽到告別式的司儀講說三育之恩，生育、養育、教育，我聽得覺得超莫名其妙，我想說為什麼生育是一種恩惠？

01:33:09 - 01:33:11
人會想打炮不是本能嗎？

01:33:12 - 01:33:14
啊打的炮中會生下來，那個不是很自然的事嗎？

01:33:14 - 01:33:15
好，那個叫恩惠，我真的不能接受養育跟教育。

01:33:18 - 01:33:19
養育跟教育那個是義務吧，那個什麼是恩惠？

01:33:21 - 01:33:22
你要講恩惠的話啦。

01:33:23 - 01:33:26
除非可能父母捐肝救兒子那一種，那個我覺得說是恩惠還說得過去。

01:33:29 - 01:33:30
可是日常的養育。

01:33:30 - 01:33:32
日常的生活照顧，我覺得那個是身為父母本來就應該做的事啊。

01:33:34 - 01:33:36
為什麼會把那個東西講成恩惠，恩惠是超過義務的付出。

01:33:39 - 01:33:41
恩惠是那種可有可無的施捨，那個才叫恩惠。

01:33:42 - 01:33:45
如果把父母對子女的教育講成恩惠，我聽得不太舒服。

01:33:46 - 01:33:49
我覺得這奴性有點重，本來就該做的事，為什麼要講得好像那個是可有可無的付出一樣。

01:33:53 - 01:33:55
所以我一直覺得這是中華文化的問題。

01:33:55 - 01:33:55
就是我覺得中華文化之下,好像所有。

01:33:59 - 01:34:00
上。

01:34:00 - 01:34:02
樣對下做的事,都是恩惠。

01:34:02 - 01:34:04
然後下對上都變義務,

01:34:04 - 01:34:05
你們想一下是不是這樣?

01:34:06 - 01:34:07
至少我的理解是這樣啦,

01:34:07 - 01:34:09
所以我對這個文化一直覺得不以為然。

01:34:09 - 01:34:13
我小時候學那個，我們小學有門課叫什麼倫理與道德還什麼的，

01:34:14 - 01:34:15
每個禮拜都有中心德目啊，

01:34:15 - 01:34:16
忠孝仁愛信義和平啊。

01:34:17 - 01:34:21
我對於什麼不可以說謊、要有愛同學、要誠實什麼的，

01:34:21 - 01:34:23
我對那些道德的要求我沒有意見。

01:34:24 - 01:34:25
唯獨我學到孝順，

01:34:25 - 01:34:26
我覺得這什麼狗屁東西。

01:34:27 - 01:34:28
我從小就不認同這個文化。

01:34:28 - 01:34:29
所以我覺得我非常適合念法律。

01:34:30 - 01:34:32
真的我從小就覺得說，為什麼要孝順父母？

01:34:32 - 01:34:34
就為什麼對父母不能頂嘴？

01:34:35 - 01:34:37
我覺得那東西很奇怪，不能說服我啦。

01:34:37 - 01:34:39
好，接著我們來看，括號二。

01:34:40 - 01:34:42
直系血親、尊親屬的解釋。

01:34:43 - 01:34:45
來，這裡我們講直系血親尊親屬啊，

01:34:46 - 01:34:47
自然血親，

01:34:47 - 01:34:50
還有法定血親，通通都算，

01:34:50 - 01:34:51
通通都算。

01:34:51 - 01:34:52
所以來，第一個。

01:34:53 - 01:34:55
如果在有收養關係的情況下，

01:34:56 - 01:35:00
收養關係存續中，殺死養父母，

01:35:01 - 01:35:02
這個是272哦，

01:35:02 - 01:35:03
OK哦，這是272。

01:35:03 - 01:35:04
再來,

01:35:04 - 01:35:08
那如果在收養關係存續中殺死親生父母的話呢,

01:35:09 - 01:35:11
這也是272。

01:35:12 - 01:35:14
因為收養關係中斷的只是法律關係,

01:35:15 - 01:35:17
天然的血統聯繫沒有斷。

01:35:17 - 01:35:19
所以這也是272。

01:35:19 - 01:35:23
那收養關係結束之後再殺死養父母呢？

01:35:23 - 01:35:24
那就是271了。

01:35:25 - 01:35:26
那個就沒有272了。

01:35:26 - 01:35:26
瞭解喔。

01:35:27 - 01:35:28
好，所以這個是我們講的，

01:35:29 - 01:35:30
直系血親，尊親屬。

01:35:31 - 01:35:33
那下面第二點這邊，因為條文講直系血親嘛，

01:35:33 - 01:35:35
所以直系姻親，這個當然不算。

01:35:35 - 01:35:38
岳父岳母，公公婆婆，這個不算。

01:35:38 - 01:35:42
那有一種情況，叫做非婚生子女，

01:35:44 - 01:35:46
跟那個生父之間。

01:35:47 - 01:35:49
等一下，我們先看到括號二，那個等一下再說。

01:35:50 - 01:35:54
括號二講的是那種所謂的繼父或繼母。

01:35:55 - 01:35:56
同學我們學過民法都知道，

01:35:57 - 01:35:59
所謂的繼父或繼母,

01:36:00 - 01:36:02
不得在法律上有父母子女的關係喔

01:36:03 - 01:36:04
因為沒有收養嘛,這個你們知道嗎

01:36:05 - 01:36:09
比如說,假設,我跟一個單親媽媽結婚

01:36:09 - 01:36:11
那那個單親媽媽的小孩

01:36:11 - 01:36:13
除非我有收養他

01:36:13 - 01:36:16
不然我跟那個小孩的關係就是什麼呢,血親姻親嘛

01:36:17 - 01:36:19
配偶的血親,血親的配偶,對不對

01:36:19 - 01:36:20
所以那個除非有收養

01:36:21 - 01:36:23
否則不是直系親屬

01:36:24 - 01:36:24
好，那第三點

01:36:25 - 01:36:27
非婚生子女

01:36:27 - 01:36:35
我們知道啊，非婚生子女在經過生父認領前，他跟生父不發生任何的法律關係

01:36:36 - 01:36:37
認領我們實務上很寬鬆啦

01:36:38 - 01:36:40
因為實務還有什麼撫育視為認領，那個撫育親屬法認領都超寬鬆嘛

01:36:40 - 01:36:42
你們應該學過，好

01:36:45 - 01:36:52
所以喔，如果非婚生子女沒有被生父認領，也沒有任何撫育視為認領存在的話

01:36:52 - 01:36:56
那非婚生子女跟他的生父不發生法律關係

01:36:57 - 01:37:00
可是如果非婚生子女之後來

01:37:00 - 01:37:00
講到了

01:37:00 - 01:37:02
知道那個人是殺生父

01:37:02 - 01:37:03
氣不過啊

01:37:03 - 01:37:04
把那個生父給殺了

01:37:04 - 01:37:05
會不會成二七仔

01:37:06 - 01:37:06
會有

01:37:07 - 01:37:11
所以各位啊,這邊我們跟前面的收養關係做對照

01:37:11 - 01:37:12
其實我們可以做一個簡單的結論

01:37:13 - 01:37:15
二七二的尊親屬就是怎麼樣

01:37:16 - 01:37:18
法律關係或血統

01:37:19 - 01:37:21
兩者二擇一

01:37:21 - 01:37:22
只要有一個是

01:37:22 - 01:37:22
他就是

01:37:22 - 01:37:23
知道嗎

01:37:23 - 01:37:23
不用兩個都中

01:37:24 - 01:37:27
有法律的關係，或者有血統的聯繫

01:37:27 - 01:37:29
只要有一個符合，那就算

01:37:29 - 01:37:31
是直系血親尊親屬，我們的通說呢

01:37:31 - 01:37:33
是這樣認定的

01:37:35 - 01:37:37
好，那代理孕母所生下的小孩

01:37:38 - 01:37:41
雖然是所謂從己身所出或己身所從出啦

01:37:41 - 01:37:42
雖然是這個地點沒有錯

01:37:43 - 01:37:48
可是呢,因為代理孕母她只提供子宮

01:37:48 - 01:37:49
她並沒有提供基因

01:37:49 - 01:37:51
所以啊,其實上並不是這裡的血親

01:37:51 - 01:37:52
直系血親

01:37:52 - 01:37:53
好

01:37:53 - 01:37:55
那這一條罪我說了,很多學者主張他要廢掉

01:37:55 - 01:37:59
結果在2019年的時候,這一條罪沒有廢

01:38:00 - 01:38:02
這一條罪的刑度只有下修,

01:38:03 - 01:38:04
他只有下修,他並沒有整條廢掉,

01:38:04 - 01:38:06
他只有稍微的下修而已。

01:38:08 - 01:38:10
我覺得這個就是一個，怎麼說啊，

01:38:10 - 01:38:12
我很不認同這樣的做法啦。

01:38:13 - 01:38:14
要做就只做半套，

01:38:14 - 01:38:16
就沒有把該做的事全部做完。

01:38:17 - 01:38:20
因為立法理由其實有意識到,

01:38:20 - 01:38:21
為什麼刑度會下修？

01:38:21 - 01:38:22
因為立法理由的想法是,

01:38:22 - 01:38:27
那個，有些殺害尊親屬的人，他其實是值得同情的。

01:38:28 - 01:38:30
比如說從小跟父母的關係很差,

01:38:30 - 01:38:32
從小被父母凌虐待忽視之類的,

01:38:33 - 01:38:36
這種人,如果你還判他死刑或無期的話,

01:38:36 - 01:38:37
真的很重,

01:38:37 - 01:38:38
真的不值得,

01:38:38 - 01:38:41
所以立法者呢,他就把272的刑度下修。

01:38:41 - 01:38:43
可是下修完之後,

01:38:43 - 01:38:45
硬度沒有很輕欸,

01:38:45 - 01:38:47
還是要加重其硬至二分之一欸,

01:38:48 - 01:38:49
他還是加重欸。

01:38:49 - 01:38:50
所以這個就很奇怪啦,

01:38:50 - 01:38:56
既然我們意識到有些殺親屬的人，他的行徑，他的情節是值得同情的，

01:38:57 - 01:38:58
為什麼還要判得那麼重？

01:38:59 - 01:39:02
難道就只因為那個父母子女的關係存在嗎？

01:39:02 - 01:39:05
立法者還是丟不掉那個中華文化的包袱，我只能這樣說啊。

01:39:06 - 01:39:08
不過啦，我從政治的角度來想，

01:39:09 - 01:39:10
我覺得這條罪沒有刪，

01:39:11 - 01:39:13
改成只有加重，我也可以理解。

01:39:14 - 01:39:15
你們就想一想，

01:39:16 - 01:39:19
七八年前，同性婚姻法制化的時候，

01:39:19 - 01:39:21
那個時候有多少假消息。

01:39:22 - 01:39:25
我一直覺得說，同性婚姻到底有什麼好反對的。

01:39:26 - 01:39:28
就讓同性可以結婚沒有不好啊。

01:39:28 - 01:39:31
就，對啊，我覺得這個東西到底有什麼反對的意義。

01:39:32 - 01:39:34
就是讓同性可以結婚，

01:39:34 - 01:39:36
異性也可以結婚啊。

01:39:36 - 01:39:38
又不是說同性可以結婚之後異性就不能結婚了。

01:39:39 - 01:39:41
可是好像在很多人的眼裡就會覺得說,

01:39:41 - 01:39:42
啊,同性可以結婚哦,

01:39:43 - 01:39:44
那好像搞得異性不能結婚一樣。

01:39:45 - 01:39:48
甚至還有人說,那如果同性可以結婚的話,

01:39:49 - 01:39:49
那...那什麼,

01:39:49 - 01:39:53
這個哥哥的同性伴侶你要叫他什麼？

01:39:54 - 01:39:56
我覺得這好無聊，就發明一個新的稱謂不就好了。

01:39:57 - 01:39:57
對啊，就...

01:39:57 - 01:40:00
我記得當時，還有上次，甚至上一次

01:40:00 - 01:40:03
法務部長也講說，那什麼祖先顯考顯妣要怎麼寫，我覺得那好無聊，那也可以作為一個反對的理由。

01:40:06 - 01:40:13
但我意思就是說，連一個同性婚姻，都可以被曲解成好像有了同性婚，這種異性就不能結婚了，那你們可以想像，如果有一天二期二被刪除掉的話，假消息會怎麼傳？

01:40:19 - 01:40:21
會說從此以後殺父母無罪。

01:40:22 - 01:40:25
一定的啊，你想以臺灣人的智商，是不是會相信這種事？

01:40:25 - 01:40:26
殺父母無罪。

01:40:27 - 01:40:28
然後痛罵民進黨政府。

01:40:29 - 01:40:29
一定的嘛，對不對？

01:40:29 - 01:40:32
那現在老人的LINE，老人的那些內容農場一定都這樣說的嘛。

01:40:33 - 01:40:35
所以為什麼立法者沒有推動二期二刪除，可以理解。

01:40:36 - 01:40:41
刪除的話，可能會引起一大堆的假消息，引發政治風暴，可以理解。

01:40:42 - 01:40:44
好，再來，二期三，一分殺人。

01:40:46 - 01:40:53
一分殺人的話，第一個我們講，當場基於一分，他是一個客觀要件。

01:40:54 - 01:40:55
他不是主觀要件喔。

01:40:56 - 01:41:01
二期三，他並不是說行為人當下處於一個超一分的情緒。

01:41:01 - 01:41:02
不是喔。

01:41:02 - 01:41:03
他指的是客觀要件。

01:41:03 - 01:41:10
指的是什麼呢？客觀上有一件足以激起一般人公憤的事，他指的是這個東西。

01:41:12 - 01:41:13
好，那所以什麼叫基於一分？

01:41:15 - 01:41:17
食物的認定超嚴格。

01:41:18 - 01:41:22
能被食物認定成一分的，幾乎只有一種情況。

01:41:23 - 01:41:27
就是看到老婆在跟別人通姦，然後把那個小王殺掉。

01:41:27 - 01:41:29
幾乎只有這一種。

01:41:29 - 01:41:30
其他。

01:41:30 - 01:41:30
像比如說呢，

01:41:31 - 01:41:31
兄弟出賣祖產。

01:41:33 - 01:41:36
出賣祖產的時候，他把那個嫁金侵吞，食物說這個不算一分。

01:41:38 - 01:41:38
還有呢？

01:41:39 - 01:41:44
去別人的店，白吃白喝，還嗆對方，哎喲，那個東西好難吃哦，你的店會倒閉。

01:41:46 - 01:41:48
店主人很生氣嘛，憤而殺這個人，食物也說這個不算一分。

01:41:50 - 01:41:51
超嚴格，對不對？

01:41:51 - 01:41:57
所以食物幾乎正面承認只有一種，就是這一種。這個看到配偶跟人家通姦而把人家殺掉，幾乎只有這一種。

01:41:57 - 01:41:59
那學者這麼說，第二點這邊。

01:42:00 - 01:42:05
學者會認為說，一份應該要相對地做寬鬆認定。

01:42:06 - 01:42:12
學者會說啊，只要這個憤怒，他是一個被無端挑起的憤怒。

01:42:13 - 01:42:17
而不是一個無理取鬧的憤怒，他就算是一份。

01:42:18 - 01:42:26
照是我的說法，只要他是一個被無端挑起的憤怒，而不是那種無理取鬧的憤怒，他就算是一份。

01:42:26 - 01:42:28
所以比如說，像那個什麼。

01:42:29 - 01:42:31
比如說剛才講那個白痴百合的例子。

01:42:32 - 01:42:34
我去我朋友的早餐店點了一堆東西。

01:42:34 - 01:42:35
我不想付錢。

01:42:35 - 01:42:41
我來說，你的早餐什麼都難吃啊，如果你這早餐店倒閉了，你想考公職的話，來找我，報名可以有折扣喔。

01:42:42 - 01:42:46
假設我跟他這樣說，你的店一定會倒閉了，你後悔來找我報公職考試。

01:42:46 - 01:42:49
假設我就這樣嗆他，他很生氣啊，把我給殺了。

01:42:49 - 01:42:51
這樣的情況，算我上一份。

01:42:52 - 01:42:53
如果照學者的說法，算。

01:42:54 - 01:42:57
因為這個確實是一個被別人無端挑起的憤怒，知道嗎？

01:42:57 - 01:43:00
還有像比如說，你走在路上被人家不分青紅皂白。

01:43:00 - 01:43:06
這種被無端挑起的憤怒呢，就可以認為是一個當場起於義憤，所以學者的認定呢，相對的寬鬆很多。

01:43:10 - 01:43:10
但你要知道喔。

01:43:12 - 01:43:14
學者對義憤的認定。

01:43:14 - 01:43:20
雖然寬鬆歸寬鬆沒有錯，但並不是沒有界線喔。

01:43:20 - 01:43:22
學者也說了。

01:43:22 - 01:43:30
如果是什麼私人恩怨啊、財務糾紛啦，或者如果只是被害人的行徑有悖於善良風俗的話。

01:43:30 - 01:43:31
的話。

01:43:31 - 01:43:32
那個不算一份喔。

01:43:32 - 01:43:33
知道嗎？那個不算一份喔。

01:43:33 - 01:43:34
所以舉個例子來說：

01:43:34 - 01:43:37
如果你看到路邊有人在賣人獸交的A片，

01:43:38 - 01:43:40
那你如果是那種護家盟味道的人士，

01:43:40 - 01:43:42
你看到覺得很生氣，怎麼可以有人賣這種噁心的東西？

01:43:42 - 01:43:44
你就過去跟那個A片的小販吵架。

01:43:45 - 01:43:46
越吵越火，你乾脆拿刀殺了那個賣A片的小販。

01:43:49 - 01:43:50
所以你可以算一份殺人嗎？

01:43:50 - 01:43:51
當然不算，知道嗎？

01:43:51 - 01:43:56
一份殺人學者認定，雖然寬鬆，但還是有它的界限在喔。

01:43:57 - 01:43:57
好。

01:43:58 - 01:44:00
然後再來，當場起

01:44:00 - 01:44:01
激於義憤。

01:44:01 - 01:44:02
這一條要當場，

01:44:02 - 01:44:08
也就是那個殺人行為必須要跟那個義憤之間呢，具有時空上的密接性。

01:44:08 - 01:44:09
這個叫當場激於義憤。

01:44:10 - 01:44:11
好，最後啊，我再舉一個例子，

01:44:11 - 01:44:13
各位想一想，這個算不算是一份殺機？

01:44:14 - 01:44:14
好，比如說，

01:44:14 - 01:44:20
有一天先生提早下班回家之後，看到自己的太太在跟隔壁的老王通姦。

01:44:21 - 01:44:23
先生越想越氣，越想越氣，氣炸了。

01:44:24 - 01:44:26
於是先生去廚房拿了一把菜刀，

01:44:26 - 01:44:27
拿著菜刀之後，

01:44:27 - 01:44:33
先生很生氣地衝到樓下，在走到巷口，把巷口那個賣蔥油餅的阿伯給殺了。

01:44:34 - 01:44:35
這樣的情況，

01:44:35 - 01:44:36
算不算義憤殺人？

01:44:37 - 01:44:38
我們要假設前提：

01:44:38 - 01:44:40
他太太跟那個賣蔥油餅的阿伯沒有一腿。

01:44:41 - 01:44:44
這樣算不算當場義憤殺人，當場激於義憤的殺人？

01:44:44 - 01:44:45
當然不算。

01:44:45 - 01:44:47
他確實是義憤殺人沒有錯，

01:44:47 - 01:44:49
但他殺的是不相干的人欸。

01:44:49 - 01:44:50
我們講，

01:44:50 - 01:44:56
這一條罪只是讓行為人在義憤的狀態之下去殺那個激起他義憤的人可以獲得輕判，

01:44:56 - 01:44:56
欸，

01:44:56 - 01:45:00
不代表行為人在義憤的狀態之下就可以隨便亂殺人，

01:45:00 - 01:45:00
你知道嗎？

01:45:01 - 01:45:03
所以我們有一個不成文的要件就是，

01:45:03 - 01:45:07
行為人在義憤狀態之下所殺的人必須是誰呀？

01:45:08 - 01:45:10
激起他義憤的那個人，這樣減輕才合理。

01:45:10 - 01:45:11
知道嗎？

01:45:11 - 01:45:12
依然有這個要件。

01:45:14 - 01:45:16
好，所以這個是我們講的這個要件，

01:45:16 - 01:45:17
當場基於義憤的殺人。

01:45:18 - 01:45:19
好，那我們先在這邊休息一下。

01:45:19 - 01:45:22
等一下呢,我們再來看274的生母殺嬰罪。

01:45:26 - 01:45:29
好,我們接著來看到那個生母殺嬰罪274的規定。

01:45:29 - 01:45:31
生母殺嬰啊,它有兩個時點,

01:45:31 - 01:45:36
生產時或者是甫生產後,這兩個時點,

01:45:36 - 01:45:38
生產時,甫生產後。

01:45:38 - 01:45:39
所以我們剛剛說過了,

01:45:39 - 01:45:44
依照部分的學說見解會認為說呢,因為生產時就可以發生生母殺嬰罪,

01:45:44 - 01:45:47
而生母殺嬰又是殺人罪的一種規定,

01:45:47 - 01:45:53
所以從生產時這個時點,我們可以推出呢,生產時,它就是人的時點了,

01:45:54 - 01:45:56
而不需要等到真的獨立呼吸

01:45:56 - 01:46:00
所以這個生母殺嬰罪呢,確實也是我們人的視點。

01:46:00 - 01:46:01
採取這個

01:46:02 - 01:46:02
這個叫什麼,

01:46:02 - 01:46:06
採取這個分娩開始說的原因。

01:46:07 - 01:46:07
好,

01:46:07 - 01:46:09
當然在實務上來說啦,

01:46:09 - 01:46:11
生產時要犯這一條罪,

01:46:12 - 01:46:12
很難啦。

01:46:13 - 01:46:13
生產那麼痛,

01:46:14 - 01:46:14
那麼用力,

01:46:14 - 01:46:15
一邊生一邊殺，

01:46:16 - 01:46:17
是不是感覺超難想像？

01:46:17 - 01:46:17
對，

01:46:17 - 01:46:19
雖然事實上有一點難，

01:46:19 - 01:46:22
但是在規範上我們並沒有否定這種可能性。

01:46:23 - 01:46:23
好,

01:46:23 - 01:46:24
所以這個是第一個,

01:46:24 - 01:46:25
本罪的行為時點,

01:46:25 - 01:46:26
生產時。

01:46:28 - 01:46:28
那再來的話呢,

01:46:29 - 01:46:30
婦產科。

01:46:31 - 01:46:32
這邊有一個食物簡介,

01:46:32 - 01:46:33
我們要注意一下它的用語。

01:46:53 - 01:46:53
好,

01:46:53 - 01:46:54
食物簡介說啊,

01:46:55 - 01:46:58
生產之後的第五天才把小孩殺掉,

01:46:59 - 01:47:01
並不算是在腐屍生產後。

01:47:01 - 01:47:02
這個我們判決,

01:47:02 - 01:47:03
這個注視有放,

01:47:03 - 01:47:05
生產之後的第五天才把小孩殺掉呢,

01:47:05 - 01:47:07
這不算是剖腹生產後。

01:47:08 - 01:47:09
所以代表什麼意思？

01:47:10 - 01:47:11
我們在邏輯上只能這樣說，

01:47:12 - 01:47:14
剖腹生產後的第五天不算剖腹生產後，

01:47:15 - 01:47:15
所以第六天，

01:47:16 - 01:47:17
第七天

01:47:17 - 01:47:17
第八天

01:47:17 - 01:47:18
當然更不算

01:47:19 - 01:47:20
沒有問題

01:47:20 - 01:47:20
對吧？

01:47:21 - 01:47:21
所以第三天就算嗎？

01:47:22 - 01:47:22
沒有喔，

01:47:22 - 01:47:23
他沒有這樣說喔，

01:47:23 - 01:47:24
邏輯上也不能這樣推喔。

01:47:25 - 01:47:26
第五天不算。

01:47:26 - 01:47:28
只能代表第六天，第七天也不算，

01:47:28 - 01:47:31
但不代表第一天，第二天就算。

01:47:31 - 01:47:32
知道嗎？

01:47:32 - 01:47:33
不代表第一天第二天就算。

01:47:33 - 01:47:34
好。

01:47:35 - 01:47:36
所以這裡我們會說，

01:47:37 - 01:47:37
生，

01:47:37 - 01:47:38
生母殺嬰罪，

01:47:38 - 01:47:40
它的條文只能做這樣的推導，

01:47:41 - 01:47:42
第五天之後才算。

01:47:42 - 01:47:43
所以第五天之後不算,

01:47:44 - 01:47:45
所以六跟七當然也不算,

01:47:45 - 01:47:47
但是一跟二是不是就算?

01:47:47 - 01:47:48
這個不一定,

01:47:48 - 01:47:48
這個不一定。

01:47:49 - 01:47:50
學者的說法是說啦,

01:47:51 - 01:47:55
要以這個生母有可以深思熟慮的機會為判斷。

01:47:56 - 01:47:57
所以像陳子平老師說,

01:47:57 - 01:47:59
以生產後的24小時為限。

01:48:00 - 01:48:02
這個才算撫生產後，有這樣的說法。

01:48:04 - 01:48:07
好，所以這個是本罪的行為時點，那生母的話呢，也有學者說，不包括代理孕母在內，因為代理孕母的話，她應該不會有這一條罪立法者所想像的那個生產後壓力大的情狀。

01:48:17 - 01:48:22
好，然後這一條罪呢，條文講要因為不得已的事由。

01:48:23 - 01:48:25
條文講，要因為不得已的事由。

01:48:25 - 01:48:32
那不得已的事由像什麼呢？比如說立法理由這邊所例示的遭性侵所生的子女。

01:48:33 - 01:48:35
有身心缺陷的子女。

01:48:35 - 01:48:38
或者是有難以治療的疾病等等。

01:48:38 - 01:48:43
這些是我們條文所例示，修法理由所例示的不得已的事由，大概是有這些。

01:48:45 - 01:48:46
那我跟各位講啊。

01:48:47 - 01:48:49
這個條文所說的不得已。

01:48:50 - 01:48:54
請各位不要把它拿去跟緊急避難的不得已做相同的解釋。

01:48:55 - 01:48:58
因為我前幾年在集訓班有出這個考題。

01:48:58 - 01:49:05
那有些同學就拿那個緊急避難不得已，進而說呢，他又不是除此手段別無他法，所以他不善不得已。

01:49:05 - 01:49:06
不是這個意思。

01:49:06 - 01:49:07
因為同學你要想啊。

01:49:09 - 01:49:10
如果274的不得已。

01:49:11 - 01:49:14
我們拿來跟緊急避難的不得已做一樣的解釋。

01:49:15 - 01:49:20
也就是真的除此手段別無他法，真的行為人別無選擇。

01:49:20 - 01:49:24
如果我們要做這樣的解釋的話，那274不會有適用的空間。

01:49:25 - 01:49:26
真的啊。

01:49:26 - 01:49:28
我舉個超級極端的例子啊。

01:49:28 - 01:49:31
如果有個女生她被性侵而懷孕。

01:49:31 - 01:49:34
懷孕之後生下來的小孩又是畸形的。

01:49:34 - 01:49:35
夠慘了吧。

01:49:36 - 01:49:38
所以難道這個女生只能把她小孩殺掉嗎？

01:49:39 - 01:49:41
沒有啊，她也是可以求助社服機構什麼的，對不對？

01:49:42 - 01:49:44
殺掉小孩並不是他最後不得已的選項啊。

01:49:44 - 01:49:49
所以我會說啊，如果你要照緊急避難那個標準去思考這一條的不得已的話。

01:49:49 - 01:49:50
這一條不會有適用的空間啊，知道嗎？

01:49:51 - 01:49:57
所以這裡的不得已，重點是在於說這個生母殺嬰當下的情狀，會不會引起一般人的同情。

01:50:00 - 01:50:00
重點是這樣子,知道嗎?

01:50:00 - 01:50:00
因為我們講說不得已的事由嘛，這邊講的是說呢，會不會引起一般人的同情。

01:50:00 - 01:50:00
所以像以前的選擇題有出過。

01:50:01 - 01:50:01
假設是生母在生產之後，覺得那個小孩怎麼長那麼醜，其貌不揚，那就不算。

01:50:01 - 01:50:01
那個就並不是不得已的事由，他要排除掉的是這一種情形。

01:50:02 - 01:50:02
所以我們講，不得已的事由，這個要件是2019年增訂的。

01:50:02 - 01:50:02
立法者增訂這個要件之後，邏輯上來說啦，當然會限縮這條罪的成立，對不對？

01:50:03 - 01:50:03
可是說真的以實務的運作來說，沒什麼差。

01:50:03 - 01:50:03
真的啦，沒什麼差啦。

01:50:03 - 01:50:03
我們要知道。

01:50:03 - 01:50:04
生母殺嬰罪在實務上非常非常的少見。

01:50:04 - 01:50:04
因為有不得已的事由的人，通常應該在胎兒的階段就去人工流產了。

01:50:04 - 01:50:04
沒有必要把小孩生下來再殺掉，幾乎沒有這個必要。

01:50:05 - 01:50:05
所以生母殺嬰罪在實務上真的非常非常的罕見。

01:50:05 - 01:50:05
那就算實務上真的有遇到這種生母殺嬰的案例，其實大部分也都是社會的底層啦。

01:50:05 - 01:50:06
他們確實也是有一些讓人同情的事由，沒有錯。

01:50:06 - 01:50:06
所以我會說，增訂這個要件，雖然邏輯上敘述了本罪的成立。

01:50:06 - 01:50:07
不過以社會的現狀來講，其實會犯這條罪的人，幾乎也都會有一些值得同情的事由存在。

01:50:07 - 01:50:07
那個真的覺得小孩長那麼醜，就把小孩給殺掉的。

01:50:07 - 01:50:07
那個應該只有在考題上會出現啦，這個在日常生活中應該是不會發生。

01:50:08 - 01:50:08
好，那同樣的道理，跟普通殺人一樣。

01:50:08 - 01:50:09
這一條罪，行為人所殺的，也必須是他所正在生的或所剛生下來的那個子女。

01:50:09 - 01:50:09
是這樣子喔。

01:50:09 - 01:50:09
跟一般殺人很像的問題。

01:50:09 - 01:50:09
媽媽在生二寶的時候，大寶在旁邊一直吵。

01:50:09 - 01:50:10
媽媽煩死了，生產已經那麼痛了，你在那邊給我吵。

01:50:10 - 01:50:10
媽媽一氣之下呢,拿刀捅死的那個大寶。

01:50:10 - 01:50:10
所以這樣子的話算是生母殺嬰嗎?

01:50:10 - 01:50:10
生產時殺起所生的子女,那幹他什麼事啊,對不對?

01:50:10 - 01:50:11
所以這種情況,當然不能減輕,好,最後啊,生母殺嬰罪這一條罪。

01:50:11 - 01:50:11
其實這一條罪,很多學者認為說應該刪掉,沒有意義,應該刪掉。

01:52:00 - 01:52:00
掉？

01:52:00 - 01:52:00
為什麼？

01:52:01 - 01:52:02
我們就想喔，

01:52:03 - 01:52:04
你說生母殺嬰為什麼可以減刑？

01:52:05 - 01:52:08
有人說因為生母可能會有產後憂鬱的狀況。

01:52:08 - 01:52:10
可是這樣說很怪耶,

01:52:10 - 01:52:12
因為產後憂鬱的話,

01:52:12 - 01:52:15
那不是本來就可以用來阻卻或減免罪責嗎?

01:52:16 - 01:52:17
19條一二項啊，對不對?

01:52:18 - 01:52:18
那你想喔,

01:52:19 - 01:52:22
有個孕婦她產後憂鬱，後來把他的小孩給殺了。

01:52:23 - 01:52:25
那這樣的情況是不是一方面他成立生母殺嬰？

01:52:25 - 01:52:29
另外一方面又可以用19條去減刑，甚至是無罪。

01:52:30 - 01:52:34
那如果是用19條減刑的話，是不是同一個產後憂鬱的事實，

01:52:35 - 01:52:36
犯罪成立我們評價一次？

01:52:36 - 01:52:37
罪責又評價一次,

01:52:38 - 01:52:39
是不是有雙重評價的問題？

01:52:40 - 01:52:42
這是不是一種，這是不是也是一種不當減輕？

01:52:42 - 01:52:43
是啊，很怪嘛，對不對？

01:52:44 - 01:52:45
還有再來喔,

01:52:47 - 01:52:49
生下來的小孩有先天的疾病,

01:52:50 - 01:52:53
有遺傳上的缺陷，或者有一些難治的疾病。

01:52:54 - 01:52:58
媽媽在這種情況之下把小孩殺掉，我們覺得走投無路，同情，值得同情。

01:52:59 - 01:53:01
你說小孩的生父難道不會嗎？

01:53:02 - 01:53:02
恐怕也會吧。

01:53:03 - 01:53:05
生下來的小孩有一些罕見的遺傳疾病

01:53:06 - 01:53:08
那可能要花費上百萬上千萬。

01:53:08 - 01:53:10
那爸爸可能會覺得很無助欸。

01:53:10 - 01:53:12
可是我們現行法沒有生父殺嬰欸。

01:53:13 - 01:53:14
這也不公平，對吧？

01:53:14 - 01:53:19
所以你會發現生母殺嬰罪，他很有可能就只是一個現象立法而已。

01:53:20 - 01:53:24
因為早年會因為不得已的事由而把小孩殺掉的幾乎都是媽媽，

01:53:24 - 01:53:26
所以就訂了一個生母殺嬰罪，

01:53:26 - 01:53:27
掛一漏萬，

01:53:27 - 01:53:28
這並不是一個好的立法。

01:53:29 - 01:53:34
學者會覺得說呢，如果有些殺人的行為人，他是值得被同情的，

01:53:34 - 01:53:37
那我們就乾脆設一個概括性的減刑規定，

01:53:38 - 01:53:39
而不是隻針對生母殺嬰，

01:53:40 - 01:53:44
不然掛一漏萬、漏洞百出，對不對？所以很多學者認為說呢，這一條我們就乾脆刪掉，

01:53:44 - 01:53:45
有這樣的說法。

01:53:46 - 01:53:50
然後那個，我上禮拜忘了給各位補充講義，之後會給。

01:53:50 - 01:53:56
就是那個，因為8月份的時候殺人罪還有修嘛，271之一，這個你們應該有聽過吧。

01:53:57 - 01:53:59
虐殺幼童那個有沒有，這你們應該有聽過。

01:53:59 - 01:53:59
那個

01:54:00 - 01:54:00
要講的東西不多，但該給各位的還是會給，因為

01:54:03 - 01:54:04
這兩個禮拜太忙了，這兩個禮拜吼。

01:54:07 - 01:54:13
那個集訓班一個禮拜就一回，我一個禮拜要改80幾份那個北中南各地集訓班的考卷。

01:54:13 - 01:54:15
改下去一天就沒了，真的不誇張吼。

01:54:16 - 01:54:17
改下去一天就沒了。

01:54:17 - 01:54:21
然後臺北、臺中、高雄的集訓班在運作。

01:54:21 - 01:54:23
原本的政客也還要在上。

01:54:23 - 01:54:25
好像比如說我明天是一整天台南的課。

01:54:25 - 01:54:27
然後那個博士班又開學，這個

01:54:27 - 01:54:29
還要去學校這樣，真的太忙了。

01:54:30 - 01:54:30
忙到忘記吼。

01:54:31 - 01:54:32
會來一定會給了吼。

01:54:32 - 01:54:35
這個補習班人可能會催我吼，所以這個我之後會再給各位。

01:54:37 - 01:54:39
好，接下來吼，我們來看145頁。

01:54:39 - 01:54:42
275條的加工自殺罪。

01:54:43 - 01:54:45
275條的犯罪。

01:54:46 - 01:54:47
我們首先要先做區分。

01:54:47 - 01:54:51
275條第一項跟275條第二項。

01:54:51 - 01:54:54
這是兩條性質上不同的犯罪。

01:54:55 - 01:54:56
要先有這個觀念喔。

01:54:56 - 01:54:58
它是兩條性質上不同的犯罪。

01:54:59 - 01:55:03
275條的一項，它叫做受囑託。

01:55:04 - 01:55:06
得承諾殺人罪。

01:55:07 - 01:55:09
這是275條的一項，受囑託得承諾殺人罪。

01:55:10 - 01:55:11
再來是275的二項。

01:55:12 - 01:55:18
275的二項，這個條文我們叫做教唆幫助自殺罪。

01:55:19 - 01:55:20
請同學先有一個觀念喔。

01:55:21 - 01:55:24
275的第一項，被害人是怎麼樣的？

01:55:25 - 01:55:27
行為人他殺。

01:55:27 - 01:55:28
知道嗎？

01:55:28 - 01:55:30
275的第一項，

01:55:30 - 01:55:31
被害人是他殺。

01:55:32 - 01:55:36
275條的第二項，被害人才是自殺。

01:55:37 - 01:55:38
瞭解吧？

01:55:38 - 01:55:39
先建立這個觀念喔。

01:55:39 - 01:55:42
275條的第一項，被害人是他殺。

01:55:43 - 01:55:47
275的二項，被害人才似自殺。

01:55:47 - 01:55:49
這個你要會分吼。

01:55:49 - 01:55:49
這個你要會分。

01:55:51 - 01:55:54
我原本想說這個東西應該是一個很學理的概念。

01:55:54 - 01:55:57
結果我最近，因為我最近在做那個選擇題的題庫。

01:55:57 - 01:55:59
我在做那個四等選擇題的題庫。

01:55:59 - 01:56:00
這個區裡

01:56:00 - 01:56:02
竟然考在四等的選擇題。

01:56:02 - 01:56:04
對啊，我想說四等的選擇題怎麼考這種東西。

01:56:04 - 01:56:06
四大奇景的選擇題竟然考這個東西。

01:56:06 - 01:56:07
我舉個例子喔。

01:56:08 - 01:56:11
那個，來我們講，什麼叫自殺，什麼叫他殺。

01:56:12 - 01:56:14
自殺跟他殺的區分是，

01:56:14 - 01:56:18
我們要看被害人死亡的最近原因力，

01:56:19 - 01:56:23
是行為人貢獻的，還是被害人自己貢獻的。

01:56:23 - 01:56:24
我們是這樣看，知道嗎？

01:56:24 - 01:56:29
我們看的是被害人死亡的最近原因力，

01:56:29 - 01:56:35
是由行為人所貢獻，還是由被害人他自己所貢獻的。

01:56:35 - 01:56:36
我們看的是這件事喔。

01:56:37 - 01:56:39
所以我舉個例子，讓同學會分。

01:56:39 - 01:56:39
來，

01:56:40 - 01:56:41
第一個版本。

01:56:42 - 01:56:44
有個老人久病厭世。

01:56:45 - 01:56:48
這個老人，他年輕的時候是化學老師，

01:56:49 - 01:56:51
所以他自己調了一瓶毒藥。

01:56:52 - 01:56:54
這個毒藥吃下去就會死掉。

01:56:54 - 01:56:58
那這個老人調完毒藥之後，因為他沒有能力吞嚥，

01:56:58 - 01:57:02
所以這個老人呢，他就把這個毒藥交給他的看護。

01:57:03 - 01:57:07
他跟看護講得清楚，說這個是毒藥，灌下去會死掉，但他真的不想活了，

01:57:08 - 01:57:10
希望看護可以送他最後一程。

01:57:11 - 01:57:15
看護確認老人真意之後呢,就幫這個老人把毒藥灌下去。

01:57:16 - 01:57:20
這樣的話,這個看護論的是275的一項還二項?

01:57:21 - 01:57:21
一項哦。

01:57:21 - 01:57:22
為什麼?

01:57:22 - 01:57:25
因為被害人死亡的最後原因力是誰貢獻的?

01:57:26 - 01:57:28
看護貢獻的，所以這個叫做他殺，

01:57:29 - 01:57:29
知道嗎？

01:57:30 - 01:57:36
雖然毒藥很重要，是老人自己調的沒有錯，但最後灌進去是看護灌的，所以這個叫做他殺，

01:57:36 - 01:57:38
這個叫做275的第一項。

01:57:38 - 01:57:39
好，那反過來吼。

01:57:39 - 01:57:41
那如果是這個老人想死,

01:57:42 - 01:57:45
但這個老人他沒有化學跟醫藥的背景，他不會調毒藥,

01:57:46 - 01:57:49
所以這個老人呢，請看護幫他調毒藥。

01:57:50 - 01:57:54
看護確認了老人的真意之後，真的幫他調了一罐毒藥,

01:57:54 - 01:57:55
端到老人面前。

01:57:56 - 01:57:57
老人看到，確定是毒藥，沒錯。

01:57:58 - 01:57:59
看護說：對，沒錯。

01:57:59 - 01:58:00
老人呢，

01:58:00 - 01:58:02
當著看護的面，把這個毒藥灌下去。

01:58:03 - 01:58:05
這個一口乾，把它喝掉，後來這個老人死掉了。

01:58:06 - 01:58:07
這個時候看護是什麼呢?

01:58:08 - 01:58:08
兒槍,為什麼?

01:58:09 - 01:58:11
因為毒藥是老人自己喝的,這個老人叫做自殺。

01:58:13 - 01:58:14
所以這個時候是第二項,知道嗎?

01:58:14 - 01:58:15
所以這兩項你會分喔。

01:58:16 - 01:58:17
一個是自殺，一個是他殺。

01:58:18 - 01:58:19
這個你會分。

01:58:19 - 01:58:22
這個東西在之前的選擇題有出現過。

01:58:22 - 01:58:28
好，那我們就分別來看，括號二這邊，我們先來看到受囑託的承諾殺人。

01:58:30 - 01:58:30
第一項。

01:58:31 - 01:58:33
我們先講，什麼叫囑託跟承諾？

01:58:33 - 01:58:34
什麼叫囑託跟承諾？

01:58:35 - 01:58:39
囑託是被害人主動。

01:58:39 - 01:58:42
承諾是行為人主動。

01:58:43 - 01:58:44
就差在這邊，知道嗎？

01:58:44 - 01:58:48
一個是被動人主動，一個是行為人主動。

01:58:49 - 01:58:49
所以喔。

01:58:51 - 01:58:54
我問我的朋友說，你得癌症，

01:58:54 - 01:58:56
活不了多久。

01:58:56 - 01:58:58
與其痛苦地度過這三個月，

01:58:59 - 01:59:01
不如我拿到統治權，怎麼樣？

01:59:01 - 01:59:04
我朋友說，好啊，沒問題啊，就讓我一了百了吧。

01:59:04 - 01:59:05
這個叫什麼？

01:59:05 - 01:59:06
得承諾。

01:59:06 - 01:59:08
因為是我主動提出這個要求的。

01:59:09 - 01:59:13
那反過來,如果是我的朋友跟我說,他真的不想活了,希望我結束他的生命。

01:59:14 - 01:59:15
而我把他殺死,這個叫什麼?

01:59:15 - 01:59:17
受囑託,所以不一樣喔。

01:59:17 - 01:59:21
一個是行為人主動,一個是被害人主動。

01:59:21 - 01:59:21
好。

01:59:22 - 01:59:25
那麼接下來有一個重點，這個是很多同學會忽略的。

01:59:25 - 01:59:30
因為這個東西會跟後面的間接正犯的問題牽扯在一起。

01:59:30 - 01:59:32
所以這個觀念我們前面要先建立起來。

01:59:33 - 01:59:33
我們行走。

01:59:33 - 01:59:36
在學被害人承諾的時候，被害人意思表示有瑕疵怎麼辦？

01:59:39 - 01:59:41
我們那個時候是不是採法益觀點性理論？

01:59:42 - 01:59:47
如果被害人的承諾是對法益侵害的動機，對價有所誤認的話，那個承諾有效，對不對？

01:59:49 - 01:59:53
那如果是一個法益相關的欺騙，承諾會無效，還記得嗎？

01:59:53 - 01:59:55
這個叫做法益觀點性理論。

01:59:55 - 01:59:58
我們在刑法學人承諾的時候，有學這個理論。

01:59:59 - 01:59:59
但我和各位說,

02:00:01 - 02:00:02
法益觀點是理論,

02:00:03 - 02:00:05
在275條不適用。

02:00:06 - 02:00:08
275的主託承諾,

02:00:08 - 02:00:09
它的門檻更高,

02:00:10 - 02:00:12
275的主託承諾就是，

02:00:12 - 02:00:14
不可以有任何的意思表示瑕疵。

02:00:15 - 02:00:17
就算只是單純的動機錯誤，

02:00:18 - 02:00:19
也還是不行喔。

02:00:20 - 02:00:20
知道嗎？

02:00:20 - 02:00:22
就算只是那種動機錯誤,

02:00:23 - 02:00:24
也不行喔。

02:00:24 - 02:00:26
所以275要怎麼樣？

02:00:26 - 02:00:28
被害人的意思表示,

02:00:28 - 02:00:30
真的要健全無瑕疵。

02:00:31 - 02:00:32
任何一點點的動機錯誤,

02:00:33 - 02:00:35
就算只是什麼對價的欺騙或什麼的,

02:00:36 - 02:00:36
一樣，

02:00:37 - 02:00:38
它都是無效的承諾。

02:00:39 - 02:00:40
行為人都會改論什麼呢？

02:00:40 - 02:00:41
271,

02:00:41 - 02:00:42
都會改論271,

02:00:42 - 02:00:43
來為什麼這麼嚴格?

02:00:44 - 02:00:45
形式上的理由啦,

02:00:46 - 02:00:47
是因為德國刑法的規定。

02:00:48 - 02:00:49
你看德國刑法216

02:00:50 - 02:00:51
216他有講

02:00:52 - 02:00:53
德國刑法216

02:00:54 - 02:00:56
你翻過來看看到26頁這邊的註釋。

02:00:58 - 02:00:59
你看到註釋

02:01:00 - 02:01:06
行為人受被害人明確且真摯的囑託而將其殺害,

02:01:06 - 02:01:06
看到沒有?

02:01:07 - 02:01:08
德國的條文就這樣說嘛,

02:01:09 - 02:01:10
明確且真摯。

02:01:10 - 02:01:14
所以德國刑法的類似我們這種275的規定,

02:01:15 - 02:01:16
他就是要求說呢,

02:01:16 - 02:01:19
意思表示要百分之百健全無瑕疵。

02:01:20 - 02:01:22
有任何一點點的瑕疵,

02:01:22 - 02:01:23
意思表示錯誤,

02:01:24 - 02:01:27
或者是受到各種各樣程度輕重不一的詐欺都一樣。

02:01:28 - 02:01:32
都會讓這個囑託承諾變成是一個無效的囑託承諾,

02:01:32 - 02:01:33
這個是目前的共識。

02:01:35 - 02:01:35
好,

02:01:35 - 02:01:36
所以我舉個例子喔。

02:01:37 - 02:01:37
比如說,

02:01:40 - 02:01:41
我記得前幾天我看到一則新聞。

02:01:42 - 02:01:44
有的，

02:01:44 - 02:01:45
有個男生啊，

02:01:46 - 02:01:48
他開車不小心把人給撞傷。

02:01:49 - 02:01:50
那個被他撞的人，

02:01:50 - 02:01:52
當下沒有什麼意識。

02:01:53 - 02:01:55
肇事者就以為說他撞死人了，

02:01:55 - 02:01:56
他就很自責，

02:01:57 - 02:01:58
然後過幾天他就自殺死了，

02:01:59 - 02:01:59
但後來才

02:02:00 - 02:02:01
來被他撞的人根本沒有死。

02:02:02 - 02:02:03
我不知道你們有沒有看到這個新聞。

02:02:03 - 02:02:06
當然這個新聞的話是那個人自殺了,不會有什麼刑事責任。

02:02:06 - 02:02:08
那假設這件事加工自殺呢？

02:02:09 - 02:02:10
對啊,假設加工自殺呢？

02:02:11 - 02:02:17
我的朋友以為他開車撞死人了，以為他一輩子都賠不完，萬念俱灰，所以請我把他給殺了。

02:02:19 - 02:02:22
而其實我也知道他沒有闖下那麼大的禍。

02:02:23 - 02:02:24
被害人根本就沒有死，其實我也知道。

02:02:25 - 02:02:28
但我也覺得這個人我看得不順眼，我就想殺他。

02:02:28 - 02:02:30
於是我講說好吧，將錯就錯。

02:02:30 - 02:02:31
我就把他給殺了。

02:02:31 - 02:02:33
這樣的情況,我可不可以275啊？

02:02:34 - 02:02:35
不行,為什麼？

02:02:35 - 02:02:37
因為被害人的承諾

02:02:38 - 02:02:39
根本怎麼樣？

02:02:39 - 02:02:40
無效嗎,對不對？

02:02:40 - 02:02:42
你說這不是動機錯誤不重要嗎？

02:02:43 - 02:02:44
沒有喔,在加工自殺罪是重要的喔。

02:02:45 - 02:02:48
加工自殺罪不容許任何一點點的意思表示瑕疵,知道嗎？

02:02:49 - 02:02:52
他跟一般的被害人承諾不一樣喔。

02:02:53 - 02:02:57
所以這種情況的話呢,依然這個承諾是無效的喔,新聞人等論271哦。

02:02:58 - 02:03:00
好,那同樣我們將囑託跟承諾。

02:03:00 - 02:03:01
你們想喔。

02:03:01 - 02:03:03
那我的朋友說他不想活了。

02:03:03 - 02:03:05
於是我的朋友說呢

02:03:05 - 02:03:07
你殺死我好不好？

02:03:07 - 02:03:09
接著他補了一句喔。

02:03:09 - 02:03:13
你要你殺死我啊，我希望你殺死我。

02:03:13 - 02:03:15
但是，我不希望我死得太痛苦。

02:03:16 - 02:03:19
麻煩你啊，幫我注射過量的麻藥。

02:03:19 - 02:03:21
我想走個安詳一點。

02:03:21 - 02:03:22
我說好沒問題。

02:03:22 - 02:03:24
然後我就去廚房拿菜刀去捅他。

02:03:24 - 02:03:26
這樣可不可以說是加工自殺？

02:03:26 - 02:03:27
不可以喔。

02:03:27 - 02:03:29
因為被害人有指定死亡的方式。

02:03:29 - 02:03:30
那行為人呢？

02:03:30 - 02:03:32
就應該要尊重被害人的意願。

02:03:32 - 02:03:33
好，接下來246頁。

02:03:40 - 02:03:42
這邊我們講說受囑託。

02:03:42 - 02:03:43
剛剛我們講的承諾嘛。

02:03:43 - 02:03:45
再來我們講這邊講到受囑託。

02:03:45 - 02:03:47
受囑託跟承諾我們說，一個是被動，一個是行為人主動。

02:03:47 - 02:03:48
那受囑託這邊會有的問題是說

02:03:49 - 02:03:50
有保證地位的人

02:03:50 - 02:03:51
阻止別人的自殺

02:03:51 - 02:03:52
這樣的話可以成立這一條罪嗎？

02:03:52 - 02:03:53
學者認為不行,也就是說呢

02:03:53 - 02:03:54
受囑託或承諾的自殺

02:04:00 - 02:04:05
僅限於積極的作為才能成立,如果是消極的不阻止呢,這個並不成立。

02:04:07 - 02:04:09
接著來光第三號，教唆幫助他人自殺。

02:04:11 - 02:04:15
我們剛剛講了喔，教唆幫助他人自殺的前提是什麼呢？

02:04:17 - 02:04:19
前提是被害人他真的是自殺喔。

02:04:20 - 02:04:27
被害人他死亡的最後原因力，是由被害人自己貢獻的，這個才算喔。

02:04:28 - 02:04:28
好，那我們來想喔。

02:04:30 - 02:04:32
為什麼立法者會設置這一條罪？

02:04:33 - 02:04:34
一定有原因嘛，為什麼立法者會設置這一條罪？

02:04:37 - 02:04:44
第一個我們想，如果沒有這一條罪，那教唆幫助自殺的人，我們罰得到還是罰不到？

02:04:45 - 02:04:45
哎，罰不到啊。

02:04:46 - 02:04:47
對不對，罰不到啊，為什麼？

02:04:47 - 02:04:49
自殺又不犯法。

02:04:49 - 02:04:51
對啊，自殺不犯法啊。

02:04:51 - 02:04:53
所以自殺不犯法的話

02:04:54 - 02:04:58
那教唆幫助自殺的人，難道可以成立一個什麼教唆犯之類的嗎？

02:04:59 - 02:05:00
沒有啊，沒有啊。

02:05:00 - 02:05:00
大成立啊。

02:05:01 - 02:05:07
所以啊，既然自殺不犯法，加工於自殺的行為，沒辦法成立共犯。

02:05:07 - 02:05:12
可是立法者又想罰這種加工於別人自殺的行為，所以立法者怎麼辦？

02:05:13 - 02:05:20
只好把這個原本罰不到的共犯行為呢，直接變成分子上的獨立罪名，這個是立法者設置這一條罪的初衷。

02:05:23 - 02:05:27
所以啊，這一條罪的教唆跟幫助。

02:05:28 - 02:05:30
不是我們行總的，叫做

02:05:30 - 02:05:30
幫助犯，不是哦。

02:05:32 - 02:05:33
各位你要想嘛，如果這一條罪的教唆跟幫助

02:05:35 - 02:05:38
是行總的教唆犯或幫助犯的話，那不是又卡到重處的問題了嗎？

02:05:42 - 02:05:43
自殺又不犯法，怎麼重處，對不對？

02:05:43 - 02:05:47
所以這裡的教唆跟幫助，他只是借用那個名詞喔。

02:05:47 - 02:05:50
他不是教唆犯，他不是幫助犯喔。

02:05:50 - 02:05:51
這個要請同學特別注意。

02:05:52 - 02:05:52
好。

02:05:52 - 02:05:54
那麼接下來，來看到第二點這邊。

02:05:56 - 02:05:57
這裡有一個巧妙的地方是這樣。

02:05:59 - 02:06:00
雖然這裡

02:06:00 - 02:06:03
的教唆跟幫助，不是總則的教唆犯跟幫助犯沒有錯。

02:06:04 - 02:06:05
可是學說的會說，

02:06:06 - 02:06:11
這裡教唆跟幫助的解釋，我們可以參考刑總上面的解釋。

02:06:12 - 02:06:12
可以參考。

02:06:13 - 02:06:14
所以什麼叫教唆自殺？

02:06:15 - 02:06:18
唆使一個原本不想自殺的人去自殺，

02:06:18 - 02:06:19
這個叫教唆自殺。

02:06:19 - 02:06:21
那什麼叫幫助自殺呢？

02:06:22 - 02:06:26
讓一個想自殺的人，他的自殺更順利，

02:06:26 - 02:06:28
這個叫做幫助自殺。

02:06:29 - 02:06:31
所以有沒有感覺又回到刑總的這個定義？

02:06:31 - 02:06:36
對，很像沒有錯，但不管怎麼樣，他不會考慮從屬性的問題，

02:06:36 - 02:06:37
不會有從屬性的問題。

02:06:38 - 02:06:39
你要講從屬就沒辦法成立了嘛。

02:06:40 - 02:06:40
好。

02:06:41 - 02:06:44
那學理上有講一個問題，是這樣子。

02:06:46 - 02:06:50
那如果是鼓吹不特定人自殺，怎麼論罪？

02:06:51 - 02:06:52
我們都知道啊。

02:06:53 - 02:06:56
鼓吹不特定的人自殺,你可不可以論他153?

02:06:56 - 02:06:58
煽惑他人犯罪或違背法令。

02:06:59 - 02:07:00
不行喔。

02:07:00 - 02:07:03
因為153他罰的是煽惑三件事,

02:07:04 - 02:07:04
犯罪,

02:07:05 - 02:07:07
違背法令，抗拒合法的命令。

02:07:08 - 02:07:11
自殺就不犯法嘛，對不對？所以就沒辦法論153。

02:07:11 - 02:07:13
那可不可以論教唆自殺或幫助自殺？

02:07:14 - 02:07:15
不可以喔。

02:07:15 - 02:07:17
教唆幫助自殺必須要怎麼樣？

02:07:19 - 02:07:21
教唆我們講，對象要特定嘛，

02:07:21 - 02:07:22
幫助也是嘛，對不對？

02:07:23 - 02:07:28
所以唆使不特定的人想自殺，我們現行法之下確實無法可論，

02:07:28 - 02:07:29
確實有這樣的狀況。

02:07:30 - 02:07:30
好。

02:07:32 - 02:07:36
所以這個是275條的第二項，教唆幫助自殺。

02:07:37 - 02:07:44
那這一條罪的話呢，括號二我們看，幫助也是，讓原本想自殺的人呢，自殺變得更容易。

02:07:45 - 02:07:47
所以比如說你的朋友他想燒炭自殺，

02:07:48 - 02:07:50
但是他一直買不到木炭。

02:07:50 - 02:07:54
他去買木炭的時候，店員總是關心他說，你買木炭怎麼沒有買肉？

02:07:54 - 02:07:56
那他就一直買不到木炭。

02:07:56 - 02:07:57
你知道嗎？

02:07:58 - 02:07:59
你知道這件事？

02:08:00 - 02:08:04
就跟朋友說，木炭我這邊很多，請儘管拿去用吧，不用還了。

02:08:04 - 02:08:06
也就知道他自殺還把木炭給他。

02:08:06 - 02:08:10
這樣的話呢,就是這裡我們所說的幫助自殺。

02:08:23 - 02:08:26
好,那接下來可能會遇到的是括號二的這個問題,

02:08:26 - 02:08:29
幫助自殺那個幫助我們應該怎麼去做解釋。

02:08:30 - 02:08:36
食物說,這裡的幫助不包括消極的不阻止,

02:08:36 - 02:08:37
不包括這種情況喔。

02:08:38 - 02:08:39
比如說你去霸凌別人,

02:08:40 - 02:08:45
被你霸凌的人當場萬念俱灰精神崩潰,在你的面前要跳樓,而你沒有把他拉下來,

02:08:45 - 02:08:47
他就跳下去死掉了。

02:08:47 - 02:08:51
這一種消極的不阻止,食物說不算是幫助,

02:08:51 - 02:08:54
所以這條罪也是,只有積極的作為才能成立。

02:08:55 - 02:09:03
那這邊的幫助啊,其實會牽涉到一個總則的考點,而這個東西在之前的律師考試也有考過,

02:09:04 - 02:09:05
就是那個中性行為的問題。

02:09:06 - 02:09:09
我們之前在總則,那一題我不知道有沒有講,

02:09:10 - 02:09:15
反正意思大概是說啦,有個送瓦斯的人,他把瓦斯送到一處民宅,

02:09:16 - 02:09:20
結果他發現這個民宅的門窗用膠帶封死,

02:09:20 - 02:09:26
而且叫瓦斯的人看起來很頹廢很沮喪，還提到跟死亡有關的字眼，

02:09:26 - 02:09:29
但送瓦斯的人不想管那麼多，照樣把瓦斯送過去。

02:09:30 - 02:09:32
有沒有類似中性行為的問題？哎，有喔。

02:09:33 - 02:09:34
所以你要怎麼寫？

02:09:34 - 02:09:39
你要說，雖然本罪的幫助行為它不是30條的幫助犯，

02:09:39 - 02:09:42
可是中性行為的法理可不可以拉來這邊用？

02:09:43 - 02:09:44
是可以的哦，知道嗎？可以哦。

02:09:45 - 02:09:46
所以我們應該怎麼講？

02:09:47 - 02:09:54
中性行為的通說是認為，我們每個人都可以信賴別人，不會去故意犯罪，

02:09:54 - 02:09:56
就算對方有犯罪的傾向也一樣。

02:09:57 - 02:10:00
所以把這個道理拿來套用在加工自殺罪，喔。

02:10:00 - 02:10:00
會怎麼說呢？

02:10:01 - 02:10:05
每個人都可以信賴別人，不會去自殺。

02:10:05 - 02:10:09
就算對方外表上可能有一點想自殺的跡象，也是一樣，這個是可以適用的喔。

02:10:11 - 02:10:14
好，接著，本罪的著手認定。

02:10:15 - 02:10:17
這是一個很老的爭議啦。

02:10:18 - 02:10:19
現在幾乎沒有人再談的。

02:10:20 - 02:10:21
我只是要同學注意一件事。

02:10:22 - 02:10:23
下面這兩說啊。

02:10:23 - 02:10:26
有人說完成加工行為是本罪的著手。

02:10:27 - 02:10:32
也有人說要被害人開始自殺才是本罪的著手。

02:10:32 - 02:10:35
這個爭議，我們在爭執的事情是。

02:10:35 - 02:10:37
請同學想清楚。

02:10:37 - 02:10:38
請同學記清楚。

02:10:38 - 02:10:41
這件，這個東西我們在爭執的事情是。

02:10:42 - 02:10:45
本罪的著手時點。

02:10:45 - 02:10:48
而不是本罪的既遂時點。

02:10:48 - 02:10:50
這一條罪什麼時候既遂？

02:10:50 - 02:10:52
不用懷疑啦，被害人死掉，知道嗎？

02:10:52 - 02:10:54
被害人死掉才是既遂喔。

02:10:55 - 02:10:56
這一條罪的著手，你看哦。

02:10:57 - 02:10:58
有人說完成加工著手。

02:10:59 - 02:11:02
也有人說要被害人開始自殺才著手。

02:11:02 - 02:11:04
其實這兩說就各有各的考量。

02:11:05 - 02:11:06
你們想，為什麼有人會踩一腳？

02:11:07 - 02:11:08
完成。

02:11:08 - 02:11:08
加工行為著手，為什麼？

02:11:09 - 02:11:12
因為完成加工行為之後，風險就失控啦。

02:11:13 - 02:11:16
接著那個人會不會去自殺，他怎麼自殺，你怎麼控制，對不對？

02:11:16 - 02:11:18
所以一的著眼點是風險的失控。

02:11:19 - 02:11:22
而呢，說要被害人開始自殺才著手。

02:11:23 - 02:11:24
的著眼點你覺得是什麼？

02:11:25 - 02:11:27
因為被害人要開始自殺。

02:11:27 - 02:11:30
他的生命才有迫切的危險啊。

02:11:30 - 02:11:30
對不對？

02:11:30 - 02:11:34
所以一個著眼於風險失控，一個著眼於法益的迫切危險，瞭解吧？

02:11:37 - 02:11:37
好。

02:11:38 - 02:11:38
接著啊。

02:11:38 - 02:11:39
28119，這一條罪有罰位罪，這個我們剛剛說過。

02:11:42 - 02:11:45
接著第四項，謀為同死的規定。

02:11:46 - 02:11:47
第四項說啊。

02:11:47 - 02:11:50
謀為同死而犯前三項之罪。

02:11:50 - 02:11:52
得免除其刑。

02:11:53 - 02:11:54
為什麼？

02:11:55 - 02:11:56
那我們回頭想一件事吧。

02:11:57 - 02:11:59
為什麼立法者不罰自殺?

02:12:01 - 02:12:02
對啊,你們想過這件事吧,為什麼立法者不罰自殺?

02:12:04 - 02:12:06
這裡會牽涉到兩個層面。

02:12:07 - 02:12:09
一個層面是比較本質論的層面。

02:12:10 - 02:12:13
就是說我們人對自己的生命有沒有處分的權限,這個是本質論的層面。

02:12:15 - 02:12:18
那當然本質論講下去會牽涉到一些哲學的探討，那個就很深了。

02:12:19 - 02:12:20
那我們就來想另外一件事。

02:12:21 - 02:12:23
手段面的選擇，手段面的考量。

02:12:24 - 02:12:27
我們先姑且不論說人有沒有權處分自己的生命啦。

02:12:28 - 02:12:30
我們就從手段上來講。

02:12:30 - 02:12:34
你覺得，自殺既遂是可以處罰的嗎？

02:12:35 - 02:12:36
當然不可能嘛，因為自殺既遂被告就死亡了嘛。

02:12:36 - 02:12:39
檢察官都不起訴啦，對不對，所以自殺既遂，技術上我們處罰不到。

02:12:43 - 02:12:45
好，那自殺未遂呢？

02:12:46 - 02:12:48
自殺未遂，我們罰得到罰不到？

02:12:49 - 02:12:50
是罰得到沒有錯。

02:12:51 - 02:12:55
可是如果罰自殺未遂的話，這其實反而有害生命的保護。

02:12:56 - 02:12:57
真的啊。

02:12:57 - 02:12:57
你們想喔。

02:12:58 - 02:13:00
如果自殺未遂也是犯罪。

02:13:01 - 02:13:05
那自殺被救回來的人，眼睛張開看到的可能是兩個警察。

02:13:06 - 02:13:07
警察會跟他說：

02:13:08 - 02:13:11
「這位先生小姐，你涉及自殺未遂罪。

02:13:12 - 02:13:12
這個是犯罪喔。

02:13:13 - 02:13:14
你清醒的嘛，對不對？」

02:13:14 - 02:13:15
我們現在要對你做筆錄。

02:13:16 - 02:13:21
你有權選任辯護人，你可以保持沉默，你可以請求調查有利於你的證據。

02:13:22 - 02:13:23
要不要請律師？

02:13:23 - 02:13:24
不請，不請，我們開始做筆錄了，有沒有問題？

02:13:26 - 02:13:28
如果自殺未遂的人遇到這樣的情況。

02:13:28 - 02:13:29
你覺得他會怎麼想？

02:13:30 - 02:13:32
算了還是去死好了，對吧？

02:13:32 - 02:13:33
對啊，所以

02:13:33 - 02:13:36
你說罰自殺未遂，技術上是罰得到，只是罰了

02:13:37 - 02:13:39
罰的反而對生命保護是有害的啦。

02:13:40 - 02:13:41
沒有意義啦，知道嗎？

02:13:41 - 02:13:42
所以

02:13:43 - 02:13:45
自殺未遂，我們不罰，大概是這樣的考量。

02:13:45 - 02:13:49
那所以我們想，既然自殺未遂是不罰的。

02:13:49 - 02:13:51
那我們講謀為同是是什麼情況？

02:13:52 - 02:13:57
一對男女在汽車旅館相約燒炭自殺。

02:13:57 - 02:13:59
結果女生死掉了。

02:14:00 - 02:14:01
男生活下來了。

02:14:01 - 02:14:04
那男生是不是對女生犯下加工自殺罪?

02:14:04 - 02:14:04
是啊。

02:14:04 - 02:14:07
那男生就是什麼呢？

02:14:07 - 02:14:07
謀為同死。

02:14:07 - 02:14:10
他自己也想自殺嘛，我們要罰他幹什麼？

02:14:10 - 02:14:11
大概是這樣想的，知道嗎？

02:14:11 - 02:14:15
好，那我們要記得喔，謀為同死的前提是什麼呢？

02:14:17 - 02:14:20
兩個真的講好要一起死喔。

02:14:20 - 02:14:22
知道嗎?這個才叫謀一死喔。

02:14:22 - 02:14:26
兩個真的講好一起死喔，雙方都有自殺的爭議，這個才算喔。

02:14:27 - 02:14:31
所以以前的考試很喜歡出一種陷阱是。

02:14:32 - 02:14:35
大人想自殺，把小孩一起帶走。

02:14:36 - 02:14:40
以前的國考，最近比較少出啦，大概八九年前還常出這種題目。

02:14:41 - 02:14:43
大人想自殺就拖著小孩一起走。

02:14:44 - 02:14:47
那小孩就還很小，幼稚園學齡前那種年紀。

02:14:48 - 02:14:56
大人就跟小孩講說，啊什麼媽媽帶你去一個很遙遠很快樂的地方，那裡什麼都有，什麼玩具什麼都有，要不要跟媽媽一起去啊？

02:14:56 - 02:14:59
小朋友對死亡沒有概念，就跟媽媽一起去燒炭。

02:15:00 - 02:15:03
這樣的案例，當然後來媽媽活了嘛，小孩死掉要怎麼辦？

02:15:04 - 02:15:05
會不會有275第四項啊？

02:15:06 - 02:15:07
不會喔。

02:15:07 - 02:15:11
因為幼童對死亡根本就沒有認知，媽媽對幼童不會構成加工自殺罪。

02:15:12 - 02:15:14
媽媽對幼童論的就是一般的殺人罪。

02:15:15 - 02:15:19
進而呢,也不會有275的免刑規定,這個請各位記得。

02:15:21 - 02:15:22
好。

02:15:22 - 02:15:24
接著，我們來看到下面，這個經濟問題。

02:15:25 - 02:15:30
這個經濟問題連接到的是我們行總當時被跳過的一個東西。

02:15:30 - 02:15:33
因為那個東西我覺得在行總講太難了。

02:15:33 - 02:15:37
所以我們在行總一起來講，這個算是一體的問題了。

02:15:38 - 02:15:39
你們沒有帶行總沒有關係喔。

02:15:39 - 02:15:41
你們正常來說應該也不會帶，我們行總的話，我跟你們講在第幾頁。

02:15:50 - 02:15:50
這個在行總的285到288。

02:15:55 - 02:15:57
在行總的285到288這三頁，沒帶沒關係，我們不會用到這裡。

02:16:00 - 02:16:00
本課本，我們這邊直接從刑分開始講起。

02:16:19 - 02:16:21
好，我們請從起分來開始看喔。

02:16:22 - 02:16:27
下面這個議題我先說，這個議題是思慮法研所的考點。

02:16:27 - 02:16:34
所以如果像韓修的同學，你們是要準備一般的3等考試，我們，如果你們是要準備一般的高考法廉的話，這一段你們跳過，沒有關係。

02:16:36 - 02:16:38
因為這個是很難的考點。

02:16:38 - 02:16:42
而這個考點在近年的思慮考試當中，我覺得熱度稍微低啦。

02:16:43 - 02:16:46
我覺得熱度稍微低啦，因為這幾年其實沒有什麼文章在談這方面的議題。

02:16:47 - 02:16:50
我今年去申請博士班想研究的議題其中之一，也跟這個有關。

02:16:51 - 02:16:52
它還蠻深的啦。

02:16:52 - 02:16:56
所以以下的話，我覺得思慮的同學也是加減聽就好。

02:16:56 - 02:16:59
因為這個東西近年來真的沒有什麼人在探討的。

02:17:00 - 02:17:02
但就是因為幾年前有文章。

02:17:02 - 02:17:03
就學術上還是有探討過。

02:17:03 - 02:17:08
所以我想說，那既然我也有稍微有一些研究，國考上也不是完全不可能出，所以我們就還是來講一下這個東西喔。

02:17:10 - 02:17:11
好。

02:17:12 - 02:17:14
這裡的話，我們先來看到標題的說法。

02:17:15 - 02:17:18
無爭議的情形跟有爭議的情形。

02:17:18 - 02:17:19
來，我們先看喔。

02:17:20 - 02:17:22
受囑託得承諾殺人罪。

02:17:23 - 02:17:27
他的區分對象是普通殺人的直接正犯。

02:17:28 - 02:17:29
然後你看到關號二。

02:17:30 - 02:17:34
教唆幫助自殺罪，他所區分的類型是普通殺人罪的間接正犯。

02:17:36 - 02:17:37
來，各位，為什麼？

02:17:38 - 02:17:39
為什麼？

02:17:39 - 02:17:41
275條第一項對應的是直接正犯。

02:17:42 - 02:17:44
275的二項對應的是間接正犯。

02:17:46 - 02:17:47
因為回到我們最前面所說的。

02:17:48 - 02:17:49
275的一項。

02:17:50 - 02:17:51
被害人是怎麼死的？

02:17:52 - 02:17:52
他殺，對不對？

02:17:53 - 02:17:57
所以275條的一項，被害人是被行為人親手殺掉的。

02:17:57 - 02:18:00
所以他的對比類型是殺人罪。

02:18:00 - 02:18:01
直接正犯，

02:18:01 - 02:18:01
瞭解吧？

02:18:02 - 02:18:03
那反觀275條的二項呢？

02:18:04 - 02:18:06
二項是教唆幫助自殺

02:18:06 - 02:18:07
那一項的被害人是

02:18:08 - 02:18:08
自殺，

02:18:09 - 02:18:10
被害人是自己去死的，

02:18:11 - 02:18:12
所以我們的對照類型是

02:18:13 - 02:18:13
間接正犯

02:18:14 - 02:18:15
因為行為人他沒有親自殺掉被害人嘛

02:18:16 - 02:18:17
他是利用被害人的自損行為嘛

02:18:17 - 02:18:18
對不對？

02:18:18 - 02:18:19
所以那個叫做間接正犯。

02:18:20 - 02:18:20
好,

02:18:21 - 02:18:23
那麼這裡我們就接著往下看,

02:18:23 - 02:18:24
括號一這邊。

02:18:25 - 02:18:26
這裡說,

02:18:27 - 02:18:28
這裡講到啊。

02:18:29 - 02:18:33
這種類型，受囑託的承諾殺人罪，

02:18:33 - 02:18:34
跟殺人罪的直接正犯，

02:18:34 - 02:18:36
這個區分比較不會有問題，

02:18:36 - 02:18:37
這個區分比較不會有問題，

02:18:38 - 02:18:38
為什麼？

02:18:39 - 02:18:40
因為我們剛剛說的,

02:18:41 - 02:18:43
這裡通常是參考德國刑法216,

02:18:43 - 02:18:45
認為是受囑託的承諾而殺人罪啊,

02:18:46 - 02:18:47
那個囑託跟承諾要

02:18:48 - 02:18:48
明確,

02:18:49 - 02:18:50
而且要真摯。

02:18:51 - 02:18:53
所以在275的一項當中，

02:18:54 - 02:18:57
有任何一丁點的意思表示瑕疵，

02:18:57 - 02:18:58
都不可以喔。

02:18:59 - 02:19:01
有任何一丁點的意思表示瑕疵，

02:19:01 - 02:19:03
都會讓這個囑託承諾

02:19:03 - 02:19:05
歸於無效，

02:19:05 - 02:19:05
知道嗎？

02:19:05 - 02:19:06
都會歸於無效。

02:19:06 - 02:19:07
所以像比如說，

02:19:09 - 02:19:09
下面三個案例。

02:19:10 - 02:19:11
第一個案例沒有疑問，

02:19:11 - 02:19:12
275的一項，

02:19:12 - 02:19:13
因為那個被害人真的想死。

02:19:14 - 02:19:14
第二個案例，

02:19:15 - 02:19:17
行為人脅迫被害人自殺,

02:19:17 - 02:19:19
行為人脅迫被害人給他殺。

02:19:20 - 02:19:20
行為人跟被害人說啊,

02:19:20 - 02:19:22
你不給我殺的話，我殺你全家。

02:19:23 - 02:19:24
這樣的情況,

02:19:24 - 02:19:25
當然是殺人罪的直接正犯,

02:19:25 - 02:19:26
沒有疑問。

02:19:26 - 02:19:27
好,

02:19:27 - 02:19:28
那第三個案例,

02:19:30 - 02:19:33
利用被害人的動機錯誤。

02:19:34 - 02:19:36
被害人他欠了很多錢，

02:19:37 - 02:19:39
他想自殺換取保險金，

02:19:39 - 02:19:41
讓他的家人下半輩子好過。

02:19:42 - 02:19:43
可是，

02:19:43 - 02:19:46
行為人早就知道被害人的保單已經失效了。

02:19:47 - 02:19:48
可是行為人卻想將錯就錯，

02:19:48 - 02:19:50
因為行為人覺得這樣做啊，

02:19:50 - 02:19:52
有機會接近被害人的老婆，

02:19:53 - 02:19:54
行為是基於這樣的動機呢，

02:19:54 - 02:19:55
而把被害人殺掉。

02:19:56 - 02:19:57
這樣的案例當中，

02:19:57 - 02:19:58
很明顯，

02:19:58 - 02:19:59
被害人陷於

02:20:00 - 02:20:02
自殺動機的誤認。

02:20:02 - 02:20:02
那我們講了，

02:20:03 - 02:20:08
一項必須被害人對自殺本身沒有任何意思表示瑕疵喔。

02:20:08 - 02:20:13
所以這一種利用被害[redacted]自殺動機誤認的情形，依然論什麼罪啊？

02:20:14 - 02:20:16
殺人罪的直接正犯喔。

02:20:16 - 02:20:18
那個囑託承諾是無效的喔。

02:20:18 - 02:20:19
這個你們要知道。

02:20:20 - 02:20:20
好。

02:20:21 - 02:20:24
接下來啊，有爭議的是下面括號二這個案例。

02:20:25 - 02:20:30
教唆幫助自殺罪跟普通殺人罪，間接正犯，要怎麼去區分。

02:20:31 - 02:20:33
好，為什麼這個有爭議的？

02:20:33 - 02:20:35
因為事實是這樣喔。

02:20:35 - 02:20:37
間接正犯的成立,

02:20:37 - 02:20:39
我們通常要求什麼呢?

02:20:40 - 02:20:42
工具人無法自主做成決定,

02:20:42 - 02:20:43
對不對?

02:20:43 - 02:20:48
今天正犯的成立，我們通常要求這個工具人要無法自主地做成決定。

02:20:49 - 02:20:52
在工具人侵害別人的情形,

02:20:53 - 02:20:55
我們判斷工具人能不能自主決定，看什麼？

02:20:56 - 02:21:00
通常的參考標準是看這個工具人會不會成立犯罪。

02:21:01 - 02:21:06
因為如果工具人會成立犯罪的話，那就代表這件事他自己可以選擇，他自己可以決定。

02:21:07 - 02:21:09
所以行為人不會論間接正犯。

02:21:10 - 02:21:16
但如果工具人他依然，如果這個工具人不成比例犯罪的話呢，

02:21:16 - 02:21:20
那就代表這件事，他在法律上無法自我負責。

02:21:20 - 02:21:24
所以行為人往往就會傾向去論間接正犯。

02:21:24 - 02:21:30
這個是我們在這種傷害別人的間接正犯當中，我們會用的判斷基準。

02:21:31 - 02:21:31
好。

02:21:32 - 02:21:33
可是這裡不是喔。

02:21:33 - 02:21:38
這裡是利用被害人自殺的這一種間接正犯喔。

02:21:38 - 02:21:39
各位啊，

02:21:39 - 02:21:43
剛剛那個標準拿來自殺還能用嗎？

02:21:44 - 02:21:45
恐怕不行。

02:21:45 - 02:21:45
為什麼？

02:21:45 - 02:21:47
自殺又不是犯罪，

02:21:47 - 02:21:47
對不對？

02:21:47 - 02:21:52
自殺不是犯罪的話，我們要怎麼去評估說這個人自殺有沒有成立犯罪？

02:21:52 - 02:21:54
自殺本來就不是犯罪啊。

02:21:54 - 02:21:54
對不對？

02:21:54 - 02:21:59
所以這裡，就有兩種不同的說法，承諾標準說跟免責標準說。

02:22:00 - 02:22:01
我們看喔，

02:22:01 - 02:22:03
承諾標準說看的是這樣，

02:22:04 - 02:22:05
你看到我引號裡面，

02:22:06 - 02:22:08
假設被害人不去自殺,

02:22:09 - 02:22:13
而是呢,主動承諾行為人去殺他的時候,

02:22:14 - 02:22:16
那個承諾有沒有效。

02:22:17 - 02:22:18
他看的是這個喔。

02:22:19 - 02:22:20
假設被害人不是自殺喔,

02:22:21 - 02:22:23
而是行為人殺他。

02:22:23 - 02:22:25
這時候承諾還有沒有效？

02:22:25 - 02:22:27
這個是承諾標準說的說法。

02:22:28 - 02:22:28
再來喔，

02:22:29 - 02:22:32
另外一說叫做免責標準說。

02:22:33 - 02:22:34
免責聲明說不是喔。

02:22:35 - 02:22:36
免責聲明說是假設,

02:22:36 - 02:22:38
被害人當時呢,

02:22:39 - 02:22:40
他在那個情境之下,

02:22:41 - 02:22:42
不去自殺,

02:22:42 - 02:22:44
而是去殺別人。

02:22:46 - 02:22:47
如果他在那個情境之下，

02:22:47 - 02:22:51
他不是自殺而是去殺別人的話，

02:22:51 - 02:22:52
那這個行為人，

02:22:52 - 02:22:53
這個被害人，

02:22:53 - 02:22:54
有機會免責嗎？

02:22:55 - 02:22:56
這個是免責標準說的說法，

02:22:57 - 02:22:57
很特別對不對？

02:22:58 - 02:22:59
他是假設行為人不是自殺，

02:22:59 - 02:23:01
而是去殺別人。

02:23:01 - 02:23:03
好，我們來看個案例來說明喔。

02:23:03 - 02:23:04
你看到這個案例喔。

02:23:05 - 02:23:06
出體字這邊。

02:23:06 - 02:23:08
甲手持汽油桶跟打火機，

02:23:08 - 02:23:09
與其兄長對乙。

02:23:09 - 02:23:10
問說啊,

02:23:10 - 02:23:11
你要跳下去這一死,

02:23:12 - 02:23:14
還是我放火燒你全家,

02:23:14 - 02:23:15
那乙為了保護家人,

02:23:15 - 02:23:16
只好跳下去自殺。

02:23:18 - 02:23:18
這個案例，

02:23:19 - 02:23:22
如果你採取承諾標準說，

02:23:22 - 02:23:23
我們要假設什麼？

02:23:25 - 02:23:27
乙不是自己跳下去，

02:23:27 - 02:23:30
而是乙讓甲推他下去。

02:23:31 - 02:23:33
那這個承諾有沒有真意？

02:23:33 - 02:23:34
很明顯沒有，

02:23:34 - 02:23:35
被逼的對不對？

02:23:35 - 02:23:37
所以這個例子不管照承諾免責標準，

02:23:38 - 02:23:40
都是殺人罪的間接正犯。

02:23:41 - 02:23:42
大概懂那個思維吧,

02:23:42 - 02:23:42
OK喔。

02:23:43 - 02:23:45
好,所以這一題如果照免責標準說也是嘛,

02:23:46 - 02:23:48
因為這一題如果照免責標準說的話,

02:23:48 - 02:23:50
假設乙當下,

02:23:51 - 02:23:52
他不是自殺,

02:23:52 - 02:23:56
而是乙在面臨全家被殺的惡害之下,

02:23:56 - 02:23:58
他去殺第三人。

02:23:59 - 02:24:00
這時候乙可以主張

02:24:00 - 02:24:00
免除罪責的緊急避難，對不對？

02:24:03 - 02:24:09
所以我說了,這一題當中,就算照免責標準說,他也依然是什麼呢?

02:24:09 - 02:24:13
加薪資,抱歉,他依然是12歲的性侵這犯。

02:24:13 - 02:24:14
好,再來第二個案例。

02:24:17 - 02:24:17
我們先看哦。

02:24:18 - 02:24:23
假男與乙是情侶,某天啊,假偷看乙的手機相簿,發覺乙數日前跟丙男的性愛影片。

02:24:24 - 02:24:30
阿學的火冒三丈，所以阿拿這一瓶農藥威脅說，給你兩個選擇，要麼你喝下去，要麼我流出你的相片。

02:24:31 - 02:24:33
阿以覺得說，相片被流出根本不如死。

02:24:33 - 02:24:36
所以呢，選擇喝下農藥而死。

02:24:37 - 02:24:39
這個案例，就差咯。

02:24:40 - 02:24:41
來。

02:24:41 - 02:24:47
這個案例，我們採承諾標準說的話，會把它類比成什麼情形？

02:24:49 - 02:24:53
乙女，讓甲把農藥灌下去。

02:24:54 - 02:24:56
因為這一題乙女是自己喝嘛，對不對？

02:24:57 - 02:25:00
所以採承諾標準說的話，我們就要把案例

02:25:00 - 02:25:05
類比成是，乙女接受，甲男把農藥灌到他的嘴巴。

02:25:06 - 02:25:12
所以這一題當中如果採承諾標準說，承諾的真摯？廢話，當然沒有啊，惡害之下，對不對，當然沒有。

02:25:13 - 02:25:14
好。

02:25:14 - 02:25:16
那如果這一題是採免責標準說呢？

02:25:17 - 02:25:21
免責標準說會把這個案例類比成什麼情形？

02:25:23 - 02:25:30
乙女在農藥灌下去，乙女在裸照流出的惡害之下。

02:25:30 - 02:25:33
他把農藥灌到第三人的嘴裡。

02:25:34 - 02:25:36
這是免責標準說類比，知道嗎？

02:25:36 - 02:25:38
免責標準說再講一次喔。

02:25:39 - 02:25:44
他會把本案的情形類比成，如果假威脅他。

02:25:45 - 02:25:49
你不把農藥拿去灌小王的話，我就流出你的裸照。

02:25:50 - 02:25:51
會類比成這樣狀況。

02:25:51 - 02:25:53
好，那類比成這樣狀況之後，各位你再去想。

02:25:54 - 02:25:55
你想喔。

02:25:55 - 02:26:00
如果以女真面臨裸照被流出的危機。

02:26:00 - 02:26:00
脅迫。

02:26:01 - 02:26:04
他不得已，只好去把小王殺掉。

02:26:05 - 02:26:06
那他可不可以主張緊急避難？

02:26:06 - 02:26:07
不可以。

02:26:07 - 02:26:07
為什麼？

02:26:08 - 02:26:10
因為裸照被流出那個是隱私的侵害。

02:26:10 - 02:26:12
緊急避難不能保護隱私嘛,對不對?

02:26:12 - 02:26:15
所以這一題才免責標準說的話,我們類比完會發現,

02:26:16 - 02:26:18
那假設他在一樣的情況之下去殺別人,他不能免責欸,

02:26:19 - 02:26:20
他還是成立犯罪欸。

02:26:21 - 02:26:26
所以在免責標準說之下,我們就會覺得這是被害人他自己的選擇,

02:26:26 - 02:26:30
所以行為人呢,依然成立加工自殺罪。

02:26:31 - 02:26:32
很特別跟你們的法感不一樣,對不對?

02:26:32 - 02:26:38
所以免責標準說呢,它會讓加工自殺罪的成立變得更寬喔。

02:26:39 - 02:26:40
好,第三個案例。

02:26:41 - 02:26:42
好,第三個案例喔。

02:26:44 - 02:26:46
騙迷信的女友去自殺。

02:26:47 - 02:26:48
男的被女的煩得受不了了，

02:26:48 - 02:26:50
那男生覺得他女友很迷信，

02:26:50 - 02:26:52
所以男生就編一個故事騙她，

02:26:52 - 02:26:56
說我們這輩子在一起的話，雙方的家族都會家破人亡。

02:26:57 - 02:26:59
那不如這樣喔，我們一起殉情吧。

02:27:00 - 02:27:00
你先跳。

02:27:01 - 02:27:04
你跳完之後呢，我會跟上，我們來生再做情侶。

02:27:05 - 02:27:06
女生信以為真啊，就跳下去了。

02:27:07 - 02:27:08
女生跳下去之後，男生看到好高興喔。

02:27:09 - 02:27:10
這恐怖情人終於死了,

02:27:10 - 02:27:12
男生高興地轉身而去。

02:27:13 - 02:27:16
這樣的案例當中，如果照承諾標準來說，

02:27:18 - 02:27:21
承諾標準說會把本案類比成什麼情形？

02:27:23 - 02:27:26
女生同意男生推她下去。

02:27:27 - 02:27:28
會類比成這樣的情況，對不對？

02:27:28 - 02:27:34
好，那如果女生是在這樣的欺騙之下，同意男生推她下去，

02:27:35 - 02:27:36
這個承諾有效還無效？

02:27:36 - 02:27:37
無效。

02:27:37 - 02:27:39
為什麼？自殺動機被騙了，對不對？

02:27:40 - 02:27:42
所以這一題如果照承諾標準說是什麼呢？

02:27:42 - 02:27:44
加工自殺，知道嗎？

02:27:44 - 02:27:45
是加工自殺，對。

02:27:45 - 02:27:51
如果照承諾標準說的話，這一題會是殺人罪的間接正犯。

02:27:51 - 02:27:53
會是間接正犯，因為承諾無效嘛。

02:27:53 - 02:27:55
好,那如果照免責標準說呢,

02:27:56 - 02:27:59
免責標準說會假設遺女是在

02:28:00 - 02:28:02
這樣的動機的欺騙的情況下，去殺第三人。

02:28:04 - 02:28:10
那你想吧，基於這種動機的欺騙，而去殺第三人的話，這個遺女在法律上可以免責嗎？

02:28:14 - 02:28:16
廢話當然不行啊。

02:28:16 - 02:28:21
所以我們把它當做什麼呢？這依然是遺族自己做出來的決定。

02:28:21 - 02:28:23
所以請問人都是不是罪？

02:28:23 - 02:28:23
加工自殺。

02:28:24 - 02:28:27
會變成是這樣，所以免責標準是不是覺得很特別？

02:28:27 - 02:28:30
他是把本案，他是把這種案例

02:28:30 - 02:28:35
類比成什麼呢？行為人去攻擊第三人。

02:28:36 - 02:28:42
承諾標準說是把它類比成，這個自殺的人承諾行為人攻擊他。

02:28:43 - 02:28:44
瞭解吧，類比的對象不一樣哦。

02:28:45 - 02:28:55
承諾標準說是類比說呢，如果自殺的人是承諾行為人用這個方式攻擊他，那他的承諾真不真實？

02:28:55 - 02:29:02
而免責標準說是假設，自殺的人他是在這樣的情況之下去攻擊第三人。

02:29:02 - 02:29:03
那他可不可以免責？

02:29:03 - 02:29:03
兩個不同的標準。

02:29:04 - 02:29:06
國內的通說是承諾標準說。

02:29:07 - 02:29:10
免責標準說只有一位老師，叫許澤天老師。

02:29:10 - 02:29:11
只有他才這個免責標準說。

02:29:12 - 02:29:14
所以這個東西國考的話考出來的機率，我覺得相對比較低啦。

02:29:18 - 02:29:20
那如果同學你要考成大法研所的話，

02:29:21 - 02:29:22
再去留意這個東西。

02:29:22 - 02:29:24
因為許澤老師他有好幾篇文章都在談這個議題。

02:29:25 - 02:29:30
考一般的國考，如果你覺得免責標準說聽起來很難，

02:29:30 - 02:29:33
你聽了三遍還是聽不懂，好算了，

02:29:33 - 02:29:33
不要去糾結它了。

02:29:33 - 02:29:35
知道嗎？因為這個東西真的太學理。

02:29:35 - 02:29:37
考國考不管是私律或一般的地特三等，

02:29:38 - 02:29:40
你至少至少知道通說的看法。

02:29:41 - 02:29:43
叫不管是275的一項也好，

02:29:43 - 02:29:44
二項也好，

02:29:45 - 02:29:46
我們要求的不是自

02:29:46 - 02:29:46
殺的人

02:29:48 - 02:29:50
對於自殺這件事的意思表示。

02:29:50 - 02:29:51
健全無瑕疵。

02:29:52 - 02:29:55
自殺的人對於自殺這件事，

02:29:55 - 02:29:59
不能有任何一點點的詐欺脅迫或誤認。

02:30:00 - 02:30:00
不可有

02:30:01 - 02:30:03
有任何一點點的詐欺脅迫或誤認

02:30:04 - 02:30:06
不管是275的一項或二項

02:30:07 - 02:30:10
那個都是怎麼樣

02:30:10 - 02:30:11
都是無效的承諾

02:30:11 - 02:30:17
所以行為人就分別要論271的直接正犯或間接正犯，知道吧

02:30:17 - 02:30:18
這個同學的看法

02:30:18 - 02:30:20
所以剛剛我講的承諾免責標準

02:30:20 - 02:30:24
那個免責標準太難，如果你覺得聽不懂就算了，沒有關係，不要去糾結這個東西

02:30:26 - 02:30:28
我們至少至少會的是承諾標準

02:30:28 - 02:30:29
同說的看法

02:30:29 - 02:30:30
承諾標準

02:30:30 - 02:30:32
簡單多了吧

02:30:32 - 02:30:34
符合各位的法感，對不對？所以至少呢，你要會的是這個東西

02:30:35 - 02:30:38
好，最後我們把這個議題看完再下課，安樂死跟殺人罪

02:30:39 - 02:30:41
這個東西我想不難，同學應該很容易理解

02:30:53 - 02:30:55
好，我們看，安樂死跟殺人罪的關係

02:30:56 - 02:30:59
你說安樂死的行為人是不是一定成立犯罪

02:31:00 - 02:31:00
嗯，其實不一定

02:31:01 - 02:31:03
因為安樂死分很多種

02:31:03 - 02:31:05
這裡會有一個很直覺性的看法會說

02:31:05 - 02:31:08
我們現行法有教唆、幫助自殺罪啊，所以安樂死應該不可能合法化

02:31:08 - 02:31:09
沒有，我們要分

02:31:10 - 02:31:11
安樂死分很多種

02:31:12 - 02:31:14
第一個叫做直接安樂死

02:31:15 - 02:31:20
也就是呢，為病患注射過量的麻醉之類的藥物

02:31:21 - 02:31:22
讓這個病患直接死掉

02:31:23 - 02:31:26
當然也有可能是把這個藥物給病患吃，讓這個病患直接死掉

02:31:27 - 02:31:28
這一種叫做直接安樂死

02:31:29 - 02:31:30
這一種直接

02:31:30 - 02:31:31
安樂死

02:31:31 - 02:31:33
我們現行法並沒有允許的規定

02:31:33 - 02:31:33
並沒有

02:31:33 - 02:31:34
傳統的

02:31:34 - 02:31:37
說法說這個會動搖到生命保護的絕對原則，或者可能會有被濫用的疑慮

02:31:38 - 02:31:39
我是不支持啦

02:31:40 - 02:31:42
我個人的立場，我是希望有安樂死

02:31:43 - 02:31:44
真的，我的立場是這樣

02:31:45 - 02:31:47
我至少對我來說，我覺得安樂死沒有什麼好反對的啊

02:31:48 - 02:31:55
因為我就是看過我阿公阿嬤，我外婆在臨終的時候，那個長照所受的痛苦

02:31:55 - 02:31:56
我真的都看過

02:31:56 - 02:31:59
就是我外婆在生命的最後幾年，還有我阿公

02:32:00 - 02:32:00
媽媽也是，

02:32:01 - 02:32:05
他們都面臨了好幾年臥床失能的那樣的日子。

02:32:06 - 02:32:07
我看了覺得很痛苦欸。

02:32:07 - 02:32:11
真的啊，因為老人家到了那個階段，他不會好，

02:32:11 - 02:32:14
他的身體狀況只會一天比一天差。

02:32:15 - 02:32:17
今年至少還可以吞嚥,

02:32:17 - 02:32:19
可能上廁所要人家扶,

02:32:19 - 02:32:21
到了明年連吞嚥都不行了,

02:32:22 - 02:32:24
再到了後年可能意識都變得不清楚了,

02:32:25 - 02:32:26
思考也變得不清楚了,

02:32:26 - 02:32:27
我覺得那樣活著好痛苦喔。

02:32:28 - 02:32:32
對啊對我來說，活成這個樣子，生命沒有希望，

02:32:33 - 02:32:34
而且還會拖累到別人。

02:32:35 - 02:32:37
我真的不希望我老的時候這樣欸，

02:32:37 - 02:32:42
我真的覺得，如果我老到那個時候的話，我希望臺灣安樂死已經合法化了。

02:32:43 - 02:32:46
我真的不希望用那個方式作為人生的謝幕。

02:32:47 - 02:32:50
我真的不希望啦，所以這種直接的安樂死，

02:32:50 - 02:32:54
我不覺得它有，就說我覺得它應該要存在啦，

02:32:55 - 02:32:56
我不覺得這個有什麼反對的理由啦。

02:32:57 - 02:33:01
傳統上對安樂死的論辯，有一種說法是說我們怕當事人會後悔。

02:33:02 - 02:33:05
就比如說這個病可能在現在是絕症,

02:33:05 - 02:33:07
說不定20年之後就有藥可醫啦,

02:33:08 - 02:33:14
那假設安樂死合法化的話，在2025年因為絕症而自殺的人，而這個被加工自殺的人,

02:33:15 - 02:33:16
會不會其實他是後悔的,

02:33:17 - 02:33:19
因為搞不好20年之後就有藥可醫了,

02:33:19 - 02:33:20
對，就是有這樣的論辯。

02:33:21 - 02:33:23
可是我覺得這個有點像科幻小說啦。

02:33:24 - 02:33:29
因為你們要知道，一個絕症要有藥可醫，它不會一夕之間突然有藥可醫。

02:33:29 - 02:33:30
不會。

02:33:30 - 02:33:36
因為一個治療絕症的藥物，它從研發到動物試驗，到人體試驗，到最終上市。

02:33:36 - 02:33:38
那個起碼10年20年以上。

02:33:39 - 02:33:42
所以這個病要有藥可醫的話，事前一定會有相關的風聲。

02:33:43 - 02:33:44
所以我不覺得那個擔憂是存在的。

02:33:45 - 02:33:48
再來你說什麼被濫用什麼的，我覺得那個不是有力的反對理由啦。

02:33:49 - 02:33:53
呃，安樂死這個制度，前幾年蘋果日報有做過調查。

02:33:54 - 02:33:56
臺灣大部分的民眾是支持的啊。

02:33:56 - 02:33:57
對啊，我也相信啊。

02:33:58 - 02:34:00
沒有什麼人反對啦，真的。

02:34:00 - 02:34:03
除了一些宗教團體可能會有一些反對的聲音之外，可是那個在臺灣不是最大的勢力。

02:34:06 - 02:34:07
大部分臺灣人都支持啊，可是你有沒有發現安樂死這個東西

02:34:09 - 02:34:14
不管是誰執政，不管立法院誰是多數，好像都沒有人提出一個有建設性的法案，幾乎都沒有。

02:34:16 - 02:34:19
這個時候，我會選擇相信陰謀論的說法。

02:34:19 - 02:34:22
雖然我平常不喜歡陰謀論，但是這個時候我會選擇相信陰謀論的說法。

02:34:23 - 02:34:27
因為如果安樂死合法化的話，牽涉到的背後商業利益太大了。

02:34:28 - 02:34:32
安樂死如果合法化的話，你信不信長照機構會倒掉一大堆。

02:34:32 - 02:34:33
很有可能對不對，還有藥廠的利益。

02:34:35 - 02:34:39
假設老人在臨終前原本要經過五年的長照，他要吃多少藥。

02:34:39 - 02:34:42
對啊，那如果安樂死合法化的話，藥廠會少賣很多藥。

02:34:43 - 02:34:46
牽涉到的利益太龐大，所以沒有人想推動它的合法化。

02:34:46 - 02:34:48
我在猜這個才是真正的原因啊。

02:34:49 - 02:34:53
那些理論上的原因，我不覺得那是原因。

02:34:53 - 02:34:56
而且我看喔，之前蘋果日報在做調查的時候

02:34:56 - 02:34:59
支持安樂死的人大概有七成以上。

02:35:00 - 02:35:02
甚至我大膽的假設。

02:35:02 - 02:35:08
如果做民調的人有講清楚安樂死的前提，一定要經過本人的同意。

02:35:09 - 02:35:14
安樂死合法化的國家，不可能說你本人不同意，子女把你送去安樂死，不可能，你知道嗎？

02:35:15 - 02:35:17
一定是尊重本人的意願。

02:35:17 - 02:35:24
如果民調的調查是有講清楚，就算我們讓安樂死合法，它的前提也一定要是經過本人明示的同意，不可以任由第三人為之。

02:35:27 - 02:35:29
我覺得同意的比例應該會更高吧。

02:35:29 - 02:35:33
對啊，這樣就現在都沒有這種法案啊，我覺得這可能是一些利益的關係啦。

02:35:33 - 02:35:38
所以其實安樂死呢,在現行法之下,確實沒有任何合法化的可能。

02:35:38 - 02:35:41
再來第二個叫做漸進式安樂死。

02:35:42 - 02:35:43
漸進是這樣。

02:35:44 - 02:35:45
對於末期的病患

02:35:45 - 02:35:49
醫院可能會給予嗎啡之類的藥物去讓他止痛。

02:35:49 - 02:35:51
但嗎啡是第一級毒品

02:35:51 - 02:35:52
它對身體的傷害也很大。

02:35:53 - 02:35:56
所以像是那個什麼，像因為我媽在醫院做志工嘛

02:35:56 - 02:35:58
她在安寧病房做志工。

02:35:58 - 02:36:00
他們說這個末期

02:36:00 - 02:36:02
體的病患,醫院會給予無限量的嗎啡。

02:36:02 - 02:36:05
那嗎啡用下去之後,病患會很舒服沒有錯,

02:36:05 - 02:36:06
可是嗎啡真的很傷身,

02:36:06 - 02:36:12
所以嗎啡用下去之後,可能會讓原本可以活三個月的病患,他只剩一個月的壽命。

02:36:13 - 02:36:14
這個叫間接安樂死。

02:36:14 - 02:36:16
這種間接安樂死一般認為合法,

02:36:16 - 02:36:16
為什麼呢?

02:36:16 - 02:36:18
這個叫容許風險的概念,

02:36:18 - 02:36:21
可以用容許風險呢,來否定客觀的可歸責性。

02:36:22 - 02:36:24
最後,叫做消極安樂死。

02:36:25 - 02:36:32
這個是指說呢，對於已經沒有存活希望的病患，放任他自然地死亡，

02:36:32 - 02:36:35
不要再對他採取積極的救治措施，

02:36:35 - 02:36:37
這個叫做消極安樂死。

02:36:38 - 02:36:40
這個東西我們現行法有喔。

02:36:41 - 02:36:44
我們註是有放，叫做安寧緩和醫療條例。

02:36:45 - 02:36:46
這個東西也當常識提醒各位,

02:36:47 - 02:36:50
就是如果你們家中有長輩已經走到這個階段,

02:36:50 - 02:36:56
阿公阿媽已經進到這一種失能，需要長照，甚至意識不清的階段,

02:36:56 - 02:36:57
你們真的可以考慮這個東西。

02:36:58 - 02:36:59
我外婆在臨終之前,

02:37:00 - 02:37:03
我媽就有幫我外婆簽，當然我外婆本人也接受。

02:37:04 - 02:37:09
所以我外婆在生命的最後的時候，並沒有採取積極的救治措施。

02:37:09 - 02:37:12
因為我外婆最後走的原因其實很簡單，就是年老體衰。

02:37:12 - 02:37:13
就單純年老體衰而已。

02:37:14 - 02:37:16
老了之後，吞嚥功能退化。

02:37:16 - 02:37:19
退化之後,隨便吞個什麼東西都會嗆到,

02:37:19 - 02:37:21
嗆到之後可能就會引發肺炎,最後肺炎死掉。

02:37:22 - 02:37:25
所以你看為什麼國人的十大死因肺炎是其中幾名,

02:37:25 - 02:37:26
很多都是老人家。

02:37:27 - 02:37:30
就是東西嗆到啊什麼的,引發肺炎,很多都是這樣子。

02:37:30 - 02:37:32
那，你要知道，

02:37:32 - 02:37:39
如果沒有簽這個安寧緩和醫療條例下面的拒絕實行心肺復甦術的同意書,

02:37:39 - 02:37:40
如果沒有，

02:37:40 - 02:37:44
那老人家走到最後臨終階段的時候，

02:37:44 - 02:37:45
很慘欸。

02:37:45 - 02:37:46
要急救欸,

02:37:46 - 02:37:47
要插管欸,

02:37:48 - 02:37:49
甚至要電擊欸。

02:37:49 - 02:37:53
但問題是，老人就已經走到那個年紀了,

02:37:54 - 02:37:58
他的死亡也是無可避免的啊，你現在把它救回來，他可能多活兩個禮拜，那還是會死掉啊。

02:37:59 - 02:38:00
這樣的醫療

02:38:00 - 02:38:01
我覺得沒有意義啦。

02:38:02 - 02:38:05
就臺灣人不是很喜歡講求什麼訣竅什麼的嗎？

02:38:05 - 02:38:11
對啊，那如果讓父母在生命的晚年接受各種的急救、插管、CPR、電擊。

02:38:12 - 02:38:13
那個反而是折磨老人家啦，沒有意義啦。

02:38:14 - 02:38:20
所以我就說，如果你們家有長輩已經到這個長照，可能已經到這個生命晚期的階段的話。

02:38:20 - 02:38:21
真的可以簽這個東西。

02:38:21 - 02:38:22
簽了的話。

02:38:23 - 02:38:28
讓老人家在生命晚期臨終的時候，醫護呢就不會對他做積極的救治。

02:38:28 - 02:38:31
所以我記得我外婆在最後臨終的時候就是這樣子。

02:38:31 - 02:38:32
因為有簽嘛。

02:38:32 - 02:38:35
所以醫師也看，這個年老體衰，應該也沒有什麼救治的意義了。

02:38:35 - 02:38:37
我們就放任外婆自然的離世。

02:38:37 - 02:38:39
這個我大概都還有印象了，所以這個是消極任其樂死。

02:38:41 - 02:38:44
我們現行法呢，確實有允許的規定，安寧緩和醫療條例。

02:38:45 - 02:38:47
所以現行法呢,確實可以允許。

02:38:47 - 02:38:52
所以我們會說,現行法的安樂死當中,直接的這一種沒有允許。

02:38:52 - 02:38:54
但另外兩種呢,有，另外兩種有。

02:38:55 - 02:38:56
就只差直接這一種了。

02:38:56 - 02:38:58
好，那我們今天就先上到這邊。

02:38:58 - 02:39:00
錯誤的部分呢，我們就下個禮拜再來說了。

02:39:00 - 02:39:00
拜拜。